
La Constitución española y las otras fuentes del derecho

PID_00258345

Clara Marsan Raventós
Marcel Mateu Vilaseca

Tiempo mínimo de dedicación recomendado: 7 horas





Clara Marsan Raventós

Profesora de Derecho constitucional de la UOC.



Marcel Mateu Vilaseca

Profesor de Derecho constitucional de la UOC.

Índice

Introducción.....	5
Objetivos.....	6
1. El ordenamiento jurídico y el sistema de fuentes.....	7
1.1. El ordenamiento jurídico español	7
1.2. Las relaciones entre normas y entre subordenamientos	12
1.2.1. Las relaciones entre normas dentro de un mismo ordenamiento	12
1.2.2. Las relaciones entre subordenamientos	15
2. La Constitución como norma jurídica suprema.....	18
2.1. El carácter normativo de la Constitución	18
2.2. El carácter supremo y fundamental de la Constitución: supremacía formal y material	19
2.3. Eficacia de la Constitución	21
2.4. Elaboración y reforma de la Constitución española	23
2.4.1. La elaboración de la Constitución española de 1978	24
2.4.2. La reforma de la Constitución española de 1978	30
2.5. Características generales de la Constitución de 1978 e influencias recibidas	34
2.5.1. Características generales de la Constitución de 1978	34
2.5.2. Influencias recibidas por la Constitución española	36
3. La ley, las normas gubernamentales con rango de ley y el reglamento parlamentario.....	39
3.1. La ley	39
3.1.1. El procedimiento legislativo	39
3.1.2. Clases de leyes	44
3.1.3. Rango, fuerza y valor de ley	46
3.2. Las normas gubernamentales con rango de ley: decretos-ley y decretos legislativos	47
3.2.1. El real decreto-ley	48
3.2.2. El real decreto legislativo	51
3.3. El reglamento parlamentario	55
4. Las normas con rango de reglamento.....	58
4.1. Concepto y régimen jurídico	58
4.2. El control jurisdiccional de los reglamentos	61
5. Los tratados internacionales y el derecho comunitario.....	63

5.1. Los tratados internacionales	63
5.1.1. Concepto	63
5.1.2. Clases de tratados	63
5.1.3. La recepción interna de tratados internacionales	64
5.1.4. El procedimiento de elaboración y de reforma de los tratados	65
5.1.5. El control de constitucionalidad de los tratados	66
5.2. El derecho comunitario europeo	66
5.2.1. La Unión Europea	66
5.2.2. El derecho originario y el derecho derivado de la Unión Europea	67
5.2.3. Las relaciones entre el ordenamiento comunitario europeo y el ordenamiento interno	68
6. El Estatuto de autonomía y el ordenamiento jurídico autonómico.....	71
6.1. Los ordenamientos jurídicos autonómicos	71
6.2. Los estatutos de autonomía	72
6.3. Las relaciones entre el ordenamiento jurídico estatal y los autonómicos	73
Resumen.....	76
Actividades.....	81
Ejercicios de autoevaluación.....	81
Solucionario.....	83
Glosario.....	84
Bibliografía.....	86

Introducción

En el módulo «El Estado, la constitución y el constitucionalismo» hemos estudiado toda una serie de conceptos básicos del derecho constitucional (Estado, constitución, constitucionalismo, justicia constitucional) que en buena medida son patrimonio común, al menos, de los países de nuestro entorno occidental. Con este bagaje, en este segundo módulo abordaremos específicamente el sistema de fuentes de un ordenamiento jurídico concreto, el español.

En este módulo analizaremos el sistema español de fuentes del derecho, es decir, los diferentes tipos de normas que forman el ordenamiento jurídico español y las relaciones que mantienen entre sí para formar un conjunto sistemático y coherente. Y empezaremos por la Constitución de 1978, que es la norma jurídica suprema y fundamental del ordenamiento, y que regula en parte el sistema de fuentes. La Constitución determina qué instituciones u órganos disponen de potestad normativa, de qué clase o calidad es esta potestad y cómo se relacionan entre ellas las distintas normas. Veremos también que el ordenamiento jurídico español es un conjunto complejo, formado por normas que tienen su origen en varios centros de producción públicos (los del Estado central, de las comunidades autónomas, entes locales, la Unión Europea y del derecho internacional) y privados (hay normas jurídicas que no son dictadas por los poderes públicos, sino reconocidas por estos como jurídicas). Nos daremos cuenta de que en el ordenamiento jurídico español, las normas jurídicas están organizadas en tres rangos jerárquicos: en primer lugar, encontramos únicamente la Constitución, norma suprema; en un segundo nivel, las leyes y las otras normas con rango o valor de ley, y subordinadas a estas las normas con rango reglamentario. Dentro del rango de ley, hay diferentes tipos de leyes (de producción parlamentaria) y aún otras normas con valor de ley, como los reglamentos parlamentarios, los tratados internacionales y las normas gubernamentales con rango de ley (decretos legislativos y decretos-ley). En cuanto a leyes propiamente dichas (aprobadas en sede parlamentaria), las hay de ámbito estatal (aprobadas por las Cortes Generales –que pueden ser de dos tipos: ley orgánica o ley ordinaria–) y las leyes elaboradas por los diferentes parlamentos autonómicos, que en ningún caso pueden aprobar leyes orgánicas. En el tercer y último rango, la potestad reglamentaria no se encuentra solo en el Gobierno central del Estado y en los gobiernos autonómicos, sino también en el ámbito local: en los plenos de los ayuntamientos y de las diputaciones provinciales. Dentro del rango reglamentario, los diferentes reglamentos también están jerarquizados, según el órgano que los aprueba.

Objetivos

En los materiales didácticos de este módulo, encontraréis los contenidos y las herramientas procedimentales para lograr los objetivos siguientes:

- 1.** Reconocer el ordenamiento jurídico español como un conjunto complejo, formado por normas que tienen su origen en varios centros de producción públicos y privados.
- 2.** Saber cuáles son los tipos de normas que forman el ordenamiento jurídico español, sus principales características y las relaciones que mantienen entre sí.
- 3.** Conocer las reglas de incorporación del derecho internacional en el ordenamiento jurídico español.
- 4.** Saber cuáles son los tipos de normas del derecho comunitario (europeo), sus principales características y los principios de relación entre el derecho de la Unión Europea y el ordenamiento jurídico español.

1. El ordenamiento jurídico y el sistema de fuentes

1.1. El ordenamiento jurídico español

El ordenamiento jurídico de un Estado es el conjunto ordenado y sistemático de normas jurídicas que están vigentes en el mismo, producto del sistema de fuentes del derecho.

Las fuentes del derecho son los tipos normativos o categorías de normas jurídicas que pueden ser producidos o reconocidos por los poderes públicos en un ordenamiento jurídico. Sin embargo, hay diferentes conceptos de fuente del derecho. En un sentido material, la fuente del derecho sería quien crea la norma, quien tiene reconocida la potestad para crear la norma (fuentes de producción: el órgano –el Parlamento, el Gobierno, etc.– o el grupo social que hay detrás, interesado en que se apruebe una norma: empresarios, campesinos, homosexuales, etc.). En un sentido más formal, una fuente del derecho es el acto normativo que introduce las normas dentro del ordenamiento, las formas por medio de las cuales se expresa o se exterioriza la norma jurídica (por ejemplo, ley orgánica, decreto legislativo, decreto o directiva europea).

La Constitución española de 1978 es la norma jurídica suprema y fundamental del ordenamiento jurídico español, que regula en parte el sistema de fuentes, por eso se dice que es «la norma de las normas». La Constitución actúa como «fuente de las fuentes del derecho»: determina qué instituciones u órganos disponen de potestad normativa, de qué clase o calidad es esta potestad y cómo se relacionan entre ellas las distintas normas.

El ordenamiento jurídico español es un conjunto complejo, formado por normas que tienen su origen en varios centros de producción públicos (no solo los del Estado central, sino también los de las comunidades autónomas, entes locales y la Unión Europea y del Derecho internacional) y privados: hay normas jurídicas que no son dictadas por los poderes públicos, sino que su contenido es expresión de la voluntad de personas privadas, que pueden crear costumbres jurídicas, convenios colectivos, estatutos de las asociaciones e, incluso, contratos, a los cuales los poderes públicos reconocen carácter jurídico.

En todos los estados, el conjunto de normas vigentes es muy amplio y variado. Hay muchas normas (muchísimas), y diferentes tipos de normas (normas con características muy distintas entre sí). Hay tantas normas que ninguna persona puede conocer ni una milésima parte del ordenamiento jurídico; por lo tanto, el buen jurista no es el que memoriza

normas o artículos, sino más bien el que, sabiendo cómo se ordenan, encuentra la norma aplicable al caso y sabe interpretarla. Este numerosísimo conjunto de normas no es un conjunto desordenado o caótico; es un conjunto que se quiere que sea ordenado, coherente y completo o completable, es decir, un sistema (hay muchas nociones de sistema, pero todas tienen en común la idea de conjunto ordenado, con unas relaciones entre sus elementos regidas por unas reglas).

En el ordenamiento jurídico español, las normas jurídicas están organizadas en tres rangos jerárquicos: en primer lugar, encontramos únicamente la Constitución, norma suprema; en un segundo nivel, las leyes y las otras normas con rango o valor de ley, y subordinadas a estas, las normas con rango reglamentario.

La determinación de las fuentes del derecho es una competencia exclusiva del Estado central (art. 149.1.8 CE), pero el Estatuto de autonomía (que es aprobado por ley orgánica y es, por lo tanto, ley estatal, además de ser la norma superior del ordenamiento autonómico) puede contener especificaciones sobre la regulación hecha por la Constitución. Así, por ejemplo, el Estatuto de autonomía de Cataluña del 2006, dentro de unos principios comunes, presenta algunas singularidades (como la ley de desarrollo básico o las materias vedadas al decreto-ley y al decreto legislativo), y en el ámbito específico del derecho civil especial de Cataluña, la legislación catalana puede determinar la existencia de fuentes específicas (art. 129 EAC), de acuerdo con el inciso final del art. 149.1.8 CE.

Además de la Constitución española, la regulación de las fuentes se encuentra principalmente en el Código civil, que es muy anterior pero inferior jerárquicamente a la Constitución y, por lo tanto, hay que re-interpretar aquella regulación de acuerdo con lo que en ella se establece. El artículo 1.1 del Código civil establece que «las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho».

Desde la entrada en vigor de la Constitución, **la referencia a la ley hay que entenderla en el sentido de norma general escrita**, que incluye la misma Constitución y todos los distintos tipos de ley y normas con valor de ley, y los reglamentos, y por lo tanto también los diferentes tipos de normas autonómicas (leyes y reglamentos) y las provenientes de la Unión Europea (directivas y reglamentos). **La costumbre** (el uso social reiterado que los poderes públicos aceptan como norma vinculante y obligatoria) no puede ser contraria a una norma escrita vigente y solo tendrá validez y vigencia como fuente secundaria, si no hay norma escrita («en defecto de ley»), por lo cual **hoy día tiene una importancia jurídica escasa**. Los intérpretes de la ley no están vinculados a la costumbre, que tiene que ser probada por quien la alega ante la autoridad correspondiente, en última instancia, ante el juez. De acuerdo con el art. 1.4 del Código civil, **los principios generales son normas de carácter**

subsidiario que se tienen que aplicar en defecto de ley y de costumbre para llenar los vacíos en el ordenamiento jurídico o para resolver conflictos entre normas (función integradora del ordenamiento), y tienen también «carácter informador del ordenamiento jurídico», y por lo tanto sirven de pauta orientadora para la interpretación y la aplicación del resto de las normas jurídicas. El concepto de principio general del derecho es hoy un término poco claro doctrinalmente y tradicionalmente se ha discutido cómo se determina. Si bien desde un punto de vista jusnaturalista se considera que son verdades jurídicas universales o bien valores de tipo ético y social, en un Estado democrático (en el que las normas se tienen que elaborar y aprobar por los canales establecidos a partir del principio de participación política de la ciudadanía), solo son principios generales del derecho los que se puedan deducir de las normas escritas del ordenamiento.

Junto con estas fuentes directas, el artículo 1.6 del Código civil establece que **la jurisprudencia «complementa» el ordenamiento jurídico español**. La jurisprudencia (la doctrina que deriva de las sentencias de los jueces) tiene que ser reiterada (dos o más sentencias en el mismo sentido) y solo se desprende de los tribunales que actúan como última instancia (el Tribunal Supremo y, en determinados casos, los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas). Respecto a su valor jurídico, en la actualidad hay un acuerdo mayoritario entre los expertos respecto al hecho de que los jueces no se limitan únicamente a aplicar las normas vigentes, sino que, además, son en cierta medida creadores de derecho; pero, además, hay que tener presente que en 1984 se produjo un giro muy importante respecto a su valor jurídico anterior, por el hecho de que el recurso de casación ante el Tribunal Supremo se puede basar en la infracción tanto de las normas legales como, en ciertos supuestos, de su propia jurisprudencia; se reconocía así el valor normativo de la jurisprudencia, puesto que si su infracción es motivo de recurso, la doctrina emanada de sus sentencias forma parte del ordenamiento y es, por lo tanto, vinculante para todo el mundo.

Por otro lado, hay que subrayar que **en el ordenamiento jurídico español, el Tribunal Constitucional no ejerce solo la función de «legislador negativo»** (según la doctrina kelseniana, la función de expulsar del ordenamiento jurídico toda norma que esté en contradicción con algún precepto constitucional), **sino que también ejerce una cierta función de «legislador positivo» en algunas de sus sentencias, las denominadas sentencias interpretativas** (las que establecen qué significado hay que atribuir a un precepto legal para que sea conforme a la Constitución). **En estos casos, el TC va más allá de la simple declaración de inconstitucionalidad de una norma y contribuye a crear normas, contenidas en sus sentencias, que se incorporan en el ordenamiento jurídico español, porque las resoluciones del Tribunal Constitucional vinculan los órganos judiciales** (art. 40.2 LOTC y art. 5.1 LOPJ).

Para acabar de perfilar la noción de ordenamiento jurídico español, se tendría que considerar un sistema con las características siguientes: es un conjunto reconducible a la unidad, que tiene una coherencia final (al menos, hay previstos unos mecanismos para solucionar las contradicciones), es completo o como mínimo completable, es un conjunto dinámico (dispone de mecanismos de modificación y de adaptación a los cambios) y es plural o compuesto.

La primera característica del ordenamiento jurídico español es que **es un sistema que tiene unidad**. En el ordenamiento español **hay una pluralidad de normas y subsistemas, pero encontramos mecanismos para reconducir esta pluralidad a la unidad**. Hay un **único ordenamiento jurídico**, a pesar de que hay **varios subsistemas** (el del Estado central, los autonómicos, el comunitario). Las normas del Estado central también forman un subsistema dentro del ordenamiento español global. **Ninguno de los subsistemas es completo** (incluido el del Estado central); solo lo es el ordenamiento español global. Como hemos visto, de todo el conjunto de normas del ordenamiento español, la CE es su norma jurídica suprema, la norma que abre la cadena de validez y la que ordena la producción normativa.

La segunda característica del sistema es que **tiene una coherencia final**. El ordenamiento jurídico quiere ser coherente, es decir, **está dotado de reglas para resolver las contradicciones entre normas**, lo que se denomina **antinomias (contradicción real o aparente entre normas)**. ¿Qué sucede cuando dos normas válidas en el mismo tiempo se contradicen? Es preciso que haya unos criterios de aplicación. Y los hay: en plural, porque no siempre se resuelve por el criterio de jerarquía. **En caso de conflicto para encontrar la norma aplicable dentro del ordenamiento jurídico, encontramos cuatro criterios o reglas: la jerarquía, la temporalidad, la especialidad y la competencia** (que explicaremos en el apartado siguiente). Por lo tanto, a pesar de que pueda haber contradicciones entre normas, hay mecanismos para resolverlas, con una interpretación sistemática y conjugando estos cuatro criterios mencionados.

La **completitud** (o **compleción**) es una exigencia formal de cualquier ordenamiento que se base en una doble exigencia: la **obligación del juez de dar respuesta a todas las controversias jurídicas que se le planteen** y la **exigencia de que esta respuesta sea jurídica**, es decir, que se ajuste a las normas que integran el ordenamiento. Estas dos reglas son vigentes en el ordenamiento español; concretamente, el art. 1.7 del Código civil establece que «los jueces y tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido» (art. 1.7 Código civil). **Sin embargo, en la práctica, de vez en cuando hay casos no previstos**

por el ordenamiento jurídico. Son las denominadas lagunas jurídicas, los vacíos normativos. Y el juez tiene que dar una solución. Hay básicamente tres maneras de resolver las lagunas jurídicas:

- Con la **interpretación** más o menos flexible de las normas existentes.
- Con la **analogía**, que es un método de aplicación del derecho por medio del cual una norma que regula un caso determinado se hace extensiva a casos similares no previstos. Es necesario que haya una relación de parecido importante. El principio de legalidad supone la prohibición de la analogía en el ámbito penal o sancionador.
- Con la **aplicación de principios generales** como, por ejemplo, el que considera que aquello no jurídicamente prohibido está permitido.

El ordenamiento español es un sistema dinámico, es decir, puede integrar el cambio. Tiene mecanismos de dos tipos:

- Para la **modificación de normas (alterando los enunciados semánticos)**: reforma, derogación, anulación.
- Para adaptar o **cambiar el contenido sin alterar enunciados semánticos**: interpretación, mutación (modificación no formal de la norma jurídica, cambiando el significado sin modificar el texto). Los peligros de la mutación son evidentes: se afecta al principio de seguridad jurídica (que implica que tenemos que poder prever la norma aplicable y la interpretación que se hará de la misma); si no se hace con la unanimidad de los afectados, se puede perjudicar a alguien (mayoría o minoría).

Finalmente, **en un Estado compuesto como es el actual Estado español hay una pluralidad de centros de producción normativa** (y también de centros de aplicación). Estos varios centros de producción generan unos subordenamientos dentro del ordenamiento español (el ordenamiento o subordenamiento jurídico de las comunidades autónomas); **pero no solo hay pluralidad de centros de producción internos, también los hay externos**: varios organismos internacionales (como por ejemplo la Unión Europea con el derecho comunitario) con los respectivos tratados internacionales. Y para acabar de completar la visión de conjunto complejo, hay que recordar que aparte de la pluralidad de centros públicos de producción normativa (Estado central, comunidades autónomas, ayuntamientos, UE, etc.), también está la privada: estatutos de asociaciones, de sociedades, convenios laborales, contratos entre los ciudadanos, etc.

1.2. Las relaciones entre normas y entre subordenamientos

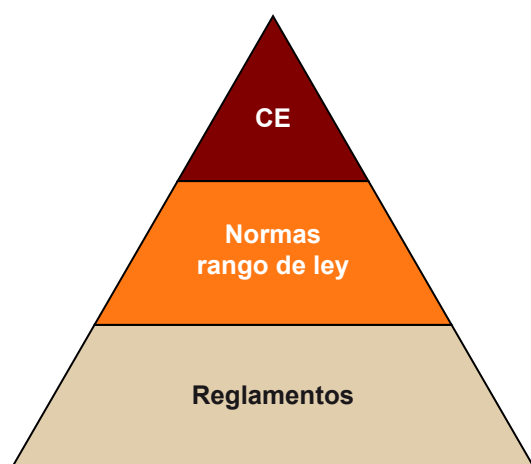
Hay que diferenciar lo que son reglas de relación entre normas dentro de un mismo ordenamiento y lo que son reglas de relación entre subsistemas o subordenamientos.

1.2.1. Las relaciones entre normas dentro de un mismo ordenamiento

Dentro de un mismo ordenamiento, para encontrar la norma aplicable a un caso concreto tenemos básicamente cuatro grandes reglas (o criterios de aplicación), que antes ya hemos mencionado al hablar de la pretensión de coherencia del ordenamiento. Son los criterios de jerarquía, temporalidad, especialidad (o especificidad) y el de competencia.

Criterio de jerarquía normativa

Este criterio está constitucionalizado en el art. 9.3 CE y reconocido también en el art. 1.2 del Código civil («no tendrán validez las disposiciones que contradigan otras superiores»), y reconocido todavía en el art. 6 de la LOPJ, al establecer que «los jueces y tribunales no aplicarán los reglamentos o cualquier otra disposición contraria a la Constitución, a la ley o a principios de jerarquía normativa». **La jerarquía normativa implica estructurar el ordenamiento jurídico en una escala de rangos o niveles.**



Esta pirámide reproduce el esquema clásico que ordena jerárquicamente las fuentes del derecho. Es la conocida pirámide de Kelsen.

El criterio de jerarquía normativa es claro y simple: **la norma de rango inferior no puede contradecir la superior**. O visto desde otra perspectiva: la norma de rango superior no tiene que respetar la inferior porque la puede modificar o derogar, es decir, dejar sin vigencia (desde el momento en que una norma es derogada, ya no se puede aplicar más). Para que una norma posterior pueda modificar o derogar otra anterior en el tiempo, tiene que ser del mismo rango o superior. Esta es la regla general, pero hay una excepción: el ordenamiento español prevé algunas reservas procedimentales. En estos casos en los que hay una reserva procedimental, una norma del mismo rango, pero que no

sea de aquel tipo específicamente previsto, no puede ni modificar ni derogar las normas que regulen aquellas materias reservadas. Es el caso, por ejemplo, de la ley orgánica (no se puede derogar si no es por otra ley orgánica).

El rango de la norma está relacionado con el órgano que la crea. Después veremos que hay excepciones, pero en principio las normas que crea un mismo órgano tienen el mismo rango. Como hemos visto, en el ordenamiento español hay básicamente tres niveles o tres rangos normativos: Constitución, normas con valor de ley y normas con rango reglamentario (reglamentos). Como regla general, el rango deriva del órgano que crea la norma: la CE, el pueblo español (que eligió a unos representantes que redactaron el texto que, una vez cerrado, fue sometido en su conjunto a referéndum); la ley, los representantes de este pueblo, y los reglamentos, el Gobierno, que en un régimen parlamentario como el español, es elegido por el Parlamento y tiene una legitimación democrática, pero más indirecta que el Parlamento (que es elegido directamente por los ciudadanos). Todos los órganos constitucionales que pueden hacer normas están legitimados democráticamente porque todos derivan directa o indirectamente del pueblo. En democracia, la soberanía recae en el pueblo y del pueblo derivan todos los poderes: **según si es más o menos directo el grado de conexión democrática de un órgano con quien es el soberano en un Estado democrático, la norma que haga tendrá un rango u otro** (CE, ley, reglamento).

Al hablar de este principio de jerarquía normativa, surgen dos conceptos importantes: **la validez y la vigencia** (y sus contrarios: la nulidad y la derogación). Dejando de lado un concepto sociológico de validez (una norma es válida si es obedecida o, en caso de desobediencia, se aplica efectivamente una sanción) y un concepto ético (una norma es válida cuando está moralmente justificada; y la validez, que se basa en la corrección, tiene que ser demostrada por medio de una justificación moral), **jurídicamente una norma es válida cuando es producida por el procedimiento previsto en el ordenamiento jurídico y no contradice materialmente una norma superior.** Una norma nula se tiene que expulsar del ordenamiento jurídico. **En cambio, la vigencia hace referencia a la temporalidad. Una norma es vigente cuando es aplicable,** es decir, desde que se incorpora al ordenamiento jurídico y hasta que una norma posterior la deroga. **La derogación pone fin a la vigencia.** En el ordenamiento jurídico español, las normas entran en vigor al cabo de 20 días de publicarse en el BOE, si la misma norma no prevé otro plazo, superior o inferior (es el periodo conocido como *vacatio legis*).

A partir de una declaración de nulidad o de una derogación, una norma ya no se puede aplicar más; por lo tanto, de cara al futuro, nulidad (falta de validez) y derogación (falta de vigencia) tienen la misma consecuencia (la norma no se puede aplicar más). La diferencia es en relación con el pasado: una norma nula no tendría que haber existido nunca, y los efectos producidos por una norma declarada nula también se tendrían que intentar anular de alguna manera, compensando si conviene; en cambio, una norma válida puede estar vigente durante un tiempo y posteriormente ser derogada por otra norma: pero los efectos que ha producido no hay que eliminarlos, porque mientras ha sido vigente era una norma válida; se deroga solo porque el legislador considera que la materia se tiene que regular de otro modo, no porque sea nula. En cambio, si se declara que una

norma es nula, se está diciendo que aquella norma no habría tenido que existir nunca, porque desde el momento en que se aprobó ya no tenía validez. Validez y vigencia son dos conceptos teóricamente claros pero, en la práctica, a veces el Tribunal Constitucional español ha hecho equilibrios: a pesar de que la inconstitucionalidad es un tipo de nulidad, en alguna ocasión el TC ha declarado un precepto inconstitucional y nulo, pero ha mantenido su vigencia de manera transitoria (STC 151/2017, de 21 de diciembre) o la inconstitucionalidad de un precepto, pero no su nulidad; es el caso de la Ley del IRPF de 1978, que el TC declaró once años después (1989) inconstitucional, pero no nula (STC 45/1989, de 20 de febrero). Así, a pesar de que el art. 39.1 LOTC establece que cuando una sentencia del TC declare la inconstitucionalidad, declarará igualmente la nulidad, han aparecido algunas sentencias que declaran la inconstitucionalidad, pero no la nulidad de los preceptos impugnados, con la voluntad de proteger la seguridad jurídica (art. 9.3 CE) y procurar que la restauración de la normalidad constitucional rota por la ley inconstitucional se produzca afectando lo mínimo posible a la seguridad del tráfico jurídico.

Criterio de temporalidad (o de sucesión cronológica)

La norma posterior puede derogar o modificar la anterior, siempre que sea del mismo rango o superior, y siempre que no haya una reserva procedimental en favor de algún tipo específico de norma.

La derogación pone fin a la vigencia. En general, la vocación de las normas es tener una vida indefinida. Son vigentes hasta que la misma norma lo establezca (y esto sucede muy pocas veces) o hasta que sea derogada. **La derogación puede ser total o parcial**, que es lo más frecuente (algunos artículos o parte de algún artículo). La derogación **puede ser expresa** (especificando la norma o las normas que deroga y si las deroga total o parcialmente) **o tácita** (una norma posterior regula una misma materia que una norma anterior de una manera no solo diferente, sino contradictoria). Las derogaciones tácitas provocan inseguridad en el aplicador del derecho.

Criterio de especialidad o especificidad

La norma más concreta prevalece sobre la más genérica. Ni la deroga ni la anula. La especialidad provoca la prevalencia, no afecta a la validez ni a la vigencia. La norma más genérica continúa siendo válida y vigente, pero en aquello que regule la más específica, se aplicará esta.

Ejemplos

El Código mercantil continúa vigente aunque surja una ley de sociedades (S. A., S. L., etc.).

La Ley general presupuestaria no se ve derogada por la Ley de presupuestos de cada año: prevalece esta última por posterior y por específica.

Criterio de competencia (o de procedimiento)

El criterio de competencia es un criterio de relación entre normas y después veremos que también es un principio de relación entre subsistemas (principio de competencia territorial).

El criterio de competencia establece que **determinadas materias tienen que ser reguladas por un tipo específico de norma**. Ya hemos visto que una de las características del ordenamiento jurídico español es que establece reservas

en favor de un órgano concreto o de un procedimiento específico. La competencia **requiere siempre una norma superior que establezca la reserva, en favor de un órgano o de un procedimiento**. Ya hemos comentado que un mismo órgano puede dictar normas con diferentes rangos si sigue procedimientos distintos.

Ejemplo: el Gobierno

El real decreto tiene rango reglamentario; pero como veremos más adelante, puede dictar otros dos tipos de normas con rango de ley: el real decreto-ley y el real decreto legislativo.

El criterio de competencia matiza, pues, el de jerarquía: si hay una reserva, el conflicto entre normas del mismo rango no se resuelve por jerarquía, sino que hay que examinar si se ha respetado o no la reserva fijada por la norma superior.

Ejemplo

Las materias reservadas por la CE a la ley orgánica no pueden ser reguladas ni por ley ordinaria, ni por real decreto-ley ni real decreto legislativo; todas tienen el mismo rango, pero la CE establece que determinadas materias solo pueden ser reguladas por ley orgánica, que es un tipo de ley que veremos que requiere, para ser aprobada, mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del texto.

Aplicación de los criterios

Para acabar este epígrafe de las relaciones entre normas, trataremos una cuestión importante. Estos cuatro criterios (jerarquía, temporalidad, especialidad y competencia) sirven para ayudar a encontrar la norma aplicable, pero **puede suceder que en un conflicto normativo se puedan aplicar no uno sino algunos de estos criterios, y que aplicando uno u otro se llegue a soluciones diferentes** (que se tengan que aplicar normas distintas según si elegimos un criterio u otro). ¿Qué sucede si hay conflicto entre estos criterios, cuál prevalece? No hay normas formalizadas, pero en general se puede decir que el criterio cronológico cede normalmente ante cualquier colisión con las otras reglas (tanto la competencia como la jerarquía y la especialidad se acostumbran a imponer sobre el criterio cronológico). Además, el criterio jerárquico también se impone generalmente sobre el de especialidad. El conflicto entre jerarquía y competencia en principio no se puede dar, porque cuando interviene uno no puede intervenir el otro (la competencia requiere una norma superior que establezca los ámbitos competenciales de las normas susceptibles de entrar en conflicto). En este sentido, podríamos decir que el criterio competencial se impone por encima de todos los otros.

1.2.2. Las relaciones entre subordenamientos

Las relaciones entre subordenamientos o subsistemas se basan fundamentalmente en el **principio de competencia territorial**, que ya hemos visto como regla de relación entre normas (también denominado en aquel contexto

principio de procedimiento). De acuerdo con el principio de competencia, sobre unas materias puede legislar el Estado central, sobre otras materias, la comunidad autónoma y aún respecto a otras, la Unión Europea.

¿Quién fija esta distribución de competencias?

En relación con la UE, los que han ido definiendo sus competencias e instituciones son los diferentes tratados constitutivos (que han tenido que firmar todos los estados que forman parte de la misma), **y la interpretación que ha hecho de estos el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE)**, que ha tenido una importancia decisiva en este terreno. Actualmente, las competencias de la UE son recogidas básicamente en el Tratado de la Unión Europea (que otorga a la UE la competencia para definir y llevar a cabo una política exterior y de seguridad común que incluya la definición progresiva de una política de defensa común) y el Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE, arts. 2 a 6). Las competencias de la UE pueden ser de cuatro tipos:

- **Exclusiva:** solo la UE puede actuar (artículo 3 del TFUE). Afectan a las competencias siguientes: unión aduanera, establecimiento de las normas sobre competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior, política monetaria de los estados miembros (cuya moneda sea el euro), conservación de los recursos biológicos marinos dentro de la política pesquera común y política comercial común. La Unión también dispone de competencia exclusiva para la celebración de un acuerdo internacional cuando esta celebración esté prevista en un acto legislativo de la Unión, cuando sea necesaria para permitirle ejercer su competencia interna o en la medida en que pueda afectar a normas comunes o alterar su alcance.
- **Compartida:** los estados miembros pueden actuar únicamente si la UE ha optado por no hacerlo (artículo 4 del TFUE). Las competencias compartidas entre la Unión y los estados miembros son principalmente en los siguientes ámbitos: mercado interior; política social (en los aspectos definidos en el TFUE); cohesión económica, social y territorial; agricultura y pesca, con exclusión de la conservación de los recursos biológicos marinos; el medio ambiente; protección de los consumidores; transportes; redes transeuropeas; energía; seguridad y justicia, los asuntos comunes en materia de seguridad y salud pública (los aspectos definidos en el TFUE).
- **Competencia para apoyar, coordinar o complementar la acción de los estados miembros:** son ámbitos en los cuales la UE no puede adoptar actos jurídicamente vinculantes que obliguen a la armonización de las legislaciones y reglamentaciones estatales (artículo 6 del TFUE). En su finalidad europea, los ámbitos de estas acciones son: la protección y mejora de la salud humana; la industria; la cultura; el turismo; la educación, la formación profesional, la juventud y el deporte; la protección civil, y la cooperación administrativa.

- Competencia para tomar medidas que garanticen la coordinación de las políticas de los estados miembros (artículo 5 del TFUE). Estas competencias para garantizar la coordinación de las políticas de los estados miembros se dan en tres ámbitos: políticas económicas (y prevé que se aplicarán disposiciones particulares en los estados miembros que tengan el euro como moneda); políticas de ocupación (en particular, definiendo las orientaciones de estas políticas), y políticas sociales.

En el ámbito interno, la distribución de competencias queda definida de la manera siguiente: **la Constitución establece una reserva competencial a favor del Estado central** (art. 149 CE) **y el estatuto de cada comunidad autónoma establece las competencias que asume aquella comunidad, de acuerdo con lo que establece la CE** (arts. 148 y 149). Así, cada estatuto de autonomía creó nuevas instituciones a las cuales otorgó competencias normativas, es decir, les reservó determinadas materias sobre las cuales pueden utilizar la potestad de hacer normas (leyes o reglamentos). Y en virtud de esta reserva competencial, las normas del Estado central que puedan regular estas mismas materias (para otras comunidades autónomas que no hayan asumido aquella competencia), aunque sean posteriores y de rango jerárquico superior, **no pueden derogar las normas autonómicas**. Porque **entre el Estado central y las comunidades autónomas no rige el principio de jerarquía**. Ni las leyes estatales son superiores a las autonómicas, ni las autonómicas son superiores a las estatales.

Es importante tener claro que las leyes autonómicas (aprobadas por los respectivos parlamentos autonómicos) ni son superiores ni están subordinadas a las leyes del Estado (aprobadas por las Cortes Generales); y el mismo criterio respecto a las estatales. No rige el principio de jerarquía sino el de competencia (el de distribución de las materias que cada cual puede regular).

Ahora bien, **en el ámbito interno**, las relaciones entre los subordenamientos del Estado central y los autonómicos, **la regla general del principio de competencia es matizada en algunos casos por los principios de prevalencia y de supletoriedad del derecho estatal**. Y en el ámbito de la UE, **el principio de competencia también debe ser complementado por otros dos principios básicos: la eficacia directa del derecho comunitario y la primacía del derecho comunitario sobre el interno**.

Ved también

Trataremos los principios de prevalencia y de supletoriedad del derecho estatal en el apartado «Las relaciones entre el ordenamiento jurídico estatal y los autonómicos».

Volveremos sobre la primacía del derecho comunitario sobre el interno en el apartado «El derecho comunitario europeo» de este mismo módulo.

2. La Constitución como norma jurídica suprema

La Constitución española de 1978 es la norma jurídica suprema del ordenamiento jurídico español y la que contiene las reglas que fundamentan el orden jurídico y político del Estado.

A continuación, analizaremos brevemente cada una de estas tres notas definitorias de la Constitución: carácter normativo, supremacía formal y contenido político fundamental (supremacía material).

2.1. El carácter normativo de la Constitución

El valor normativo de la Constitución es uno de sus rasgos definitorios. **La Constitución es derecho, forma parte del ordenamiento jurídico y, por lo tanto, sus mandatos vinculan jurídicamente los poderes públicos y los ciudadanos.** Sin embargo, históricamente no siempre ha sido así: al contrario, la historia constitucional española ha sido dominada por documentos constitucionales con valor meramente político o programático. En cambio, en la actualidad, el TC ha declarado en múltiples ocasiones que los preceptos de la CE son origen inmediato de derechos y obligaciones, y no meros principios programáticos (STC 21/81, de 15 de junio) y que la CE es precisamente esto: la norma suprema del ordenamiento jurídico y no una declaración programática (STC 80/1982, de 20 de diciembre).

Las fuerzas políticas que participaron en la elaboración de la Constitución manifestaron claramente su voluntad de que fuera una norma jurídica y **el mismo texto constitucional se autoatribuye eficacia normativa**, cuando establece que «los ciudadanos y los poderes públicos quedan sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico»⁽¹⁾ (art. 9.1 CE). **El carácter normativo de la Constitución se manifiesta también en su disposición derogatoria.** Solo una norma jurídica puede derogar otras normas jurídicas⁽²⁾. La disposición derogatoria de la CE consta de tres apartados. En los apartados 1 y 2, encontramos cláusulas derogatorias expresas y determinadas; la disposición derogatoria tercera es una disposición expresa pero de carácter genérico⁽³⁾: deroga todas las normas anteriores que se le opongan. No deroga todas las normas anteriores a la Constitución de 1978, **deroga solo aquellos preceptos** (pueden ser solo algunas partes de una norma o de un artículo) **que sean contrarios a la CE.**

El incumplimiento de la Constitución es sancionable. **Para garantizar la normatividad de la CE, hay unos procedimientos en manos de los órganos jurisdiccionales.** Si el incumplimiento proviene del legislador, el Parlamento español (Cortes Generales) o los autonómicos, quien lo controla es el Tribunal

⁽¹⁾La CE no vincula solo los poderes públicos (noción clásica de constitución), sino también los ciudadanos (art. 9.1 CE).

⁽²⁾Las derogaciones pueden ser expresas o tácitas (la norma posterior regula la misma materia de forma nueva: diferente y contradictoria con la anterior).

⁽³⁾Disposición derogatoria 3.ª CE: «quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo que establece esta Constitución».

Constitucional (principalmente, mediante el recurso de inconstitucionalidad o la cuestión de inconstitucionalidad); si el incumplimiento de la Constitución proviene del ejecutivo (Gobierno del Estado, de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos), quien lo ha de controlar es el poder judicial, en concreto los juzgados del contencioso-administrativo; finalmente, si quien incumple algún aspecto de la Constitución es el poder judicial, la garantía la encontramos en el sistema de recursos del mismo poder judicial y en el TC (recurso de amparo).

2.2. El carácter supremo y fundamental de la Constitución: supremacía formal y material

La CE no es una norma jurídica más del ordenamiento, sino su norma suprema, y esto supone que se sitúe **jerárquicamente sobre todas las otras, incluyendo las leyes**. Esta **supremacía formal, jerárquica, de la CE, no se puede desvincular de su contenido político**: son las reglas que fundamentan el orden estatal. La Constitución es la norma jurídica que crea y regula el Estado. Son las «reglas de juego» del Estado.

La CE establece:

- Los valores y los principios en los cuales se fundamenta el Estado.
- Los derechos y libertades de los ciudadanos.
- Las reglas básicas de la organización y el funcionamiento de las principales instituciones del Estado, como por ejemplo el Parlamento, el Gobierno, el poder judicial, el TC, etc.
- Unos principios y unos procedimientos en relación con la organización territorial del Estado.
- Su propio procedimiento de reforma, puesto que solo puede ser reformada por el procedimiento específico que ella misma establece.

Teniendo en cuenta este **contenido político** de la Constitución, el Tribunal Constitucional ha afirmado que **la CE es una norma cualitativamente diferente de las otras**, no solo porque es jerárquicamente superior a las otras y les otorga validez, sino **porque contiene un marco básico de principios y valores que sirven de fundamento del orden jurídico y político**. La CE **no es una norma neutra** que tan solo establezca los órganos y los procedimientos para adoptar decisiones; **fija límites a la actuación de los poderes públicos**.

Junto con la supremacía formal, podemos hablar de una supremacía material de la CE: la validez de las normas y, en general, de la actuación de los poderes públicos depende del hecho de que sean compatibles con el contenido de las normas constitucionales.

Ejemplo

Una ley aprobada siguiendo todos el requisitos procedimentales y por mayoría absoluta en las Cortes Generales que estableciese la pena de muerte para un determinado delito cometido por los ciudadanos no militares en tiempos de paz, ¿sería una ley válida? No, una ley así sería materialmente contraria al art. 15 de la CE.

Por otro lado, **la supremacía de la CE también está vinculada a su origen y a su elaboración.** La CE es obra del poder constituyente, es decir, del pueblo español, que según la misma CE es en quien recae la soberanía. De hecho, el conjunto de la ciudadanía española, con unos condicionantes importantes que explicaremos más adelante, eligió unas Cortes (15 de junio de 1977), que son las que elaboraron la CE y, posteriormente, cuando ya estaba completamente redactada y aprobada por estos representantes, la ratificó en referéndum el 6 de diciembre de 1978. La CE adquiere inicialmente su legitimidad del hecho de provenir de la voluntad de la comunidad a la que va dirigida y es la CE la que legitima los órganos del Estado, que deben su existencia y sus poderes a la CE.

Este carácter supremo de la CE se pone de manifiesto en la misma Constitución, en el art. 9.1 (los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico), pero es más claramente deducible del hecho de que **la CE contiene dos mecanismos aseguradores de su supremacía normativa:**

- **El Tribunal constitucional** (título IX de la CE): solo partiendo del hecho de que la CE es la norma suprema tiene sentido la existencia de un órgano jurisdiccional que puede declarar la nulidad de las leyes que la contradigan (art. 161.1 CE).
- **La rigidez constitucional:** solo si la CE tiene el carácter de norma suprema tiene sentido impedir su reforma al legislador ordinario.

Finalmente, hay que tener presente que **la Constitución, como norma suprema**, cumple dos funciones esenciales en relación con el ordenamiento jurídico:

- **Es la norma que abre la cadena de validez.** La CE es la norma de la que deriva la validez de todas las otras normas del ordenamiento jurídico español.

- **Es la norma que ordena la producción y la aplicación** (administrativa y judicial) **del derecho**. Es la *norma normarum* (la norma de las normas), la norma que regula los aspectos básicos de la producción del resto de las normas del ordenamiento jurídico (quién puede hacerlas, con qué procedimientos y qué límites deben tener sus contenidos). **La CE toma las grandes decisiones en relación con la producción normativa y la aplicación del derecho.**

En síntesis, la CE no es solo la norma jurídica suprema del ordenamiento sino que es la norma fundamental y fundamentadora del ordenamiento jurídico. Tiene una supremacía formal (jerárquica) y material (los principios y valores que contiene operan como límite a la actuación de los poderes públicos, de modo que esta y la validez de las normas dependen de su compatibilidad con el contenido de las normas constitucionales).

2.3. Eficacia de la Constitución

A la hora de interpretar las constituciones, ya hemos visto que la vaguedad semántica es a menudo una de sus características. Es el caso de la Constitución española, pero además hay que tener en cuenta que **tiene una estructura normativa interna compleja**: está integrada por normas concretas que pueden ser aplicadas directamente por un juez, pero también por preceptos muy abiertos, muy principales. De hecho, la misma naturaleza de la Constitución significa que una gran parte de sus preceptos tengan una estructura principal; en el caso español, este fenómeno se produce básicamente por tres motivos:

- **Debido al proceso de elaboración**: la CE se hace por un pacto político entre varias fuerzas con voluntad de consenso. **La ambigüedad y la polivalencia del contenido de muchos de los preceptos constitucionales es una técnica consciente para intentar llegar a acuerdos cuando no hay consenso**. Los redactores de la Constitución **optaron por posponer todas las cuestiones en las que no había consenso**, y muy especialmente la que era la cuestión constitucional «clave»: la organización territorial del Estado, sobre la cual los partidos políticos mantenían posiciones contradictorias y los distintos territorios presentaban posiciones muy diferentes. Así, **la Constitución, más que elaborada a partir del consenso, fue redactada para hacer posible el consenso**: cuando había más consenso «se cerraban» más las cuestiones (se concretaba más) y **en las materias en las que no había tanto consenso se deja más «abierto»**.

La Constitución cierra la cuestión de los derechos fundamentales y las libertades públicas, el tema de la participación política y todos aquellos aspectos relacionados con los procedimientos para decidir (aquello que podríamos llamar las reglas de juego); lo que clásicamente se ha considerado el núcleo de una constitución liberal democrática; aquello materialmente constitucional. En cambio, deja abiertos algunos aspectos importantes en relación con la organización territorial del Estado (de hecho, no establece el Estado de las autonomías, sino que solo lo posibilita) o todavía más abierto todo lo que hace

referencia a los derechos sociales y en especial los principios rectores de la política social y económica (Capítulo III del Título I).

El tan alabado consenso constitucional, más que un compromiso previo y consciente de los principales protagonistas, fue en gran medida consecuencia de los resultados de las elecciones de 1977 y tuvo algunos inconvenientes: exclusión de algunas minorías políticas importantes, devaluación de los debates parlamentarios por el secretismo de las negociaciones clave, y desmovilización cívica (apatía social, creciente abstencionismo y crisis internas en casi todos los partidos), al margen de no aclarar el alcance de muchas disposiciones constitucionales genéricas, ambiguas o contradictorias que han dado un margen de intervención al Tribunal Constitucional que se puede considerar excesivo.

- **Porque la CE quiere garantizar su permanencia:** quiere posibilitar y garantizar la alternancia política sin necesidad de modificar el texto constitucional. La CE **quiere ser un marco lo bastante amplio y flexible** para que pueda ser concretada por opciones políticas muy distintas sin necesidad de reformarla.

De hecho, han gobernado diferentes mayorías parlamentarias desde la UCD, el PSOE o el PP y han aplicado sus programas sin necesidad de reformar la CE; y seguramente, si gobernarán otras fuerzas políticas (Podemos o IU, por ejemplo) podrían desarrollar su programa (o buena parte de su programa) dentro de la CE. Por lo tanto, la Constitución tiene diferentes posibilidades de ser desarrollada, a pesar de que también tiene límites (no todo tiene cabida en ella).

- **Porque la CE tiene que dejar un margen de creación al legislador,** ya que el legislador no es ni debe ser un mero ejecutor de la CE (en cambio, el Gobierno sí lo debe ser respecto a la ley cuando aprueba un reglamento).

Por todo esto, y por las diferentes funciones que cumple como norma fundamental, **en la CE hay diferentes tipos de normas** (preceptos) constitucionales:

- **Los principios estructurales** (Estado social y democrático de derecho; los principios de unidad y de autonomía).
- **Los principios del art. 9.3 CE** (la jerarquía normativa, la seguridad jurídica, la publicidad de las normas, etc.).
- **Los valores del art. 1.1** (la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político).
- **Los mandatos al legislador** (por ejemplo, los de los artículos 8.2, 13.4, 18.4, 54, 92.3 y 107, entre muchos otros).
- **Los preceptos finalistas** o de programación (como los principios rectores de la política social y económica –en el capítulo III del título I de la Constitución, arts. 39 a 52 CE–).
- **Las normas organizativas** (ya sean constitutivas de órganos como el Gobierno –art. 97– o el Tribunal Supremo –art. 123–, o para regular su estructura interna, como en el caso de las Cortes Generales –arts. 66 y 69– o para

atribuir competencias a órganos públicos como la Corona –art. 62– o el Ministerio fiscal –art. 124–).

- **Las normas reguladoras** (por ejemplo, reguladoras del sistema de producción normativa –arts. 81 a 86, 93 a 96 o 147 CE– o de materias concretas como las lenguas oficiales, la bandera o la capital –arts. 3 a 5 CE–, o la mayoría de edad –art. 12–).

Toda la Constitución es norma jurídica, pero tiene diferentes grados de eficacia según si el precepto en concreto posee una u otra estructura normativa.

Hay algunas normas directamente aplicables por los jueces y tribunales para resolver casos concretos, como, por ejemplo, los preceptos que regulan los derechos propiamente fundamentales. Se puede reclamar al juez directamente su aplicación aunque no haya ley que las desarrolle; sin embargo, no todos los preceptos constitucionales son de aplicación directa. **La mayoría de los preceptos constitucionales necesitan un desarrollo legislativo**, que se hará en función de la orientación política de la mayoría parlamentaria que haya en el Parlamento en cada momento. Por lo tanto, **los diferentes preceptos constitucionales tienen distintos grados de eficacia, en una gradación** que va desde la eficacia meramente orientadora, la interpretativa, la eficacia mediata y hasta la eficacia inmediata.

2.4. Elaboración y reforma de la Constitución española

En el módulo «El Estado, la constitución y el constitucionalismo» hemos visto cómo **los procedimientos de elaboración de una constitución inciden directamente sobre su legitimidad**. Una constitución democrática se considerará legítima en la medida en que sea efectivamente el producto de la voluntad del poder constituyente, es decir, del pueblo, expresada libremente en el momento de su elaboración. Por lo tanto, **la legitimidad democrática de la constitución proviene del mismo proceso constituyente y del hecho de que el texto constitucional responda realmente a las expectativas y los valores del pueblo** (Fossas y Pérez Francesch). Sin embargo, la legitimidad de una constitución no queda establecida y fijada para siempre en el momento de ser elaborada, sino que **dependerá también de si el ejercicio de los poderes constituidos respeta el texto constitucional y, a la vez, si este texto y esta práctica continúan respondiendo a la voluntad y a las necesidades y conveniencias del pueblo**, que renueva continuamente a sus integrantes. Por este motivo conviene conocer el proceso constituyente y compararlo con el procedimiento de reforma de la constitución, para plantearse en el caso con-

creto hasta qué punto se puede considerar legítimo que las generaciones pasadas condicionen con un procedimiento rígido de reforma la voluntad de las generaciones presentes y futuras.

2.4.1. La elaboración de la Constitución española de 1978

La actual Constitución de 1978 fue elaborada en un proceso constituyente *de facto*, guiada por la Ley para la reforma política de 1977 (LPRP), octava y última de las leyes fundamentales de la dictadura de Franco⁴. Una interpretación de esta ley permitió que las Cortes bicamerales surgidas de las elecciones del 15 de junio de 1977, sin estar convocadas formalmente como constituyentes, iniciaran de hecho un proceso constituyente porque la mayoría de las fuerzas políticas con representación parlamentaria acordaron fijarse esta tarea como prioritaria, aunque no única. La Constitución de 1978 fue el resultado de un proceso constituyente que se desarrolló durante la transición política, con unos condicionantes importantes. La Constitución del 78, como todas, vino condicionada por el contexto en el que se elaboró. Todos los condicionantes de la transición política lo fueron también, en mayor o menor medida, del proceso constituyente.

Para algunos autores como F. J. Bastida, J. L. Requejo y J. Varela, no se podría hablar propiamente de proceso constituyente en el caso de la transición española:

«Para que exista un proceso constituyente es preciso que se produzca una ruptura entre el viejo orden constitucional y el nuevo, de tal forma que la Constitución nazca al margen del procedimiento de revisión constitucional establecido. Un proceso es verdaderamente constituyente, pues, cuando, a la inversa de lo que ocurre en un proceso de revisión constitucional, no existe nexo jurídico alguno entre la vieja y la nueva legalidad, con independencia de la mayor o menor continuidad política. Sentadas estas premisas, el proceso constitucional español que culminó con la aprobación del texto constitucional de 1978 no puede calificarse de constituyente. Se trató, por el contrario, de un proceso de revisión total de las Leyes Fundamentales del franquismo.»

F. J. Bastida, J. L. Requejo, J. Varela (1992). *Derecho constitucional. Cuestionario comentado* (pág. 180). Barcelona: Ariel.

En este sentido, pero yendo más allá de las precisiones técnico-jurídicas, también se pronuncia José Luis L. Aranguren:

«La actual Constitución española no surgió, sin duda porque no era posible al no haberse producido la ruptura con el régimen anterior, de un auténtico proceso constituyente, sino que fue elaborada, en constante tira y afloja, por las fuerzas políticas representativas. La constitución real del país, mientras los parlamentarios redactaban la “papela” llamada Constitución, era la de una estructura (o constitución) política consistente en la unidad Monarquía-Ejército, poseedora de la soberanía de hecho.»

José Luis L. Aranguren (1983). *España: una meditación política* (pág. 30). Barcelona: Ariel.

Los condicionantes de la transición política

La transición de la dictadura franquista al régimen que estableció la nueva Constitución se produjo en una situación compleja debida a la interferencia de varios factores como, por ejemplo, la crisis económica continuada y el te-

⁽⁴⁾Ley 1/1977, de 4 de enero, para la reforma política: fue aprobada el 18 de noviembre de 1976 por las Cortes franquistas, al recibir el apoyo de 435 de los 531 procuradores (81 % a favor), y sometida a referéndum el 15 de diciembre posterior, con una participación (según las autoridades de la época) del 77 % del censo y un 94,17 % de votos a favor.

Lectura recomendada

Marcel Mateu (1999). «Dèficits democràtics en el procés d'elaboració de la Constitució». *Diàlegs, revista d'estudis polítics i socials* (vol. 2, núm. 4, págs. 49-69). Barcelona.

rorismo de ETA y el GRAPO, que se superponía a la tensión existente en el seno de las Fuerzas Armadas y a la movilización de sectores civiles orientados por actitudes involucionistas. Sin embargo, la transición política vino especialmente marcada, como mínimo, por otros cuatro condicionantes:

- **La coalición electoral del Gobierno español** –la Unión del Centro Democrático (UCD), la principal protagonista de la transición– **concurrió con notable ventaja a las elecciones del 15 de junio de 1977**, gracias al control de los resortes del poder: con un presupuesto altísimo respecto al resto de los partidos políticos, además de controlar casi toda la Administración local y provincial, la cadena de radio y prensa del Movimiento y la RTVE, fue favorecida por el marco legal, previamente pactado por los «reformistas» y los «continuistas» del franquismo, que incluía unas reglas electorales que aseguraban una sobrerrepresentación de las zonas rurales y menos pobladas y una «prima» en escaños para los dos partidos mayoritarios; y **además, no todos los partidos políticos fueron legalizados formalmente antes de estas elecciones**.

Así, los partidos políticos situados más a la izquierda del Partido Comunista (PCE) y los declarados republicanos (como Esquerra Republicana de Cataluña) no fueron legalizados formalmente hasta después de estas primeras elecciones en las que se eligieron las Cortes que elaboraron la Constitución; así, por ejemplo, ERC (que había sido el partido mayoritario en el último periodo de democracia en Cataluña) tuvo que concurrir camuflada dentro de una coalición electoral (Esquerra de Cataluña) en la que también estaba el no legalizado Partido del Trabajo de España (PTE).

- Contrariamente a los cánones democráticos, **las Cortes que actuaron como constituyentes no fueron elegidas por los ciudadanos en su totalidad**, sino que hasta una quinta parte del Senado (41 senadores) fueron elegidos por el rey, que había sido designado por el dictador Franco saltándose la línea sucesoria monárquica.

José Manuel Roca, en relación con esta prerrogativa real, destaca que:

«La elección recayó, en su mayoría, en personas vinculadas al viejo régimen, 19 de los designados habían sido ya procuradores en las Cortes orgánicas, 16 en la última legislatura y 14 en más de una.»

(«20è aniversari de la Constitució. Peculiaritats del darrer procés constituent», *L'Avenç*, núm. 231, 1998, pág. 12).

De hecho, los senadores finalmente designados por el rey respondieron más a una diversidad profesional (juristas, literatos, militares, economistas) que ideológica, y si bien no serían un modelo de cromatismo sociopolítico, tampoco se incorporaron en bloque a ningún grupo político.

- **Los medios controlados por el Movimiento continuaron teniendo un papel relevante al servicio del aparato estatal**. Los nuevos medios democráticos aparecen progresivamente a partir de 1976, pero no solo se tendrán que enfrentar a deficiencias estructurales y falta de publicidad en un contexto de crisis económica, sino que deberán superar los residuos de



Propaganda electoral de las primeras elecciones legislativas el 15 de junio de 1977, de las cuales surgieron las Cortes *de facto* constituyentes.



Si Hitler o Mussolini hubieran elegido a su sucesor, como hizo Franco, ¿habrían podido ser jefes de Estado en una Alemania o Italia en democracia?

autocensura, alimentados por el miedo y la amenaza, y la acción pública de jueces y de fiscales (impulsada desde los mismos órganos de la Administración), que hizo aumentar considerablemente la actividad jurídica en contra de los periodistas.

El Movimiento Nacional es la denominación del conjunto de fuerzas políticas que se adhirieron al alzamiento militar del 18 de julio de 1936 y constituyeron posteriormente el partido único del régimen franquista (FET y de las JONS). Sus principios, totalitarios y fascistas, proclamados en la *Ley Fundamental de Principios del Movimiento Nacional* de 1958, constituían la ideología oficial de la dictadura de Francisco Franco. El exjefe del Estado español, el rey Juan Carlos I, juró en su coronación (22 de noviembre de 1975) cumplir y actuar según las *Leyes Fundamentales del Reino*, entre las cuales estaba incluida la *Ley Fundamental de Principios del Movimiento Nacional*.

La prensa del Movimiento, después encuadrada en un organismo que toma el nombre de Medios de Comunicación Social del Estado, estaba formada por una treintena de diarios que funcionaban en régimen altamente deficitario gracias al presupuesto del Estado; a estos diarios hay que sumar más de una treintena de emisoras locales (que en conjunto constituían el antiguo aparato de la propaganda franquista), y la televisión (RTVE), la única que había, el ejemplo más claro de parcialidad y sometimiento al poder constituido, que aseguraba que los ciudadanos del Estado vieran y escuchasen aquello que unos pocos querían que vieran y escuchasen. Después de un largo periodo de dictadura en el que se controlaba la noticia, se creaba artificialmente, se manipulaba o se silenciaba, el papel de los medios de comunicación no cambió instantáneamente. Hasta el 6 de octubre de 1977 –pasadas, por lo tanto, las primeras elecciones– no se estableció la liberalización de los servicios informativos para las emisoras de radio, al suprimirse mediante real decreto la obligatoriedad (vigente desde la guerra del 36-39) de conectar con «el diario hablado» de Radio Nacional. La información política en la radio dejaba así de estar exclusivamente en manos oficiales, lo cual abrió un nuevo panorama de mayor libertad que parece que influyó mucho en el auge de este medio durante la transición.



El rey Juan Carlos I juró por Dios y sobre la Biblia cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales franquistas y guardar lealtad a los principios del Movimiento Nacional del régimen franquista, pero tres años después, al promulgar la Constitución, no la juró, tal y como establece el art. 61 CE para sus sucesores.

- **Los poderes del Estado no estaban todavía sujetos a un control democrático.** No solo la Administración local, que aún no había sido renovada democráticamente (puesto que las elecciones municipales tuvieron lugar con posterioridad a la aprobación de la Constitución), sino que los aparatos del Estado actuaron como freno de los cambios políticos, y especialmente las Fuerzas Armadas –pero no solo estas dentro del aparato del Estado–, con clara hostilidad hacia el proceso democrático, y aportaron un

elemento tan real como difícil de medir: el miedo (el *ruido de sables*, en expresión de la época).

En pleno proceso de elaboración de la Constitución se produjo, como mínimo, un intento de golpe de Estado (la llamada Operación Galaxia). Pero quizá más importantes que esta forma de actuación –aunque más discretos– fueran otros tipos de intervención que se dieron, especialmente por parte de la cúpula militar, en los niveles de *influencia* o de *chantaje* (las «sugerencias» que venían de «los medios castrenses»). Los sucesivos proyectos a lo largo del proceso de elaboración de la Constitución fueron modificados, que se sepa, al menos cuatro veces como consecuencia de la presión militar, entre las cuales, la más importante de todas: obligaron a reformular el art. 2, introduciendo el concepto de *Nación española, patria común e indivisible*. Sin embargo, no se tendría que olvidar que las Fuerzas Armadas aún tuvieron otras formas de intervención en el proceso de elaboración de la Constitución, como por ejemplo que a las Cortes constituyentes de 1977-1978 pertenecieron nueve militares (algunos de ellos de muy alta graduación), de los cuales cuatro eran senadores por designación real y otros cuatro procedían de los cuerpos jurídicos de las Fuerzas Armadas; en este contexto de presión, su influencia fue más allá de aquello que la lógica aritmética les permitía.

Lectura recomendada

Bonifacio de la Cuadra; Soledad Gallego-Díaz (1981). *Del consenso al desencanto*. Madrid: Editorial Saltés.

Durante todo este periodo de la transición, el rey tiene el derecho como jefe del Estado no solo a reinar, sino también a gobernar, puesto que puede presidir y tomar parte activa en el Consejo de Ministros. El rey confirma a Arias Navarro –un genuino continuista– en la presidencia del Gobierno. **El primer Gobierno de la monarquía no lleva a cabo ningún paso relevante para el avance de la democracia** y hasta julio de 1976 (medio año después de ser coronado) el rey no nombra su segundo Gobierno que, presidido por Adolfo Suárez, **iniciará un proceso reformista**. Un proceso de «reforma pactada» del régimen autoritario, porque durante toda una primera fase de la transición – que llega hasta las elecciones de junio de 1977– las negociaciones y los pactos decisivos tuvieron lugar entre los *reformistas* y los *continuistas* del franquismo. **Durante esta fase preelectoral del proceso, no hubo prácticamente cooperación real entre el Gobierno reformista y la oposición rupturista**. En estas transacciones «desde arriba» entre la fracción blanda-reformista y la fracción dura-continuista de los franquistas, la oposición antifranquista no intervino de manera significativa. La única negociación importante entre el presidente Suárez y un miembro de la oposición se llevó a cabo, en secreto, con el líder del Partido Comunista, Santiago Carrillo, para su legalización.

Como resultado de esta legalización (hecha por sorpresa, durante la Semana Santa de 1977), los comunistas del PCE, e igualmente el resto de los principales partidos de la oposición, aceptaron el marco legal de la reforma previamente pactada por los reformistas y continuistas del franquismo. El pacto para la reforma dio una posición de ventaja a los antiguos gobernantes, especialmente para mantener la forma monárquica del Estado y configurar un primer diseño institucional que les fuera relativamente favorable. Y así, es importante señalar que durante esta fase de reforma pactada se estableció la monarquía, un régimen parlamentario con dos cámaras asimétricas y un sistema electoral basado en un principio de representación proporcional solo en el Congreso y mayoritaria en el Senado, la circunscripción provincial y un mínimo de diputados por provincia que, en conjunto, dio –y da, porque en sus grandes rasgos no ha variado– una notable ventaja a los dos partidos mayoritarios.

Después de las elecciones, cuando se comprobó que, en contra de lo que se esperaba, las candidaturas gubernamentales habían obtenido una mayoría insuficiente en las nuevas Cortes, **los reformistas de Suárez tuvieron que abandonar entonces la reforma limitada que habían preparado y aceptaron la cooperación de los partidos de la antigua oposición antifranquista**, básicamente los socialistas, los comunistas, los del Pacto Democrático por Cataluña y, en menor medida, el PNV. **El Gobierno y casi todos los partidos firmaron los «Pactos de la Moncloa»** sobre política económica, acordaron la creación de gobiernos preautonómicos en Cataluña, el País Vasco y Galicia, que más adelante fueron reproducidos en el resto del Estado, y procedieron a elaborar una constitución. **Es la segunda fase de la transición, la «ruptura pactada» entre los reformistas del franquismo y la oposición democrática**, en la que se constitucionalizan los derechos fundamentales y las libertades de los ciudadanos, y se inicia la descentralización del Estado en las comunidades autónomas.

Las principales etapas del proceso constituyente español que llevó a la aprobación de la CE de 1978 se pueden sintetizar en las siguientes:

1) Redacción: después de las elecciones del 15 de junio de 1977, se constituyó en el Congreso de los Diputados la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Libertades Públicas.

La Comisión de Asuntos Constitucionales y de Libertades Públicas del Congreso de los Diputados estaba formada por 36 miembros: 17 de la UCD, 13 del PSOE, 2 de AP, 2 del PCE, y 2 de la Minoría Vasca-Catalana. En la ponencia de siete parlamentarios que redactó el primer proyecto había una relativa pluralidad ideológica y territorial, pero no de género, porque los siete eran hombres; fue integrada por: J. P. Pérez Lorca, M. Herrero de Miñón y G. Cisneros (UCD), G. Peces-Barba (PSOE), J. Solé Tura (PCE), M. Fraga Iribarne (AP) y M. Roca Junyent (Minoría Vasca-Catalana).

El día 1 de agosto se nombró una ponencia de siete parlamentarios que hicieron la primera redacción del texto. Finalmente, el anteproyecto se publicó en el *Boletín Oficial de las Cortes*, el 5 de enero de 1978.

2) Discusión y aprobación en el Congreso de los Diputados: después de presentarse más de mil enmiendas, se aprobó en Comisión y finalmente en el Pleno del Congreso el 21 de julio.

3) Discusión y aprobación en el Senado: también se presentaron unas mil enmiendas, y se discutieron asimismo en Comisión y en Pleno hasta el 5 de octubre.

4) Conciliación entre las dos cámaras: se formó una Comisión Mixta paritaria Congreso-Senado, siguiendo lo que disponía la LRP, que acordó un texto el 25 de octubre.

5) Aprobación por cada una de las cámaras: separadamente, aprobaron el texto el 31 de octubre de 1978.

El resultado de la votación fue el siguiente:

Congreso de los Diputados: Sí: 325 (94,1 %); No: 6 (1,8 %); Abstenciones: 14 (4,1 %).

Senado: Sí: 226 (94,4 %); No: 5 (2,3 %); Abstenciones: 8 (3,3 %).

6) Aprobación por referéndum: se celebró el 6 de diciembre.

El resultado de la votación fue el siguiente:

Electores: 26.632.180

Participación: 67,11 %

Abstención: 32,89 %

Votos a favor: 87,87 % sobre los votos emitidos; 58,97 % sobre el total de electores

Votos negativos: 7,83 %

Votos en blanco: 3,55 %

Votos nulos: 0,75 %

7) Promulgación y publicación: fue promulgada por el rey el 27 de diciembre, se publicó en castellano, catalán, gallego y vasco en el *Boletín Oficial del Estado* (BOE) del 29 de diciembre de 1978, y entró en vigor el mismo día.

El rey promulgó la Constitución el 27 de diciembre, pero no se publicó, como sería lógico, en el BOE al día siguiente (día en el que tradicionalmente se hacen bromas en el Estado español), sino el 29 de diciembre de 1978, día que entró en vigor.

Las Cortes que habían aprobado la Constitución se disolvieron, según lo que disponía el mismo texto constitucional (disposición transitoria octava), y el 1 de marzo de 1979 se celebraron nuevas elecciones legislativas, cuyo resultado permitió constituir la primera legislatura constitucional. **El proceso constituyente duró unos dieciséis meses, un periodo relativamente largo** (como referencia, el de la Segunda República duró solo seis).

Lectura recomendada

Clara Marsan (2018). «¿Y las “founding mothers”?». *El Periódico* (09/03/2018, pág. 9). Consultable en la red: arxiu.elperiodico.cat/ed/20180309/pag_009.html
Artículo que pone de manifiesto el muy bajo porcentaje de mujeres que había en el Parlamento constituyente español.

2.4.2. La reforma de la Constitución española de 1978

El título x de la CE contiene el conjunto de previsiones para la reforma constitucional. **La regulación de la reforma constitucional la encontramos en los artículos 166 a 169 CE**, desarrollados por el RCD (arts. 146 y 147), y por el RS (arts. 152 a 159), además de la LO 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las diferentes modalidades de referéndum.

Se establecen dos procedimientos, uno en el art. 167 CE y el otro en el 168 CE, **diferentes y más complejos que el procedimiento legislativo ordinario**. Por lo tanto, **se trata de una constitución rígida**.

Según la materia que se quiera reformar, habrá que seguir un procedimiento o el otro. El segundo se prevé solo para cuatro casos: para una revisión total de la Constitución o una reforma parcial que afecte al título preliminar (arts. 1 a 9 CE), la sección primera del Capítulo II del Título I (arts. 15 a 29 CE) o el Título II (de la Corona). El procedimiento, cuando afecte a estas materias, es muy rígido y dificultoso. **Para todo lo que no sean estos cuatro casos, hay que seguir el procedimiento ordinario**.

Hay que remarcar que se equipara la Corona de una manera no muy lógica o no justificada a las partes más importantes de la Constitución (principios estructurales, derechos fundamentales), y de este modo se incluye la monarquía en el procedimiento más rígido del art. 168, un procedimiento tan dificultoso que parece destinado a impedir la reforma de determinadas partes de la Constitución.

No hay ninguna cláusula de intangibilidad y solo se establece un límite temporal (en el art. 169 CE), de no iniciar la reforma en tiempo de guerra y durante la vigencia de algunos de los estados excepcionales. Por lo tanto, cualquier materia se puede reformar, incluso una revisión total del texto, eso sí, siguiendo en todo momento el procedimiento establecido. De todas maneras, se ha discutido si todo es reformable, atendiendo a la idea de los límites implícitos, puesto que, por ejemplo, se podría reformar el principio democrático y esto no sería una reforma, sino una destrucción de la constitución. También se ha discutido si es admisible una reforma del art. 168 CE mediante el art. 167, puesto que si bien no está prohibido, podría significar dejar sin protección las materias que el constituyente ubicó en aquel artículo.

La iniciativa de reforma corresponde al Gobierno, al Congreso de los Diputados (dos grupos parlamentarios o una quinta parte de diputados) **o al Senado** (50 senadores que no forman parte del mismo grupo parlamentario); las asambleas legislativas de las comunidades autónomas pueden pedir al Gobierno o al Congreso que inicien una reforma, pero no tienen propiamente

capacidad para iniciar directamente una reforma constitucional. **Se excluye la iniciativa legislativa popular.** Las cámaras tienen un gran poder de decisión de tirar adelante o no la iniciativa.

Para resumir, los dos procedimientos de reforma son los siguientes:

- **El procedimiento ordinario** (art. 167 CE) exige que el proyecto de reforma sea **aprobado por una mayoría de tres quintas partes de cada cámara** (Congreso y Senado).

En caso de que no hubiera acuerdo entre estas dos cámaras, se intentará conseguirlo mediante la creación de una comisión mixta paritaria de diputados y senadores, la cual tendrá que presentar un texto de consenso que requerirá la misma mayoría (3/5 partes de los miembros de cada cámara). Sin embargo, en caso de que tampoco se consiguiera esta mayoría, el texto se considerará aprobado siempre que hubiera obtenido mayoría absoluta en el Senado (más del 50 % de los votos favorables) y el apoyo de dos terceras partes del Congreso de los Diputados. Así, podríamos decir que se permite que la mayoría que «falta» en el Senado «se compense» con el plus que hay en el Congreso (no solo 3/5, sino 2/3).

Una vez aprobada la reforma por las Cortes Generales, **solo será sometida a referéndum popular si lo piden una décima parte de los miembros de cualquiera de las dos cámaras** (dentro del plazo de 15 días desde la aprobación parlamentaria). **Se trata, por lo tanto, de un referéndum facultativo pero**, si finalmente se hace, es jurídicamente **vinculante**. La mayoría de la ciudadanía decidirá si hay reforma o no: solo con que haya un voto más a favor que en contra se aprobará la reforma, independientemente del número de votos en blanco y nulos, así como de la participación.

- **El procedimiento especial o agravado** (art. 168) se diferencia del anterior porque implica una mayor dificultad procedimental y porque el referéndum que prevé es preceptivo (se tiene que hacer obligatoriamente). Consta de las fases siguientes:
 - Aprobación del «principio de reforma», es decir, de la necesidad o conveniencia de la reforma, lo cual exige una **mayoría de 2/3 partes de cada cámara**.
 - **Disolución de las cámaras** y convocatoria de elecciones generales.
 - **Las nuevas cámaras tienen que ratificar la decisión de la necesidad de la reforma**: en el Congreso por mayoría simple (dado que no se fija específicamente una mayoría reforzada, la mayoría de funcionamiento ordinario es la mayoría simple; art. 147.4 del Reglamento del CD); y en el Senado, por mayoría absoluta (art. 159 RS).



En el procedimiento del art. 168 CE, el referéndum para que los ciudadanos ratifiquen o no la decisión parlamentaria es preceptivo. Y tanto en el procedimiento ordinario (si se hace) como en el agravado, el referéndum es siempre jurídicamente vinculante.

- Las cámaras tienen que discutir y debatir el proyecto de reforma, que finalmente deberá ser **aprobado otra vez por mayoría de 2/3 de cada cámara**.
- **Celebración obligatoria de un referéndum** para que los ciudadanos ratifiquen o no la decisión parlamentaria. A diferencia del procedimiento ordinario, en el procedimiento agravado del art. 168 CE el referéndum es preceptivo. E igual que en el procedimiento ordinario, es jurídicamente vinculante.

Si en cualquiera de estas fases no se consiguen los requisitos establecidos, no hay reforma.

Este **procedimiento agravado de reforma**, al exigir una mayoría de dos tercios partes de cada cámara, **en la práctica da el derecho de bloqueo a una minoría para oponerse a la voluntad de la mayoría**. Un tercio puede vetar la voluntad de dos tercios. Y con el agravante de que este tercio de parlamentarios puede representar bastante menos de un tercio de los electores (del censo), porque el sistema electoral español es teóricamente proporcional para elegir el Congreso, pero en la práctica no lo es en las provincias poco pobladas (que son la mayoría), y en el Senado, en el que con un sistema ya directamente no proporcional y que otorga cuatro senadores por provincia independientemente de su población, es posible conseguir un tercio de los senadores sin tener un tercio de los votos de los electores. Este procedimiento y estas mayorías reforzadas para poder reformar hacen plantear la reflexión de hasta qué punto la no modificación aporta necesariamente estabilidad al sistema político o solo permanencia de un mismo texto, y hasta qué punto la voluntad de una generación pasada tiene que prevalecer sobre la actual, es decir, por qué unas cláusulas de reforma constitucional aprobadas en el pasado se tienen que imponer en un Parlamento elegido democráticamente hoy.

Así, para algunos autores, la Constitución española es formalmente una constitución totalmente reformable, pero en alguna de sus partes, materialmente no lo es. El procedimiento agravado se diseñó para que no se pudieran reformar algunos preceptos constitucionales. Tal y como afirma Pérez Royo, «el poder constituyente del pueblo español que se expresó en diciembre de 1978 ha quedado preso de aquella expresión sin encontrar la forma de renovarse». Para este autor, «si no hay un equilibrio entre la reforma como límite del poder constituido y la reforma como vehículo de renovación del poder constituyente, el instituto deja de cumplir la función que tendría que cumplir y, en consecuencia, es el mismo texto constitucional el que se desequilibra».

Lectura recomendada

Javier Pérez Royo (2015). *La reforma constitucional inviable*. Madrid: Los Libros de la Catarata.

Hasta la actualidad, solo se han hecho dos reformas de la CE de 1978. La primera solo afectó al art. 13.2 CE, y allí donde solo se hacía referencia al sufragio activo de los extranjeros en las elecciones municipales, se añadió la expresión «y pasivo» para hacer posible la ratificación del Tratado de la Unión Europea por el Estado español, en 1992. **La segunda reforma constitucional se llevó a cabo en verano del 2011 y dio una nueva redacción al art. 135 CE**, al elevar el principio de estabilidad presupuestaria a rango constitucional y hacerlo vinculante para todas las administraciones públicas. **En los dos casos, la reforma se hizo, lógicamente, siguiendo lo que prevé el art. 167, y no se solicitó la convocatoria de referéndum.**

Lecturas recomendadas

Textos completos de la reforma del artículo 13.2 de la Constitución española (BOE número 207-3, de 28 de agosto de 1992) y de la reforma del 135 (BOE número 233, de 27 de septiembre del 2011).

En la primera reforma, de acuerdo con lo que prevé el art. 95.2 CE, el Gobierno del Estado acordó preguntar al Tribunal Constitucional si el art. 8B del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, tal y como quedó redactado por el Tratado de la Unión Europea (el conocido como Tratado de Maastricht), era contrario o no a la Constitución española. El TC declaró que aquella nueva redacción del art. 8B era contraria a la Constitución y que si se quería firmar aquel tratado había que reformar antes la Constitución, siguiendo el procedimiento del art. 167 CE. La proposición de reforma del art. 13.2 CE fue presentada conjuntamente por todos los grupos parlamentarios (Socialista, Popular, Convergència i Unió, Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña, CDS, PNV y Mixto) y en la tramitación parlamentaria no se presentaron enmiendas ni en el Congreso ni en el Senado.

Lectura recomendada

Declaración del TC 1/1992, de 1 de julio (BOE núm. 177, de 24 de julio de 1992).

A diferencia de la primera reforma, **la segunda se hizo de manera inesperada** (no estaba prevista en los programas electorales de ninguna de las fuerzas políticas con representación parlamentaria, ni fue precedida de un debate público profundo y generalizado) **y en un tiempo récord** (el acuerdo lo hizo público el entonces presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, el 26 de agosto, y todo el proceso de reforma quedó completado con la publicación en el BOE el 27 de septiembre). **Una parte de la doctrina ha criticado varios aspectos:** cómo se negoció el acuerdo (fuera del Parlamento, entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, con la intervención posterior del candidato del PSOE), qué procedimiento parlamentario se empleó (lectura única), la declaración de urgencia del procedimiento (hubo solo 48 horas para presentar enmiendas), la falta de voluntad de consenso (en la tramitación en el Congreso y en el Senado, se rechazaron las 53 enmiendas presentadas y solo se aceptó una corrección gramatical) y los verdaderos motivos de la reforma (si fundamentalmente fueron las presiones del Banco Central Europeo y de la canciller alemana Angela Merkel, o si fueron solo los que recoge el BOE en la exposición de motivos: la situación económica y financiera, marcada por una profunda y prolongada crisis, y la voluntad de reforzar el compromiso con la Unión Europea y la confianza en la estabilidad de la economía española a medio y largo plazo).

Políticamente, más allá de los dos partidos mayoritarios (PSOE y PP) que presentaron la proposición de reforma y del partido Unión del Pueblo Navarro, que también la apoyó,

el resto de los grupos minoritarios expresaron su descontento o directamente rechazo al fondo y también a la forma en que se hizo la modificación; algunos reclamaron la conveniencia de hacer un referéndum (IU-ICV) y otros denunciaron que se había roto el consenso con el que se hizo la Constitución de 1978 (IU-ICV y CyU). Así, el grupo parlamentario de Convergència i Unió (CiU) manifestó que se sentía excluido de la reforma, a pesar de haber participado en la redacción de la Constitución de 1978 y, al igual que el PNV, no votaron aunque estaban presentes en el Congreso; el resto de los partidos de la oposición (ERC, BNG, IU-ICV y Nafarroa Bai) salieron del Pleno del Congreso antes de la votación para manifestar su malestar y rechazo.

Por otro lado, la remisión del art. 135 a una ley orgánica fue desarrollada por la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Entre el resto de la legislación aprobada al respecto, destaca el Real decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Aun así, el principio de estabilidad (que se fundamenta en la idea de que los presupuestos tienen que ser elaborados, aprobados y ejecutados bajo la condición de que no deben tener déficit) en el ordenamiento jurídico español ya estaba expresamente regulado desde una década antes: después de que se aprobaran disposiciones en la Unión Europea sobre esta cuestión, el Estado español las introdujo mediante la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, general de estabilidad presupuestaria (LGEP) y la Ley orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria a la general de estabilidad presupuestaria.

2.5. Características generales de la Constitución de 1978 e influencias recibidas

2.5.1. Características generales de la Constitución de 1978

La mayoría de la doctrina coincide en el hecho de que las características principales de la Constitución española vigente son las siguientes:

- **Es considerablemente extensa:** no solo porque por sus 169 artículos (más cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y una final) es la segunda más larga de la historia constitucional española, después de la de Cádiz (1812), sino sobre todo porque esta longitud responde al hecho de que **regula una gran amplitud de materias**, en parte por la misma complejidad del Estado social y democrático de derecho, pero también porque el constituyente quería marcar una cierta diferencia con el régimen dictatorial anterior y regular con detalle algunas instituciones que en otros países con más tradición democrática y parlamentaria se han ido estableciendo por costumbres o convenciones. Así, por ejemplo, la Constitución regula las funciones y estatus del rey en una forma parlamentaria de gobierno, estableciendo en derecho lo que en la mayoría de las monarquías europeas del centro y norte de Europa son básicamente costumbres y convenciones, resultado de la práctica constitucional. Porque a diferencia de estos países, la instauración de la monarquía parlamentaria en el Estado español no fue el resultado de un lento proceso de práctica política, porque en la historia constitucional española la monarquía tuvo un carácter absolutista y antidemocrático que impidió su parlamentarización, y porque durante la transición, Juan Carlos I era rey por decisión de Franco, con unas atribuciones mucho más amplias que las que le acabó fijando la Constitución.

- **Contiene bastante ambigüedad y polivalencia** en el contenido de muchos de sus preceptos, más allá de un cierto grado de generalidad y abstracción que a menudo encontramos en las constituciones; en parte porque, como ya hemos explicado, fue la técnica que se utilizó conscientemente para llegar a acuerdos cuando no había suficiente consenso, pero en parte también por otras dos razones: porque la Constitución española quiere ser un marco lo bastante amplio y flexible como para que pueda ser concretada por opciones políticas muy distintas sin necesidad de tener que recurrir a la reforma, y relacionado con esta idea, también porque el constituyente no concibió al legislador como un simple ejecutor de la CE, sino que le quiso dejar un margen de creación.
- **Es rígida y, respecto a algunas materias, muy rígida.** Quizá para evitar incluir alguna cláusula de intangibilidad, dificulta mucho la reforma en los supuestos en los que hay que recurrir al procedimiento agravado del art. 168 CE.
- **Es potencialmente transformadora** de la sociedad, a partir de la cláusula de igualdad real del art. 9.2 CE, de la aplicación efectiva de las normas finalistas y programáticas que contienen los principios rectores de la política social y económica (capítulo III del Título I) y de algunos otros principios constitucionales (como por ejemplo, el de progresividad tributaria del art. 31 o algunos de los contenidos en los artículos 128 a 131 CE). Como veréis en el módulo 3, estos preceptos prevén la intervención y la corrección de la economía de mercado y atribuyen al Estado español las funciones propias del Estado social.
- **Es inacabada**, no solo porque contiene una regulación incompleta de buena parte de los derechos e instituciones, que remiten al legislador, sino **sobre todo en relación con la organización territorial**. La Constitución no crea un modelo definido de Estado autonómico, sino solo un modelo potencial. La Constitución fundamentalmente contiene unos principios y unos procedimientos: unos principios básicos relativos a la organización territorial y unos procedimientos para que unos territorios con unas determinadas características puedan acabar constituyendo una comunidad autónoma.
- **Es escasamente original**, por el hecho de que en los constituyentes **predominó el pragmatismo de incorporar básicamente aquello que ya había sido largamente experimentado por encima de la opción innovadora y experimental**. Por lo tanto, no tendría que sorprender que sea una constitución que recupere algunos aspectos del constitucionalismo histórico español y, sobre todo, que esté directamente influenciada por las constituciones europeas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que tenían ya una considerable vigencia. En conjunto, la Constitución española incor-

por una buena parte de los principios e instituciones del constitucionalismo propio del Estado social y democrático de derecho.

2.5.2. Influencias recibidas por la Constitución española

Influencias del constitucionalismo español histórico

El constitucionalismo español se desarrolla en el contexto del constitucionalismo europeo de los siglos XIX y XX y comparte con el mismo algunas características, pero presenta otras propias, como por ejemplo la inestabilidad constitucional y la ausencia de constituciones con pleno valor normativo que generen lo que algunos autores (Torres de Moral, Sánchez Agesta) han calificado como *superficialidad del constitucionalismo español* o *falta de cultura constitucional* (Viver Pi-Sunyer, que destaca que las constituciones, para poder cumplir sus funciones, necesitan una cultura constitucional arraigada en la sociedad). Así, desde el Estatuto de Bayona (1808) y la Constitución de Cádiz (1812), no solo se sucedieron numerosas constituciones, proyectos de constitución y reformas constitucionales (que daban la vuelta en la práctica al sistema político), sino que la mayoría de estos textos constitucionales tuvieron una vida breve y su aplicación a menudo no se produjo de forma plena.

Se ha afirmado que la historia constitucional española tiene un movimiento pendular que oscila de la derecha a la izquierda para volver a su punto de partida; pero se trata de un movimiento pendular especial, porque casi siempre ha estado a la derecha: los periodos en los que han estado vigentes constituciones que por la época podríamos considerar progresistas han estado más bien breves. La Constitución de Cádiz estuvo vigente de 1812 a 1814, de 1820 a 1823 y de 1836 a 1837; la Constitución de 1837, entre este año y 1843; la Constitución de 1869, solo cinco años (1869-1874) y la Constitución de 1931, entre 1931 y 1939 (a pesar de que, desde 1936, en una parte del territorio español ya no se aplicó). Por lo tanto, hay que coincidir con Isidre Molas cuando afirma que:

«En realidad, el Estado español se ha forjado a lo largo de tres largos periodos históricos de predominio de los intereses, valores y creencias de la derecha: el moderado, bajo la Constitución de 1845; la Restauración, bajo la Constitución de 1876, y el franquismo, bajo las *Leyes Fundamentales*.»

Además de la inestabilidad constitucional y la ausencia de constituciones con pleno valor normativo, también son características del constitucionalismo español la falta de democracia y de libertades, el predominio del rey (excepto en las constituciones de 1931 y 1869, y hasta cierto punto la de 1812) y el dominio de una concepción no solo centralista sino uniformizadora del Estado, inspirada en el modelo jacobino francés, que ignora o niega la realidad plurinacional del Estado español.

Lecturas recomendadas

Carles Viver Pi-Sunyer (1998). «20 años de Constitución y de incipiente constitucionalismo». En: *Revista de Occidente* (núm. 211, págs. 23-53).

Antonio Torres de Moral (2015). *Constitucionalismo histórico español*. Madrid: Editorial Universitas.

Por lo tanto, a pesar de que de entrada se podría pensar que la Constitución española de 1978 se tenía que inspirar poco en el constitucionalismo histórico español, por estas características y porque solo uno de sus textos (la Constitución de 1931) se puede considerar plenamente democrático, lo cierto es que **en la Constitución del 78 podemos encontrar muy visibles varias influencias de la historia constitucional española.**

Así, por ejemplo, los criterios de sucesión de la Corona (art. 57 CE) que encontramos en todas las constituciones monárquicas españolas desde la Constitución de 1837; o el nombre de Cortes Generales (que es el que utiliza el Estatuto real de 1834); o la estructura bicameral de las Cortes Generales (que había sido una constante en la historia española, con las excepciones de las constituciones de 1812 y 1931 y las Leyes Fundamentales del franquismo).

Entre las constituciones históricas españolas, la que tuvo más influencia sobre la actual fue la republicana de 1931 (CE31): el Estado de las autonomías se inspira en parte en el Estado regional de la Segunda República, que había instaurado las autonomías políticas bajo el criterio del principio dispositivo, del cual partirá también la Constitución del 78; el recurso de amparo del artículo 53.2 CE sigue en parte el art. 121.b de la Constitución de 1931; el Consejo General del Poder Judicial (art. 122 CE) también sigue parcialmente el art. 96 de la Constitución republicana, que preveía igualmente la institución del Jurado popular (art. 103 CE 1931) y la Diputación permanente (art. 78 CE y art. 62 CE31, que ya regulaba la Constitución de 1812 y que es una institución que asume las funciones de las cámaras parlamentarias cuando no están reunidas o están disueltas). Además, la Constitución de 1931 fue una referencia importante en la formulación de algunos derechos y libertades, y la iniciativa legislativa popular (art. 87.3 CE y art. 66 CE31). Sin embargo, a pesar de la importancia de estas materias, las dos influencias más directas y relevantes seguramente se dan en la rigidez constitucional y en el Tribunal Constitucional, que en buena parte se inspira en el Tribunal de Garantías Constitucionales, que fue una de las novedades destacadas de la Constitución de 1931, la cual incorporó el modelo concentrado de justicia constitucional poco después de que lo instaurase por primera vez la Constitución austríaca de 1920.

Y aunque pueda parecer extraño, también se pueden encontrar en la Constitución del 78 algunas influencias de las Leyes Fundamentales franquistas, especialmente de la Ley orgánica del Estado, como por ejemplo la redacción del art. 8 CE (traslación casi literal del art. 37 de aquella ley de la dictadura), que regula el papel de las Fuerzas Armadas, y la Ley para la reforma política, que condicionó la redacción de algunos preceptos como, por ejemplo, los arts. 68 y 69 CE, que ya hemos comentado cuando hemos explicado cómo se elaboró la Constitución.

Influencias del constitucionalismo europeo

La Constitución española también se inspiró en algunas constituciones europeas, especialmente en tres: la Ley fundamental de la república federal de Alemania de 1949, la italiana de 1947 y la portuguesa de 1976; sin

embargo, **también fueron fuente de inspiración las constituciones escandinavas**, para la regulación detallada de la monarquía parlamentaria y en relación con la figura del defensor del pueblo (*Ombudsman*), y **la Constitución francesa de 1958**, en materias como las leyes orgánicas, la legislación delegada o el reforzamiento del ejecutivo. Además de estas constituciones europeas, los redactores de la Constitución también se inspiraron a la hora de elaborar el Título I (los derechos y deberes fundamentales) en **las principales declaraciones internacionales de derechos**: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), los Pactos Internacionales de Nueva York (1966), el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (1950) y la Carta Social Europea (1966).

La Constitución alemana sirvió de inspiración fundamentalmente en tres grandes líneas:

- La adopción de la cláusula «Estado social y democrático de derecho» (a pesar de la alteración del orden de los adjetivos *democrático* y *social* respecto al art. 20.1 del texto alemán).
- El establecimiento de mecanismos que pretenden reforzar la estabilidad gubernamental (especialmente el procedimiento de investidura y la moción de censura constructiva y por mayoría absoluta).
- El modelo de justicia constitucional y la configuración del Tribunal Constitucional.

La influencia de la Constitución italiana se puede observar también en parte en el Tribunal Constitucional, en el Consejo General del Poder Judicial (el Consiglio Superiore della Magistratura), en la iniciativa legislativa popular y en la organización territorial regional, pero sobre todo en la adopción del art. 9.2 CE (derivado del art. 3.2 de la Constitución italiana) y la aprobación de leyes en Comisión parlamentaria (sin pasar por el Pleno del Parlamento, art. 75.2 CE inspirado en el 72 de la Constitución de Italia).

De la Constitución portuguesa de 1976 (casi contemporánea de la española) se adoptó una concepción amplia y progresista de los derechos fundamentales, introduciendo nuevos derechos económicos, sociales y culturales, y se incorporó el Consejo Económico y Social de España como órgano consultivo del Gobierno central en materia socioeconómica y laboral (art. 131.2 CE).

3. La ley, las normas gubernamentales con rango de ley y el reglamento parlamentario

Gráficamente, podríamos representar el ordenamiento jurídico (el conjunto de todas las normas jurídicas vigentes en el Estado) como una pirámide donde las normas están jerarquizadas en tres niveles o rangos. Como hemos visto, en el nivel superior de la pirámide hay una única norma, la constitución. En el segundo peldaño están todas las normas con valor de ley: las leyes propiamente dichas, tanto estatales (orgánicas y ordinarias) como autonómicas, y las otras normas con valor de ley: los decretos-ley y los decretos legislativos (tanto autonómicos como estatales), los tratados internacionales y los reglamentos parlamentarios. Finalmente, en la base de la pirámide y en un tercer nivel, están los reglamentos, subordinados jerárquicamente a todas las otras normas.

3.1. La ley

La ley es la norma jurídica aprobada por el Parlamento siguiendo el procedimiento legislativo.

En el Estado español, la ley solo puede ser obra o bien de las Cortes Generales (y, por lo tanto, de alcance estatal) o bien de alguno de los parlamentos autonómicos (y, por lo tanto, de aplicación solo en aquella comunidad autónoma). La CE establece que algunas materias solo pueden ser reguladas por ley (reserva de ley), y no por alguna otra fuente del derecho, preservando que sea el Parlamento (donde está representada la pluralidad de la ciudadanía) quien las regule, con las garantías que aporta el procedimiento legislativo.

3.1.1. El procedimiento legislativo

El procedimiento legislativo se puede definir como la sucesión de actos necesarios para la elaboración de la ley, y es regulado en el ordenamiento español por algunos preceptos constitucionales (arts. 87 a 91 CE) y por los reglamentos de las cámaras.

Lectura recomendada

Juan Carlos Gavara de Cara;
Antoni Roig Batalla (2009).
Sistema constitucional español. Barcelona: UOC.

El procedimiento legislativo ordinario se puede dividir en tres fases: la fase de iniciativa (en la que se pone en marcha el procedimiento legislativo y sirve para delimitar el contenido de lo que tienen que discutir las cámaras), **la fase constitutiva** (o de deliberación, en la cual los miembros de la cámara expresan su opinión sobre la ley mediante el debate y la votación para llegar a una decisión unitaria de la cámara, que finalmente fija el contenido de la ley) **y la fase integrativa** de la eficacia de la ley (o perfectiva, que alude a la intervención formal del jefe del Estado y a la publicación para el conocimiento general; en el ámbito autonómico, esta intervención formal la lleva a cabo, en nombre del rey, el presidente o presidenta de la comunidad autónoma, como representante ordinario del Estado en aquella comunidad).

La iniciativa legislativa en el ámbito autonómico es regulada fundamentalmente en los reglamentos parlamentarios de cada comunidad autónoma. **En el ámbito estatal, la iniciativa legislativa es limitada en la Constitución a cinco órganos:** el Gobierno, el Congreso de los Diputados, el Senado, las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, y los ciudadanos, en número no inferior a quinientos mil, mediante el ejercicio de la denominada *iniciativa legislativa popular* (art. 87 CE). La potestad de iniciativa es condicionada en algunos casos: positivamente, puesto que determinados proyectos de ley solo pueden ser presentados por el Gobierno (como la Ley de presupuestos generales del Estado, art. 134 CE, o los proyectos sobre planificación económica, art. 131.2 CE) y negativamente, cuando determinadas materias están excluidas de la iniciativa popular (el art. 87.3 CE establece que no pueden ser objeto de la iniciativa popular las materias propias de ley orgánica, tributarias, de carácter internacional, ni la prerrogativa de gracia). **El objeto de la iniciativa** tiene que estar constituido por una propuesta de texto redactada en forma articulada, que **se denomina *proyecto de ley*, cuando es a iniciativa del Gobierno, y *proposición de ley*, en los otros casos**. Presentada una proposición de ley, el Senado (si la iniciativa ha sido presentada por senadores) o el Congreso (en todos los otros casos) tienen que debatir y votar su toma en *consideración*⁵; si se aprueba tomar en consideración la proposición, el procedimiento legislativo proseguirá su tramitación ordinaria. El Gobierno puede oponerse a la tramitación de cualquier proposición de ley cuando implique un aumento de gasto o una disminución de ingresos (art. 134.6 CE).

⁽⁵⁾ Los proyectos de ley no tienen que pasar por el trámite de la toma en consideración (que se reserva solo para las proposiciones de ley), por la presunción de que hay una coincidencia entre la mayoría parlamentaria y el Gobierno.

Sin embargo, tal y como ha señalado el TC en la STC 34/2018, de 12 de abril (FJ 9), dado que cualquier iniciativa o proposición de ley es susceptible de representar un incremento de gasto o una disminución de ingresos, el Gobierno tiene que justificar de manera explícita la adecuada conexión entre la medida que se propone y los ingresos y gastos presupuestarios, y esta conexión ha de ser directa e inmediata, actual, por lo tanto, y no meramente hipotética. Además, tiene que referirse al presupuesto en particular, sin que pueda aceptarse un veto del Ejecutivo a proposiciones que, en el futuro, puedan afectar a los ingresos y gastos públicos, ya que esto significaría un ensanchamiento de la potestad de veto incompatible con el protagonismo que en materia legislativa otorga a las cámaras la misma Constitución (art. 66 CE).

La fase constitutiva es aquella en la que se produce la fijación del contenido de la ley. Se configura como un conjunto de trámites parlamentarios en los que un proyecto o proposición de ley pueden pasar hasta siete lecturas o discusiones sucesivas, en tres fases (primero en el Congreso, después en el Senado y finalmente puede volver al Congreso):

a) Debate en el Congreso.

- Después de la **calificación y admisión del proyecto o proposición de ley que hace la Mesa**, se envía a la comisión correspondiente y se ordena su publicación en el *Boletín de las Cortes Generales*, con apertura de un plazo de 15 días para la presentación de enmiendas.
- Se hace un **debate en ponencia** (un grupo reducido de parlamentarios de los que forman parte de la comisión), cuyo resultado es la **emisión de un informe**.
- Después, el texto vuelve a la comisión, en la cual las enmiendas presentadas son aceptadas o rechazadas, lo que da lugar a un texto rectificado que se denomina **Dictamen de la Comisión**.
- **En el Pleno**, se vuelven a discutir y se votan sucesivamente todos y cada uno de los artículos y las enmiendas que, rechazadas en la comisión, hayan sido mantenidas para este trámite por sus proponentes. La aprobación de cada artículo o enmienda se tiene que hacer por mayoría simple de los diputados presentes en el Pleno válidamente convocado (es decir, más votos a favor que en contra, sin computar las abstenciones ni las ausencias). El texto así aprobado se denomina **Dictamen del Pleno del Congreso**, y se remite inmediatamente al Senado.

b) Discusión en el Senado.

El texto, después de que haya sido debatido y aprobado por el Congreso, **pasa al Senado**. La discusión en el Senado sigue unas pautas similares a la del Congreso: publicación, enmiendas, ponencia, comisión y Pleno. Sin embargo, sus posibilidades respecto al texto son limitadas por el art. 90 CE a tres opciones:

- **Aprobar el texto del Congreso sin introducir enmiendas o modificaciones** (en este caso, finaliza el procedimiento legislativo sin tener que retornar el texto al Congreso).
- **Oponer su veto** (que equivale a un rechazo total del texto).
- **Presentar enmiendas al articulado**.

Tramitación parlamentaria de las leyes

La tramitación parlamentaria de las leyes en el Estado español empieza por regla general en el Congreso (art. 74.2 CE), con solo dos excepciones (arts. 158.2 y 145.2 CE); en cambio, en otros países el autor de la iniciativa puede optar por la cámara que quiere que tramite primero el texto.

El veto tiene que ser aprobado por la mayoría absoluta del Senado (al menos la mitad más uno de los miembros que componen la Cámara), mientras que para la aprobación de enmiendas es suficiente la mayoría simple. **Todos estos trámites** (tanto la presentación del veto como de las enmiendas) **tienen que hacerse en el plazo máximo de dos meses** desde el día de la recepción del texto por el Senado, que aún se reduce más (20 días) en los proyectos que el Gobierno o el Congreso declara urgentes.

c) Retorno al Congreso.

El texto puede volver al Congreso (aunque no necesariamente). Si se ha opuesto veto o se han introducido enmiendas, el texto vuelve al Congreso acompañado de un «mensaje motivado» en el que se explican las razones del veto o la enmienda. El veto del Senado puede ser rechazado por el Congreso, ratificando por mayoría absoluta el texto inicialmente aprobado o por mayoría simple, una vez transcurridos dos meses desde la interposición del veto (art. 90.2 CE y art. 122.2 RCD). Cada una de las enmiendas propuestas por el Senado son aceptadas o rechazadas por mayoría simple. El pronunciamiento final del Congreso, como todos los textos anteriores, se publica en el *Boletín Oficial de las Cortes Generales* con el título de «texto definitivo aprobado por el Congreso», y este texto se remite al presidente del Gobierno, con lo que se concluye la fase constitutiva.

Con la aprobación final del Congreso o del Senado (si no modifica el texto remitido por el Congreso), el texto de la ley queda fijado, sin que se pueda introducir veto o ninguna alteración. Sin embargo, para adquirir su plena eficacia obligatoria, se tienen que cumplir tres requisitos: la sanción, la promulgación y la publicación. Es la fase integrativa, la tercera y última del procedimiento legislativo.

El art. 91 CE establece que el rey debe sancionar en el plazo de 15 días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, las tiene que promulgar y ordenar su publicación inmediata. **La sanción es la firma del rey**, que es una formalidad simbólica, pero se trata de **un acto debido** para el rey (no se puede negar a sancionar). **La promulgación ha sido entendida como acto de reconocimiento de la adopción del texto por el Parlamento y de autenticación del contenido de la ley, y actualmente incluye la orden de publicación de la ley**, pero tampoco implica la posibilidad de que se pueda dar una negativa real a promulgar. La sanción y promulgación se llevan a cabo en un solo acto, en el que el rey pone su firma al pie del texto original de la ley. El requisito de la **publicación de la ley se cumple mediante la publicación íntegra del texto de la ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE)**. El art. 2.1 del Código

civil establece que las leyes entrarán en vigor 20 días después de la publicación completa en el BOE, salvo que dispongan otra cosa. Este plazo se denomina *vacatio legis*.

El art. 23 de la Ley 50/1997 (de acuerdo con la nueva redacción que le dio la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público) matiza lo que establece el artículo 2.1 del Código civil respecto a la entrada en vigor de las leyes que tengan un origen gubernamental y también respecto a los reglamentos: preverán el comienzo de su vigencia el 2 de enero o el 1 de julio siguientes a su aprobación, si imponen nuevas obligaciones a las personas físicas o jurídicas que ejerzan una actividad económica o profesional.

En conjunto, **el procedimiento legislativo quiere asegurar que la ley sea la expresión de la voluntad de la mayoría del Parlamento, pero una voluntad formada con la participación de la minoría** o minorías (que tienen derecho a expresar su opinión para intentar influir en la decisión de la cámara); por lo tanto, aunque finalmente la ley pueda ser una decisión de la mayoría, el procedimiento legislativo garantiza la posibilidad de que pueda ser el resultado de la integración de las diferentes minorías porque exige que la voluntad de la mayoría se forme mediante el debate público entre las diferentes opciones representadas en la cámara, hecho que supone también que los representados (el conjunto de los ciudadanos) puedan conocer lo que han hecho (o dejado de hacer) sus representantes. Y actuar en consecuencia. Por otro lado, aunque **en el ámbito estatal formalmente es un procedimiento legislativo bicameral** (porque el texto de la ley tiene que pasar por las dos cámaras), las posibilidades de incidencia real del Senado son mínimas, y **la decisión final corresponde al Congreso de los Diputados**. Asimismo, si nos fijamos en cómo funciona en la práctica, veremos que a pesar de que teóricamente las cámaras pueden adoptar cualquier decisión sobre el texto (rechazar, alterar, dividir, suprimir y añadir cualquier parte del texto), **en la práctica el poder legislativo del Parlamento está condicionado por la influencia que el Gobierno ejerce sobre las cámaras por medio del grupo o los grupos parlamentarios** que le apoyan, de tal manera que se puede considerar que **a menudo el procedimiento, más que de elaboración, es de ratificación y de leve modificación del texto propuesto por el Gobierno, que es quien tiene la iniciativa en la gran mayoría de las leyes que finalmente se aprueban**.

La complejidad de la función legislativa exige que, además del procedimiento legislativo ordinario, se estructuren una serie de procedimientos legislativos especiales, diferenciados, ya sea por la materia objeto de regulación, ya sea porque la necesidad de abreviar el tiempo de tramitación imponga recortar plazos o suprimir algunas fases de la tramitación.

Procedimientos abreviados

En el ámbito estatal, son tres los procedimientos abreviados:

- **El procedimiento de urgencia.** Aplicable a cualquier procedimiento legislativo, y la vía normal de acelerar los trámites. Significa reducir a la mitad los plazos establecidos, sin modificar las fases del procedimiento, ni su estructura. Es acordado por la Mesa

en cualquier momento del procedimiento legislativo, a petición del Gobierno, de dos grupos parlamentarios o de la quinta parte de los miembros del Congreso. En la tramitación ante el Senado, también se pueden acortar los plazos.

- **La tramitación en lectura única.** Se eliminan las lecturas sucesivas del texto para efectuar una única lectura ante el Pleno de la Cámara. Se requiere su aprobación por el Pleno, a petición de la Mesa, oída la Junta de Portavoces. Se produce un debate sobre la totalidad, excluyendo las enmiendas al articulado, así como una votación sobre la totalidad del articulado. Para que se pueda dar esta tramitación, es necesario que la naturaleza del proyecto o la proposición lo aconsejen o lo permita la simplicidad de formulación (art. 150 RCD).
- **La delegación de competencia legislativa en las comisiones,** prevista en el art. 75.2 CE, que establece que las cámaras podrán delegar en comisiones legislativas permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley. El Pleno, sin embargo, puede pedir en cualquier momento el debate y la votación de estos proyectos o proposiciones. Esta vía, que en principio parecía excepcional, se ha convertido en la ordinaria. El art. 148 del Reglamento del Congreso de los Diputados (RCD) prevé que el acuerdo del Pleno para delegar proyectos o proposiciones a las comisiones se presume siempre en los supuestos constitucionalmente delegables, de forma que el carácter excepcional planteado por la Constitución se ha convertido en el procedimiento ordinario o habitual. Aun así, debemos tener presente que hay unas materias (art. 75.3 CE) que necesariamente deben ser aprobadas por el Pleno, sin que sea admisible la delegación a la Comisión legislativa.

En el ámbito estatal, aparte de los procedimientos especiales abreviados, todavía hay algunos tipos de ley que se tienen que aprobar siguiendo alguna modalidad o particularidad procedimental, como por ejemplo la ley de presupuestos (art. 134 CE), la ley de armonización (art. 150.3 CE) o la ley orgánica (art. 81 CE, que explicaremos a continuación). En el ámbito autonómico, los reglamentos parlamentarios prevén un procedimiento ordinario y unos procedimientos especiales semejantes, por razón de la tramitación abreviada. En algunas comunidades autónomas, como por ejemplo en Cataluña, se ha previsto algún otro tipo de procedimiento además del ordinario. Así, en Cataluña, además del procedimiento ordinario o común, el Reglamento del Parlamento (RPC) establece procedimientos especiales por razón de la materia (la ley de presupuestos, las leyes de desarrollo básico del estatuto y la ley electoral) y por razón de la tramitación parlamentaria acelerada (leyes de comisión, de lectura única y de urgencia), procedimientos estos últimos que una parte de la doctrina considera modalidades del procedimiento común, y regula también algunos aspectos de la tramitación de las iniciativas legislativas populares y el procedimiento para la consolidación de la legislación vigente (un nuevo procedimiento incorporado con el RPC del 2015).

3.1.2. Clases de leyes

En el Estado español hay dos tipos de leyes: orgánicas y ordinarias. Las orgánicas solo las pueden aprobar las Cortes Generales. Las ordinarias pueden ser estatales o autonómicas.

Las leyes orgánicas

Las leyes orgánicas se caracterizan por un elemento material y uno formal. Es la misma Constitución la que establece de qué forma se tienen que aprobar y qué materias deben tratar. La ley orgánica solo está reservada a determinados ámbitos materiales (no puede regular otras materias y las materias reservadas a ley orgánica no pueden ser reguladas por ninguna otra norma que no sea ley orgánica).

En cuanto al elemento material, el art. 81.1 establece que son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas, las que aprueben los estatutos de autonomía y el régimen electoral general, y las otras previstas por la Constitución. Por lo tanto, solo ten-

drán el carácter de orgánicas las que regulen estas materias, con las precisiones siguientes: en cuanto a los derechos fundamentales, el TC ha entendido (STC 160/1987, FJ 2, y STC 212/1996, FJ 11) que no son todos los reconocidos en el Título I de la CE sino solo los comprendidos en la Sección 1.^a del Capítulo 2.^o del Título I (artículos 15 a 29), y solo es necesario que se regule por ley orgánica el desarrollo directo del derecho, sus aspectos esenciales; el TC ha definido el régimen electoral general reservado a la ley orgánica en la STC 38/1983, declarando que no se refiere tan solo a las elecciones generales (a las Cortes Generales), sino a determinados aspectos del proceso electoral que afectan a todas las elecciones (autonómicas y locales), y por eso la LOREG (Ley orgánica del régimen electoral general) establece ella misma cuáles de sus artículos tienen carácter orgánico. Cuando el art. 81 CE dispone que también son leyes orgánicas las otras «previstas en la Constitución», se tiene que entender que son las que se prevén expresamente en algún artículo de la Constitución.

Ejemplo

En más de veinte preceptos de la CE se prevén materias que tienen que ser reguladas por ley orgánica: por ejemplo, las bases de la organización militar (art. 8.2 CE), el defensor del pueblo (art. 54 CE), la suspensión de determinados derechos en relación con el terrorismo (art. 55.2 CE), la iniciativa legislativa popular (art. 87.3 CE), las modalidades de referéndum (art. 92.3 CE), para determinar las funciones, actuación y estatutos de las fuerzas de seguridad (art. 104 CE) o los estados de alarma, excepción y sitio (art. 116 CE), entre otras muchas.

Por lo tanto, **son leyes orgánicas las que hacen referencia a los derechos fundamentales y a cuestiones básicas para el funcionamiento y la estructura del Estado.**

En cuanto al **elemento formal**, para regular estas cuestiones el constituyente exigió un mayor consenso que el que pide para regular materias menos relevantes dentro del orden constitucional. Así, para regular estas materias se exige un elemento formal: para su aprobación, modificación o derogación **se requiere mayoría absoluta del Congreso de los Diputados** (la mitad más uno de los diputados que forman el Congreso y, por lo tanto, dado que actualmente el Congreso está formado por 350 diputados, como mínimo 176), **en una votación final sobre el conjunto del proyecto** (art. 81.2 CE). En cambio, para aprobar una ley ordinaria solo se requiere mayoría simple (más votos a favor que en contra, de los que participan en aquella votación).

Los estatutos de autonomía son leyes que tienen una doble naturaleza: **formalmente son leyes orgánicas, pero atípicas**, por su carácter de norma pactada, que se puede ver tanto en su procedimiento de elaboración como de reforma (como mínimo en los estatutos que se elaboraron por la vía del art. 151 CE); **y al mismo tiempo son también la norma institucional básica de cada una de las comunidades autónomas**. Como **norma institucional básica de la comunidad autónoma**, regula las instituciones autonómicas y establece las competencias que ha de tener; no puede ser modificado por ninguna otra ley (ni autonómica ni estatal): solo se puede reformar por el procedimiento que

él mismo prevé; es norma superior a todas las que forman el ordenamiento jurídico autonómico, y al mismo tiempo, una norma subordinada a la Constitución.

Las leyes ordinarias

Las leyes ordinarias son, por exclusión, las que regulan materias no reservadas a ley orgánica. Su procedimiento de aprobación solo **requiere mayoría simple** de las Cortes Generales, cosa que es, pues, la otra gran diferencia, además de las materias, que las distingue de las leyes orgánicas.

Hay otras leyes que tienen una denominación propia, pero todas son orgánicas (por ejemplo, las leyes de transferencia o delegación del art. 150.2 CE) u ordinarias (las leyes marco del art. 150.1 CE, la ley de presupuestos, etc.).

No hay ninguna relación jerárquica entre la ley ordinaria y la ley orgánica. Simplemente, se trata de una relación regida por el principio de competencia procedimental: para las materias reservadas a ley orgánica se tendrá que utilizar el procedimiento que se señala en el artículo 81.2 de la Constitución.

Las leyes de las comunidades autónomas son leyes ordinarias, que no están subordinadas a las leyes del Estado (aprobadas por las Cortes Generales). Por lo tanto, **entre las leyes del Estado y las leyes autonómicas no hay jerarquía, sino que su relación se basa en el principio de competencia**: sobre unas materias puede legislar el Estado, y sobre otras materias puede legislar la comunidad autónoma porque tiene atribuida la competencia de acuerdo con lo que prevén la Constitución y su Estatuto de autonomía (y algunas otras normas como las previstas en el art. 150 de la CE, que acaban de definir el sistema de distribución de competencias).

3.1.3. Rango, fuerza y valor de ley

Son tres conceptos que a menudo se usan como sinónimos, a pesar de que técnicamente definen atributos diferentes de la ley, que la Constitución concede, a veces de manera no global, a otras normas jurídicas.

El rango de ley hace referencia a la posición de las normas en el ordenamiento jurídico, a su orden jerárquico. Hay un único rango de ley (subordinado a la Constitución y superior al rango reglamentario), pero dentro de este rango hay otro tipo de normas además de la ley: dos normas que a pesar de que emanan del Gobierno (el decreto-ley y el decreto legislativo) la Constitución les otorga el mismo rango que a la ley. Las normas con rango de ley vinculan al Gobierno, la Administración y a todos los integrantes del poder judicial y, por lo tanto, tienen que aplicarlas siempre.

La fuerza de ley alude a la relación de la ley con las otras normas del ordenamiento jurídico. Tener fuerza activa de ley quiere decir que, por el rango que tiene, aquella norma puede derogar o modificar todas las de rango inferior y, entre las de su mismo rango, aquellas que sean de su mismo tipo. Tener fuerza pasiva de ley implica que una norma puede resistir ser modificada o derogada por una norma de rango inferior, como es el rango reglamentario. La Constitución reconoce a los tratados internacionales fuerza pasiva frente a la ley (art. 96.1 CE), y por lo tanto los posibles conflictos entre tratado y ley no se resuelven ni mediante el criterio de jerarquía ni el de temporalidad, sino que los tratados (y el derecho que se derive de ellos) disfrutan de primacía en la aplicación, es decir, de aplicación preferente.

Finalmente, **el valor de ley hace referencia al tratamiento del acto normativo dentro del ordenamiento en relación con el control de constitucionalidad**, es decir, alude a las normas y actos que son objeto del control de constitucionalidad del Tribunal Constitucional. Tienen valor de ley no solo las normas, sino también los actos que son susceptibles de declaración de inconstitucionalidad por el TC (art. 27.2 LOTC): además de las leyes (estatales y autonómicas), los reglamentos parlamentarios (estatales y autonómicos), los tratados internacionales y las normas gubernamentales con rango de ley (decretos legislativos y decretos-ley, tanto estatales como autonómicos); y en cuanto a los actos, tienen valor de ley y, por lo tanto, pueden ser objeto del control de constitucionalidad del TC: la autorización de tratados, la convalidación o derogación de decretos-ley, las autorizaciones de estados excepcionales y las medidas del art. 155 CE.

3.2. Las normas gubernamentales con rango de ley: decretos-ley y decretos legislativos

La Constitución otorga a las Cortes Generales el ejercicio de la potestad legislativa, porque representan al pueblo español; potestad legislativa que solo comparten con las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Sin embargo, como resultado de la colaboración de poderes propia del sistema parlamentario, la Constitución –en el ámbito estatal– y algunos estatutos –en su ámbito autonómico– conceden a dos normas del Gobierno el mismo rango, fuerza y valor que la ley: el decreto legislativo y el decreto-ley.

Ya hemos visto que hay normas que, sin ser leyes (aprobadas por el Parlamento), tienen rango de ley y, por lo tanto, pueden modificar una ley anterior. No son leyes en sentido formal y se distinguen por el órgano que las dicta (el Gobierno) y por la forma que adoptan (y, por lo tanto, por su procedimiento de aprobación), pero no por su fuerza de obligar y por el lugar que ocupan en el ordenamiento jurídico. Son normas que no aprueba el Parlamento, sino el Gobierno (del Estado o de las autonomías), y que a pesar de esto tienen rango de ley porque siempre hay algún tipo de intervención parlamentaria. En el ámbito estatal, son los denominados *reales decretos-ley* y los *reales decretos legislativos*, y en el ámbito autonómico, los decretos-ley y los decretos legislativos.

Los que llevan la palabra «real» delante son de ámbito estatal (a pesar de que es un adjetivo que no figura en la Constitución) y, por lo tanto, de aplicación en todo el Estado, pero el rango normativo de unos y otros es el mismo. Así pues, la denominación que reciben informa de su origen gubernamental (decreto) y de su fuerza legislativa (*decreto-ley* y decreto *legislativo*).

3.2.1. El real decreto-ley

El real decreto-ley es una norma con rango de ley, de carácter provisional, dictada por el Gobierno del Estado en caso de una necesidad extraordinaria y urgente.

El decreto-ley está configurado por el artículo 86 CE a partir de cinco características principales:

- Es una facultad propia del Gobierno, no como los decretos legislativos, en los cuales la facultad de legislar se ejerce por delegación de las Cortes para cada caso.
- Tiene rango de ley y no rango reglamentario, a pesar de que es aprobado por el Gobierno.
- Requiere un presupuesto habilitante (la necesidad extraordinaria y urgente).
- Tiene unas limitaciones materiales; es decir, hay materias excluidas de su regulación.
- Es una norma provisional. La Constitución califica los decretos-ley como «disposiciones legislativas provisionales».

Ahora, veremos en detalle las tres últimas características.

El presupuesto habilitante

Para que el Gobierno pueda aprobar un real decreto-ley **hace falta que se dé el presupuesto habilitante (la necesidad extraordinaria y urgente)**, pero es el mismo Gobierno el que tiene que apreciar cuándo se da este caso. Ahora bien, corresponde al Tribunal Constitucional el control jurisdiccional para verificar que no se hace un uso abusivo o arbitrario del decreto-ley; cuando el TC entienda que no se da el presupuesto del hecho habilitante, podrá declarar la inconstitucionalidad del decreto-ley. Por lo tanto, de entrada, es un juicio en buena parte político porque **se atribuye al Gobierno la competencia y la iniciativa para apreciar la concurrencia de la situación de necesidad extraordinaria y urgente** (que no tiene que coincidir con supuestos extremos de amenaza excepcional para la comunidad o el orden constitucional), **pero**

posteriormente se reserva al TC el control de si el Gobierno ha hecho uso abusivo o arbitrario del decreto-ley, examinando, por ejemplo, que la necesidad de adoptar medidas urgentes responda a motivos coyunturales y no estructurales (STC 68/2007). Así pues, el Tribunal ha reconocido un amplio margen de apreciación al Gobierno y ha aplicado tradicionalmente la tesis de la necesidad relativa, que viene a reconocer la legitimidad constitucional de los decretos-ley dictados en función de los objetivos gubernamentales de la ejecución del programa político del Gobierno, y considera el decreto-ley como un instrumento normativo para dar respuesta a las situaciones cambiantes de la vida, y por lo tanto no hace falta que haya necesidades absolutas o extremas, sino relativas, que se originen en el desarrollo ordinario de la tarea gubernamental. Según el TC, la Constitución autoriza al Gobierno a utilizar el decreto-ley en aquellos casos en los cuales se requiera una acción normativa inmediata. Hasta el 2007, no hubo la primera sentencia que declaraba una inconstitucionalidad a partir del presupuesto de la necesidad extraordinaria y urgente (STC 68/2007). Posteriormente, el TC también declaró la inexistencia de una situación de necesidad extraordinaria y urgente en la STC 31/2011, de 17 de marzo, y la STC 137/2011, de 1 de septiembre.

Límites materiales del decreto-ley

Dado que el decreto-ley es una excepción a la asignación al Parlamento de la potestad legislativa, **la CE establece una limitación en las materias que puede regular**: no puede *afectar* al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título Primero de la Constitución, el régimen de las comunidades autónomas y el régimen electoral general (art. 86 CE). Y, por supuesto, las reservadas a la ley de presupuestos. Las materias excluidas son todas las reservadas a ley orgánica, pero la restricción es más amplia. El Tribunal Constitucional ha interpretado las instituciones básicas como las organizaciones públicas que el mismo texto constitucional exige que tienen que ser reguladas por ley, y entran obviamente en este concepto el Gobierno y la Administración del Estado (STC 60/1986); sin embargo, combinando esta delimitación material con la referencia a la «afectación», se entiende que el decreto-ley no puede llevar a cabo una regulación general ni establecer las líneas esenciales de la regulación de estas instituciones, pero sí aspectos no estructurales (accesorios), parciales y concretos de una institución. En cuanto al «régimen de las comunidades autónomas», el art. 86.1 CE utiliza una fórmula muy amplia que no se agota en el contenido del correspondiente Estatuto de autonomía, sino que se remite al procedimiento de aprobación de los estatutos y a todas las disposiciones estatales (leyes orgánicas y ordinarias) mediante las cuales, de acuerdo con la Constitución, se atribuyen competencias a las comunidades autónomas (STC 29/1986). El «Derecho electoral general» se tiene que entender que está formado por las normas electorales válidas para todas las instituciones representativas del Estado en su conjunto y en el de las entidades territoriales previstas en el art. 137 CE (STC 38/1983), en una fórmula que en este caso sí se puede considerar equivalente a la que usa la Constitución para definir las mate-

rias reservadas a Ley orgánica (régimen electoral general). En cambio, el límite material en relación con los derechos y deberes no coincide con la reserva de Ley orgánica (sección 1.ª del capítulo 2.º del Título I CE), porque la Constitución excluye del ámbito material que puede regular el decreto-ley un conjunto más amplio: la regulación general de los derechos y deberes de los ciudadanos consagrados en los capítulos 1 y 2 del Título I, e incidir negativamente en el núcleo esencial de estos derechos y deberes.

Provisionalidad del decreto-ley

El decreto-ley es una norma provisional, cuya validez está limitada a 30 días a partir de su aprobación. Para que se convierta en permanente, el Congreso de los Diputados lo tiene que convalidar. El plazo de 30 días para que el Congreso convalide o derogue un decreto-ley se tiene que contar a partir de su publicación y se trata de días hábiles. El pronunciamiento del Congreso tiene que ser expreso y, en caso de no pronunciarse en ningún sentido, se entiende que el decreto-ley no ha sido convalidado. Dentro de estos 30 días, **el Congreso puede convalidarlo, tramitarlo como ley o derogarlo**. Por lo tanto, **hay siempre un control del poder legislativo, aunque *a posteriori***:

En la convalidación, la derogación y en la decisión de tramitarlo como ley solo interviene el Congreso, que es la cámara de la que depende la confianza del Gobierno. El Senado no interviene, en una muestra más del bicameralismo asimétrico que hay en el Estado español: el Congreso tiene más funciones y más importantes que el Senado.

- Convalidar el decreto-ley. Cuando el decreto-ley ha sido convalidado, no se convierte en ley formal, sino que simplemente pierde su carácter de norma con validez temporal limitada y se incorpora con carácter estable al ordenamiento como decreto-ley convalidado; de hecho, se podría entender que no es propiamente una *convalidación* sino una *ratificación*, porque el Gobierno ejerce de manera legítima una competencia propia que le otorga la Constitución. En palabras del TC, «lo que el artículo 86.2 denomina convalidación es más genuinamente una homologación respecto a la existencia de la situación de necesidad que justifica la norma» (STC 29/1982).
- Tramitar el decreto-ley como ley, porque considere que necesita modificaciones para que se pueda incorporar como norma estable al ordenamiento; en este caso, a pesar de que la Constitución fija el mismo plazo de 30 días para que las Cortes lo tramiten como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, no es posible que se apruebe antes de este plazo fijado para su convalidación o derogación. Por lo tanto, si el Congreso descarta la derogación, necesariamente tiene que convalidar el decreto-ley, porque aunque de la Constitución se deduce la existencia de dos vías alternativas (convalidación o tramitación como ley), en realidad operan como sucesivas; y así lo regula el art. 151.4 del Reglamento del Congreso de los Diputados: solo cuando un decreto-ley haya sido convalidado, si un grupo

parlamentario solicita su tramitación como proyecto de ley, se someterá la decisión final al acuerdo del Congreso.

- **Derogar el decreto-ley.** El decreto-ley se puede derogar porque el Congreso considera que ya no hace falta, porque ya no se da la necesidad extraordinaria y urgente, o porque considera que el Gobierno no habría tenido que aprobarlo, con lo cual se pone de manifiesto una crisis de confianza entre el Gobierno y la mayoría parlamentaria del Congreso (que es quien lo puede cesar), crisis que puede ser más o menos grave según si el desacuerdo es puntual o no. En cualquier caso, el resultado negativo en la votación de convalidación (o el no pronunciamiento dentro de los 30 días desde su publicación) produce el cese inmediato de los efectos del decreto-ley y su desaparición del ordenamiento, pero no la anulación de los efectos producidos durante su vigencia (porque no es una norma inconstitucional y nula, sino simplemente derogada).

3.2.2. El real decreto legislativo

El real decreto legislativo es una norma con rango de ley dictada por el Gobierno del Estado en virtud de una delegación efectuada por las Cortes Generales.

El decreto legislativo está regulado en los artículos 82 a 85 CE, que lo configuran a partir de cuatro características principales: tiene rango de ley (y no rango reglamentario, a pesar de que (igual que el decreto ley) es aprobado por el Gobierno); requiere una ley habilitante previa (una delegación legislativa de las Cortes Generales al Gobierno que tiene que ser expresa, por materia concreta y por tiempo determinado); tiene unos límites materiales (fundamentalmente las materias que hay que regular por ley orgánica); y su validez depende de la adecuación a dos normas (la Constitución y la ley de delegación) y puede estar sometido a un triple control (de las Cortes Generales, el Tribunal Constitucional y la jurisdicción ordinaria).

La delegación legislativa (la ley habilitante)

La delegación puede ser de dos tipos: habilitación para refundir varios textos normativos ya en vigor, o unas bases (principios o criterios) que indiquen las orientaciones políticas que tiene que seguir el Gobierno para redactar el texto definitivo, que aprobará como real decreto legislativo.

Si solo se trata de **refundir en un solo texto normativa dispersa** en diferentes actos normativos, **la delegación se tiene que otorgar mediante una ley ordinaria**; en estos casos, el Gobierno no tiene el encargo de innovar sobre el contenido material (no se trata de decidir políticamente cómo se regula una materia), sino básicamente de hacer una tarea técnica de ordenar en un so-

lo texto varias regulaciones ya existentes (de codificar toda una serie de normativa hecha a lo largo del tiempo y dispersa en diferentes textos). Aun así, cualquier refundición implica una serie de valoraciones y decisiones que no se pueden dejar a manos del Gobierno: la ley que autoriza la refundación debe indicar con exactitud las normas que hay que refundir y si la refundición se circunscribe a la formulación de un texto único (que ordene la materia y elimine las normas derogadas y las incoherencias) o si se pueden regularizar, aclarar o armonizar los textos legales que tienen que ser refundidos.

En este sentido, el Gobierno básicamente podría llevar a cabo tres funciones: de adición (pero la posibilidad de añadir normas nuevas está limitada a incorporar normas que cubran lagunas que ofrezcan las refundiciones), de supresión (se pueden suprimir las normas que ya estén derogadas expresa o implícitamente por otras posteriores, las de carácter repetitivo y las de carácter transitorio que hayan agotado su operatividad) o de alteración de normas (por corrección del lenguaje o para aclarar el sentido de determinadas expresiones ambiguas o polisémicas).

En cambio, **si las Cortes Generales quieren delegar al Gobierno la capacidad de legislar una materia no regulada o quieren modificar el contenido material de una regulación existente, la delegación tendrá que ser mediante una ley de bases**, que deberá delimitar de forma precisa el objeto y el alcance de la delegación (no es aceptable una delegación en blanco); la delegación tendrá que establecer unos principios y criterios (unas directrices u orientaciones políticas) que el Gobierno deberá respetar a la hora de elaborar el real decreto legislativo (que es el que regulará la materia con el grado de detalle necesario). La ley de bases no puede autorizar la modificación de la misma ley de bases o establecer dentro del texto articulado preceptos con carácter retroactivo (art. 83 CE).

Así, tanto si las Cortes aprueban una ley de bases como una ley ordinaria, **en el acto de delegación ya hay un control parlamentario, en este caso** (a diferencia del real decreto ley) **a priori**, antes de que se elabore el real decreto legislativo. En los dos casos (ley ordinaria o ley de bases), **la delegación tiene que cumplir unos requisitos**:

- **Solo la pueden hacer las Cortes Generales**: a diferencia de lo que sucede en el decreto ley, aquí sí interviene el Senado y no solo el Congreso; no está permitida la autodelegación hecha por el Gobierno mediante decreto ley.
- **Solo puede recaer en el Gobierno**: tal y como está definido en el art. 98.1 CE, y no puede ser hecha a ministros concretos; la Constitución prohíbe la subdelegación a otras autoridades, pero esto no impide que el Gobierno se habilite a sí mismo o a otra autoridad, en un texto articulado, para desarrollar reglamentariamente algún extremo del decreto legislativo.

La cuestión de la supervivencia o no de la delegación en el caso de cese del Gobierno está resuelta por el artículo 21.6 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, que establece que «Las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes Generales quedarán en suspenso durante todo el tiempo que el Gobierno esté en funciones como consecuencia de la celebración de elecciones generales». Cuando el Gobierno deje de estar en fun-

ciones, se entiende que nuevamente puede ejercer las delegaciones legislativas durante el plazo que se hubiera establecido.

- **Tiene que ser expresa** (lo que excluye cualquier fórmula tácita o implícita de delegación, tal y como establece el art. 82.3 CE).

Prohibiendo que la delegación se pueda considerar concedida de manera implícita, por cualquier materia o por tiempo indeterminado, la Constitución excluye taxativamente los mecanismos de otorgamiento de plenos poderes que tan nefastas experiencias supusieron en el periodo de entreguerras (Constitución de la III República Francesa y Constitución de Weimar).

- **Por una materia concreta:** la delegación tiene que concretar su ámbito material, pero este carácter concreto no impide la delegación sobre materias de cierta amplitud, siempre que se trate de un sector delimitado de intervención legislativa o administrativa (SSTC 13/1992, de 6 de febrero, y 205/1993, de 17 de junio).
- **Con un plazo máximo para ser ejecutada:** la delegación legislativa se tiene que otorgar con indicación expresa del plazo para su ejercicio, lo que excluye tanto la delegación sin plazo como la fijación de plazos tan dilatados que hagan inoperante este requisito. A veces, el Gobierno no es capaz de cumplir el límite temporal previsto por la ley de delegación y fuerza una nueva intervención del legislador para prorrogar el plazo previsto inicialmente.

Límites materiales (materias vedadas al decreto legislativo)

El real decreto legislativo no puede regular las materias reservadas a la ley orgánica, que, a pesar de que son un conjunto de materias bastante parecido al que no puede regular el real decreto-ley, ya hemos visto que no es exactamente igual (el conjunto de materias vedadas al real decreto legislativo es más amplio que el que puede regular el real decreto-ley).

Además de las materias reguladas por ley orgánica, **también están excluidas de delegación las materias que requieran actos que necesariamente tienen que hacer las Cortes Generales**, como por ejemplo los **actos de autorización** –por ejemplo, convocar un referéndum (art. 92.2 CE)–, los **nombramientos** –por ejemplo, los magistrados del Tribunal Constitucional (art. 159.1 CE)–, o **la aprobación de los presupuestos generales del Estado** (art. 134.1 CE).

El control sobre los decretos legislativos

La validez de los decretos legislativos depende no solo de la adecuación a la Constitución, sino también a la ley de delegación. La legislación delegada puede estar sometida a un triple control: por las Cortes Generales, el Tribunal Constitucional y la jurisdicción ordinaria.

En cuanto a los **mecanismos de control parlamentario**, la Constitución permite que cada ley de delegación pueda establecer cualquier tipo de control diferente del que llevan a cabo los tribunales (art. 82.6 CE). Estos mecanismos adicionales de control parlamentario se regulan en los artículos 152 y 153 del Reglamento del Congreso de los Diputados (RCD).

El artículo 152 RCD ordena al Gobierno que cuando haya hecho uso de la delegación legislativa lo comunique al Congreso, incluyendo en esta comunicación el texto articulado o refundido, que se publicará en el *Boletín Oficial de las Cortes Generales*. De acuerdo con el artículo 153 RCD, si la ley de delegación ha previsto que el control de las Cortes lo haga el Congreso, se abrirá un plazo de un mes para formular objeciones al uso de la delegación. Si no se formula ninguna objeción, se entiende que la delegación se ha empleado correctamente. En caso de formular objeción mediante escrito dirigido a la Mesa, la comisión competente tiene que emitir un dictamen que será debatido en el Pleno con los efectos jurídicos que señale la ley de delegación. Si las Cortes no están de acuerdo con la regulación hecha por un decreto legislativo, siempre pueden modificarla o derogarla. Si el decreto legislativo fuera contrario a la Constitución o a la ley de delegación, también se podría atacar por vía jurisdiccional.

Sobre el **control jurisdiccional de los decretos legislativos**, hay que decir que el debate doctrinal inicial sobre si la jurisdicción ordinaria podía o no revisar los preceptos que hubieran incurrido en exceso (*ultra vires*) para regular materias no cubiertas por la ley de delegación quedó resuelto con el artículo 1.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa. Este artículo afirma que los juzgados y tribunales del orden contencioso administrativo tienen competencia para revisar los decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación, y acoge así la línea interpretativa que sostiene la degradación de rango de la parte de los decretos legislativos que excedan los límites de la ley de delegación (el Gobierno no puede dar al decreto legislativo un rango que no le corresponde por falta de cobertura de la ley de delegación). Las normas con valor de ley solo pueden ser controladas por el Tribunal Constitucional, pero si ha habido un caso de *ultra vires*, el exceso no puede tener rango de ley, sino de reglamento, y entonces ya puede ser controlado por la jurisdicción ordinaria. Por lo tanto, los tribunales ordinarios tienen que enjuiciar los decretos legislativos para apreciar si se ajustan o no a la delegación y, en aquello que no se ajusten, tienen que proceder ellos mismos a su inaplicación (porque se considera que tienen rango reglamentario, y los jueces pueden inaplicar un reglamento, pero no una norma con valor de ley).

En cuanto al **control del Tribunal Constitucional** hay que decir que, además del control por la jurisdicción ordinaria, los decretos legislativos están sujetos al control del Tribunal Constitucional, porque son normas con valor de ley (STC 51/1982, de 18 de julio, y STC 47/1984, de 4 de abril).

Cuando los tribunales de la jurisdicción ordinaria han determinado que se ha incurrido en *ultra vires*, no hace falta que el Tribunal Constitucional confirme que se ha producido una pérdida del rango legislativo de la norma en cuestión; la resolución judicial ordinaria es en sí misma suficiente para que el decreto legislativo quede rebajado a rango reglamentario (STC 166/2007, de 4 de julio). Por otro lado, la jurisprudencia del TC también ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la posibilidad de ejercer el control sobre la legislación delegando, ya sea leyes de bases o bien leyes ordinarias para la refundición de textos legislativos. La STC 61/1997, de 20 de marzo, avaló que la impugnación de estas

normas se haga en el seno de los recursos contra los decretos legislativos a los cuales hayan dado lugar.

Finalmente, hay que tener presente que en el ámbito autonómico, y de acuerdo con los respectivos estatutos de autonomía, el decreto-ley y el decreto legislativo responden básicamente a la misma caracterización del real decreto-ley y el real decreto legislativo que hemos visto para el ámbito estatal, pero quien los aprueba es el Gobierno autonómico y el control va a cargo de su Parlamento⁶.

⁽⁶⁾El Estatuto de autonomía de Cataluña del 2006 fue el primero en incorporar la figura del decreto-ley en el ámbito autonómico.

3.3. El reglamento parlamentario

Todos los órganos constitucionales (Corona, Gobierno, Tribunal Constitucional, etc.) están configurados por la Constitución y regulados por la ley (en aquello que no ha previsto directamente la Constitución), con la excepción de las Cortes Generales y sus cámaras (Congreso y Senado). La Constitución dispone que cada una de las cámaras configure su propia organización y funcionamiento mediante una fuente del derecho específica: el reglamento parlamentario, que es **una norma singular tanto por su procedimiento de elaboración como desde un punto de vista de la materia que regula**. Se trata de una manifestación de la autonomía parlamentaria (art. 72.1 CE, que tiene su equivalente en los estatutos de autonomía).

La Constitución establece una **reserva de reglamento parlamentario** para la regulación de la estructura y funcionamiento de las cámaras (STC 101/1983, 44/1995) y también para la regulación del procedimiento legislativo (STC 44/2015), de forma que estas materias quedan excluidas del ámbito de la ley y, por supuesto, de las normas gubernamentales. Aun así, a pesar de que emana de la Cámara parlamentaria (Congreso, Senado o parlamentos autonómicos), **el reglamento parlamentario no es una ley, sino una norma con valor de ley**. Entre la ley y el reglamento parlamentario no hay jerarquía: **el principio de la reserva material es lo más importante para entender las relaciones del reglamento parlamentario con las leyes**.

Se trata de una **norma jurídica primaria**, que deriva directamente de la Constitución o de los estatutos de autonomía⁷, y que extiende sus efectos más allá de la regulación interna de la cámara, dado que puede afectar a terceros. Esta naturaleza primaria surge de la misma naturaleza de la cámara parlamentaria respecto a los otros órganos constitucionales o estatutarios; se trata del órgano que representa al pueblo. El reglamento parlamentario no es un reglamento administrativo ni una ley formal. El reglamento parlamentario, a pesar de su nombre arraigado en la propia tradición, no es comparable con una disposición dictada por el Gobierno al amparo del art. 97 CE. Tampoco es una ley formal: en el ámbito estatal, es aprobado por una sola cámara, su elaboración no se sujeta a las exigencias del procedimiento legislativo y no es sancionado ni promulgado por el rey. Se trata de una norma primaria **directamente vinculada a la Constitución** (STC 101/1983) y que por eso tiene un valor de ley.

⁽⁷⁾El TC ha afirmado que los reglamentos de las cámaras están directamente vinculados y subordinados a la Constitución (STC 101/1983).

Como norma con valor de ley, el Reglamento parlamentario es **objeto de control de constitucionalidad**. El art. 27.2.f LOTC reconoce expresamente los reglamentos del Congreso y Senado, de las Cortes Generales y los reglamentos de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas como objetos de control de constitucionalidad. Así pues, la Constitución trata los reglamentos parlamentarios como verdaderas normas jurídicas, equiparables a la ley a los efectos del control de constitucionalidad.

Por otro lado, **el reglamento parlamentario tiene que ser incorporado al parámetro o canon de constitucionalidad**, porque aunque el art. 28.1 LOTC no se refiere a ello, el Tribunal Constitucional ha afirmado que **algunos de sus preceptos** (no todos, según la STC 36/1990 o la 199/2016, solo los relativos al procedimiento de elaboración de las normas con rango de ley) sin duda **forman parte del bloque de la constitucionalidad** (STC 99/1987 y ATC 135/2004), que podríamos definir como el conjunto de normas jurídicas que, además de la Constitución, debe tener en cuenta el TC como parámetro para determinar la constitucionalidad del resto de las normas del ordenamiento jurídico.

Además de los reglamentos parlamentarios, es importante conocer que hay otras normas intraparlamentarias, la mayoría escritas, pero algunas consuetudinarias, que no podrán contradecir el Reglamento (STC 208/2003, de 1 de diciembre). **Los presidentes de las cámaras son los encargados de interpretar y suplir el Reglamento mediante resoluciones.**

Según Isidre Molas (*Derecho constitucional*), cuando, más allá del acto singular de aplicación la resolución adopte la forma de norma interpretativa o supletoria, se tiene que entender que adquiere carácter de reglamento parlamentario y el mismo valor de ley a efectos de su control para garantizar la adecuación a la Constitución, puesto que de otra manera estas resoluciones disfrutarían de un grado de «libertad» superior a la del mismo reglamento parlamentario. La dificultad de obtener acuerdos suficientes para reformar los reglamentos parlamentarios ha favorecido la aparición de numerosas normas interpretativas o supletorias emanadas de las presidencias de las cámaras para desarrollar los mismos reglamentos, pero esta no es la vía idónea para la actualización de los reglamentos parlamentarios, ni puede ser un sustitutivo de la reforma reglamentaria efectuada de acuerdo con el mismo Reglamento.

Esta relativa dificultad para reformar los reglamentos parlamentarios es causada porque **la Constitución ha querido exigir a los reglamentos unos especiales niveles de acuerdo o consenso y por eso establece** que tanto para su aprobación como para su reforma **se requiere mayoría absoluta en una votación final sobre la totalidad** del texto (art. 72.1 CE). Por la dificultad de obtener estos consensos o por otras razones, lo cierto es que el Reglamento del Congreso de los Diputados continúa siendo, básicamente, el aprobado en 1982; y el del Senado, a pesar de ser reformado en 1994, continúa respondiendo fundamentalmente a su versión de 1982.

En el ámbito estatal, además de los reglamentos de cada cámara, el art. 72.2 CE prevé la existencia de un Reglamento de las Cortes Generales. Esta previsión todavía se encuentra pendiente de desarrollo, cuatro décadas después de la entrada en vigor de la Constitución, sin que aparentemente haya razones que lo justifiquen.

4. Las normas con rango de reglamento

4.1. Concepto y régimen jurídico

Un reglamento es una disposición normativa de carácter general e innovadora del ordenamiento jurídico, aprobada por el Gobierno o la Administración y que es jerárquicamente inferior al rango de la ley.

Como se desprende de esta definición, el reglamento se diferencia tanto de la ley (por su rango diferente) como del acto administrativo, que no es una norma jurídica. Un reglamento innova el ordenamiento, mientras que el acto administrativo se limita a aplicar el ordenamiento a un supuesto concreto. El acto administrativo, tanto si su círculo de destinatarios es singular como general, se agota en su cumplimiento; para un nuevo cumplimiento, habrá que dictar un nuevo acto. En cambio, el reglamento tiene voluntad de permanencia y no se consume con su cumplimiento singular, sino que se afirma, se mantiene y es susceptible de una pluralidad indefinida de cumplimientos.

De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (LPAC), «las resoluciones administrativas de carácter particular no pueden vulnerar lo que establece una disposición de carácter general, aunque aquellas procedan de un órgano de jerarquía igual o superior al que dictó la disposición general» (artículo 37.1 LPAC); es lo que se conoce como inderogabilidad singular. Porque hay que tener claro que «son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo que establece una disposición reglamentaria» (art. 37.2 LPAC).

Por la subordinación jerárquica de los reglamentos a la ley, son ilegales aquellos que la contradigan. Así, en virtud de su superioridad jerárquica, **las normas con rango de ley** (por lo tanto, no solo la ley formal, sino también el decreto-ley y el decreto legislativo) **disfrutan de plena fuerza activa y pasiva ante los reglamentos**, es decir, derogan cualquier norma reglamentaria previa que se oponga a su contenido y causan la invalidez de los reglamentos posteriores contradictorios.

Por otro lado, la ley puede regular cualquier materia y hay materias reservadas a la ley, pero en cambio **no hay materias reservadas al reglamento**. Así lo ha declarado el Tribunal Constitucional, que constata la inexistencia de un principio de reserva reglamentaria en el sistema español de producción normativa (STC 60/1986 FJ 2). Para el TC:

«El sistema constitucional desconoce algo parecido a una reserva reglamentaria, inaccesible al poder legislativo, de forma que, dentro del marco de la Constitución y respetando sus específicas limitaciones, la ley puede tener en nuestro ordenamiento cualquier contenido y de ninguna forma le está vedada la regulación de materias antes atribuidas al poder reglamentario.»

(STC 73/2000 FJ.15)

Tienen potestad reglamentaria (capacidad para dictar reglamentos) **tanto el Gobierno del Estado, como los autonómicos y los locales**. Cuando nos referíamos a la ley, diferenciábamos la potestad legislativa estatal de la que les correspondía a las comunidades autónomas; en relación con la potestad reglamentaria, tenemos que añadir un tercer actor, como son las administraciones locales y, además, también se reconoce esta facultad a algunos órganos del Estado como el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional. Así, además de estos órganos estatales a los que se reconoce potestad de autoorganización, la potestad reglamentaria está atribuida en el ordenamiento jurídico español a los órganos siguientes (art. 128 LPAC):

- **En el ámbito estatal**, la atribución constitucional de la potestad reglamentaria se hace en favor del Gobierno. Ahora bien, el Gobierno es un órgano complejo (formado necesariamente por el presidente o presidenta y los ministros, aunque también puede haber una o más de una vicepresidencia) que actúa mediante varios órganos (los miembros del Gobierno se reúnen en Consejo de Ministros o en comisiones delegadas del Gobierno). **Los reglamentos están ordenados jerárquicamente, en función del órgano que los dicta**. Los reglamentos que apruebe el presidente del Gobierno o el Consejo de Ministros adoptarán la forma de **real decreto** (son expedidos por el rey, art. 62.f CE) y son jerárquicamente superiores a los que aprueben los ministros, que adoptarán la forma de **orden ministerial** (art. 24.2 de la Ley 50/1997). Los reglamentos que puedan adaptar las comisiones delegadas recibirán el nombre de **acuerdo** (art. 24.1 de la Ley 50/1997), pero estos acuerdos tendrán la forma de orden del ministro competente o del ministro de la Presidencia, cuando la competencia corresponda a diferentes ministros. Ahora bien, hay que tener presente que con la forma de real decreto, orden ministerial o acuerdo no solo se aprueban normas con rango reglamentario, sino también algunos actos o resoluciones (de carácter no normativo, como por ejemplo los nombramientos) que tienen que adoptar esta forma jurídica.
- **En el ámbito autonómico**, la potestad reglamentaria corresponde a los gobiernos autonómicos: **decreto** (del presidente o presidenta o del Gobierno) y **orden** de la consejería o departamento.
- **En el ámbito local**, corresponde a los plenos de los ayuntamientos y de las diputaciones provinciales (arts. 22.2.d y 33.2.b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, LBRL) y habitual-

mente **reciben el nombre de ordenanzas**, pero también en algún caso de reglamento.

La función del reglamento, en principio, es desplegar la ley, concretarla, facilitar su aplicación. Sin embargo, **la administración puede ejercer la potestad reglamentaria** no solo en desarrollo de normas legales, sino **también en ausencia de ley**, es decir, cuando una materia no está regulada por ninguna norma legal y no está sujeta a reserva de ley. Por lo tanto, en el ámbito estatal, la potestad reglamentaria es una función propia del Gobierno (art. 97 CE), que puede aprobar reglamentos ya sea en desarrollo y ejecución de leyes, ya sea porque crea, de acuerdo con lo que las leyes permiten, *reglamentos independientes* de carácter normalmente organizativo. Así, **la potestad reglamentaria es conferida al Gobierno directamente por la Constitución** (no deriva de mandatos o habilitaciones legales), **con carácter general** y sin someterla a la concurrencia de circunstancias de necesidad urgente (como en el caso de los decretos-ley) ni de delegación expresa (como en el caso de los decretos legislativos), **pero se trata de una potestad limitada, porque no puede contradecir normas con rango de ley ni regular materias objeto de la reserva de ley.** En este sentido, la Ley del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (Ley 39/2015, de 1 de octubre LPAC) explicita que los reglamentos, más allá de su función de desarrollo o colaboración con la ley, no podrán tipificar delitos, faltas ni infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, ni tampoco tributos, cánones u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público (art. 128 LPAC).

Además de estos límites materiales, **el ejercicio de la potestad reglamentaria está sometido a determinados requisitos procedimentales**, que fija la ley del Gobierno (Ley 50/1997, art. 26), y que son los mismos que para los anteproyectos de ley y de los proyectos de real decreto legislativo. Por lo tanto, si bien la elaboración de normas por el Gobierno (con rango de ley o con rango de reglamento) no está sometida al debate público y contradictorio de la potestad legislativa (procedimiento legislativo), sí debe ajustarse a un procedimiento y a unos requisitos fijados por ley.

Entre los requisitos para elaboración de los reglamentos que fija el art. 26 de la Ley del Gobierno, destacan: **una consulta pública con carácter previo a la elaboración del texto**, de como mínimo 15 días, mediante el portal web del departamento competente, en la cual se pedirá la opinión de los sujetos potencialmente afectados por la futura norma y de las organizaciones más representativas; **una memoria del análisis de impacto normativo**, que entre otros apartados tendrá que contener un **informe del impacto de género** de las medidas que establezcan; y una vez redactada la norma, se tendrá que publicar el texto en el portal web correspondiente, con el objeto de **dar audiencia a los ciudadanos afectados** y obtener todas las aportaciones adicionales que puedan hacer otras personas o entidades, cuando sus derechos e intereses legítimos se puedan ver afectados por la norma. El plazo de esta audiencia e información públicas será de 15 días hábiles (que podrá ser reducido hasta un mínimo de siete días hábiles cuando haya razones debidamente motivadas).

Para que puedan entrar en vigor y producir efectos jurídicos, los reglamentos deben ser válidamente publicados según si su ámbito es territorial, en el *Boletín Oficial del Estado* (BOE), en los de las comunidades autónomas o en el de la provincia.

4.2. El control jurisdiccional de los reglamentos

El control sobre la legalidad de los reglamentos corresponde a la jurisdicción ordinaria, cuyos miembros (jueces y magistrados) solo están sometidos a la ley (art. 117.1 CE) y a la Constitución (art. 9.1 CE). De hecho, la Constitución no solo encomienda a los tribunales el control de la potestad reglamentaria, sino también la legalidad de la actuación administrativa y la sumisión de esta a las finalidades que la justifican (art. 106.1 CE). En el caso de comprobar la ilegalidad de un reglamento, en virtud del principio de jerarquía normativa, los jueces y tribunales tienen que inaplicarlo (art. 6 de la Ley orgánica del poder judicial). Y, de acuerdo con el principio *iura novit curia*, que impone a los jueces el conocimiento del derecho, antes de aplicar un reglamento, los órganos jurisdiccionales tienen que proceder de oficio (de iniciativa propia) a hacer un control de su legalidad y, en caso de que lo encuentren ilegal, tendrán que inaplicarlo.

En el supuesto de que un reglamento sea ilegal, puede ser declarado nulo por los tribunales de la jurisdicción contenciosa administrativa mediante un recurso directo respecto al reglamento (art. 25.1 de la Ley de la jurisdicción contenciosa administrativa). Además de la impugnación directa de los reglamentos (disposiciones de carácter general), **también es admisible la de los actos que se produzcan en su aplicación**, fundamentada en el hecho de que estos reglamentos no son conformes a derecho (art. 26.1 LJCA).

Cuando un juez o tribunal contencioso-administrativo haya dictado sentencia firme estimatoria porque considera ilegal el contenido de un reglamento, tendrá que plantear la cuestión de ilegalidad ante el tribunal competente para conocer el recurso directo contra la disposición, excepto en dos casos: que el mismo tribunal ya sea competente de declarar la nulidad, o bien porque se trate del Tribunal Supremo, que puede anular cualquier norma con rango reglamentario cuando conozca un recurso contra un acto fundamentado en la ilegalidad de aquella norma.

La competencia para declarar la nulidad de un reglamento, en caso de que sea ilegal, corresponde:

- Al Tribunal Supremo en el caso de los reales decretos, de las disposiciones generales de las comisiones delegadas del Gobierno y disposiciones generales del Consejo General del Poder Judicial (art. 12.1 LJCA y art. 58.1 LOPJ).
- A la Audiencia Nacional en el caso de las órdenes ministeriales (art. 66 LOPJ y art. 11.1. LJCA).
- A los tribunales superiores de justicia en el caso de los reglamentos de las comunidades autónomas y entidades locales (art. 74.1 LOPJ y art. 10.1.b LJCA).

En síntesis, por la subordinación jerárquica de los reglamentos a la ley, son ilegales aquellos que la contradigan. La adecuación del reglamento a la ley es controlada por la jurisdicción contenciosa-administrativa.

Sin embargo, hay que tener presentes dos supuestos en los que para conocer recursos contra reglamentos no sea competente la jurisdicción ordinaria, sino el Tribunal Constitucional:

El primero es el supuesto de un reglamento que invada la distribución competencial entre el Estado y una comunidad autónoma (el art. 161.1.c CE); es la vía del *conflicto de competencias*, que puede ser planteado tanto por el Estado como por las comunidades autónomas.

El segundo de los supuestos es el del **recurso de amparo** ante una disposición reglamentaria que haya vulnerado un derecho o libertad fundamental. En la STC 167/1986 se admitió que por medio de este recurso se podía conseguir la declaración de inconstitucionalidad de algún precepto reglamentario, pero tan solo incidentalmente para el restablecimiento de una lesión de uno de los derechos o libertades que dan lugar al amparo. Aun así, no se puede utilizar este recurso para conseguir una declaración en abstracto de inconstitucionalidad de un reglamento, sino que es preciso que haya una lesión real de un derecho fundamental.

5. Los tratados internacionales y el derecho comunitario

Ya hemos visto que el ordenamiento jurídico español es un conjunto complejo, formado por normas que tienen su origen en varios centros de producción privados y sobre todo públicos, y entre estos últimos no están solo los del Estado central, sino también los de las comunidades autónomas, entes locales, la Unión Europea y del derecho internacional.

5.1. Los tratados internacionales

Respecto a los tratados internacionales, examinaremos su concepto, sus clases, su recepción en el ordenamiento interno (cómo se integran en el ordenamiento español) y, muy brevemente, su procedimiento de elaboración y reforma, y su control de constitucionalidad por el Tribunal Constitucional.

5.1.1. Concepto

La Constitución de 1978 prevé como otra de las fuentes del derecho los tratados internacionales, que podríamos definir como el **acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional**, tanto si consta en un documento único o en más instrumentos conexos, sea cual sea su denominación particular.

Esta definición de tratado se puede completar diciendo que **es un pacto o contrato** entre dos o más estados (o, más exactamente, **entre dos o más sujetos de derecho internacional**, que son los estados y las organizaciones internacionales), **por el cual las partes adquieren determinadas obligaciones cuyo incumplimiento da lugar a responsabilidad internacional ante las otras partes** (*pacta sunt servanda*). Entre estas obligaciones a las que el estado se compromete mediante un tratado, puede figurar la de respetar o aplicar unas normas determinadas (y no solo actuaciones o compromisos singulares, que se agoten una vez efectuados). Por este motivo, en la medida en que un tratado puede establecer normas jurídicas que el Estado se obliga a cumplir y respetar, el tratado se convierte en una fuente del derecho: es un instrumento que contiene normas jurídicas y del que se desprenden derechos y obligaciones para las personas y para los poderes públicos.

5.1.2. Clases de tratados

Los tratados internacionales pueden ser de tipos muy distintos, en función de las partes que intervienen en los mismos, de la materia que tratan, de la forma que adoptan, del tiempo que duran, del tipo de obligaciones que contienen, y otros criterios y factores. Aquí únicamente señalaremos los tipos o clases de

tratados que tienen relevancia desde el punto de vista constitucional, porque la Constitución establece diferencias de régimen según si se trata de una clase o de otra.

En este sentido, **se pueden diferenciar tres tipos de tratados internacionales**, para los cuales, **en función de su contenido**, la Constitución exige un procedimiento de aprobación interna diferente (con una intervención de las Cortes Generales en la fase de su aprobación interna –autorización–, más intensa cuanto más trascendente es su contenido):

- Los tratados que atribuyen a una organización internacional el ejercicio de competencias que correspondan a los poderes internos (art. 93 CE). Son **tratados que transfieren parte de la soberanía interna a una organización supraestatal** y, por este motivo, la Constitución exige los requisitos más severos para su celebración: tienen que ser **autorizados previamente por las Cortes Generales mediante ley orgánica**.
- Los tratados que versen **sobre algunas materias de especial trascendencia**, cuya celebración ha de ser **autorizada previamente por las Cortes Generales**, mediante un procedimiento que equivale sustancialmente al **procedimiento legislativo ordinario**. Los tratados para los cuales la Constitución prevé esta autorización previa de las Cortes son los de carácter político o militar, los que afecten a la integridad territorial y los derechos y deberes fundamentales recogidos en el Título I, los que impliquen obligaciones financieras para la hacienda pública y los que exijan la modificación o aprobación de leyes para su cumplimiento.
- Los **tratados internacionales que tengan cualquier otro contenido**, que **pueden ser celebrados directamente por el Gobierno**, el cual simplemente debe informar posteriormente de ello a las Cortes Generales.

5.1.3. La recepción interna de tratados internacionales

El artículo 96 CE establece que «los tratados internacionales celebrados válidamente formarán parte del ordenamiento interno una vez que hayan sido publicados oficialmente en España». De acuerdo con esta disposición, los tratados se incorporan al ordenamiento interno de manera automática, por el hecho de su celebración por el Estado español, sin necesidad de que una norma interna los tenga que recibir y transponer al derecho interno.

Este sistema de recepción hace que se pueda considerar al Estado español como *monista*. Los estados monistas son los que incorporan el derecho internacional al que se han obligado sin necesidad de promulgar ninguna norma interna para dar entrada a aquella norma internacional. En cambio, estados como el

Reino Unido tienen que elaborar una norma interna para que el instrumento internacional produzca efectos a escala interna; son los estados denominados *dualistas*.

Por lo tanto, los tratados válidamente celebrados solo **pasan a formar parte del ordenamiento interno a partir del momento en el que son publicados oficialmente** (en el *Boletín Oficial del Estado*, BOE). Esta es, por lo tanto, una condición imprescindible.

5.1.4. El procedimiento de elaboración y de reforma de los tratados

El elemento clave para la incorporación de los tratados internacionales al ordenamiento interno es su celebración válida. Para que se produzca, se tienen que cumplir dos tipos de requisitos, uno de carácter formal y otro material:

- Formalmente, los tratados se tienen que haber elaborado siguiendo el procedimiento previsto.
- Materialmente, deben ser compatibles con la Constitución; es decir, no han de contener estipulaciones que le sean contrarias.

En general, se puede decir que todo tratado internacional sigue varias **fases en su elaboración**:

- **La negociación**, a cargo del Gobierno (en virtud de su facultad de dirección de la política exterior, art. 97 CE), que acaba con la firma, que es el acto por el cual se fija el texto definitivo del tratado (pero todavía sin que las partes se obliguen).
- **La aprobación interna o autorización** para manifestar el consentimiento del Estado para obligarse al tratado.
- **La ratificación**, que es el acto por el cual el Estado exterioriza este consentimiento para obligarse.

El Gobierno negocia los tratados y fija los términos definitivos mediante la firma, y después somete el texto a la autorización de las Cortes Generales (si son tratados del artículo 93 CE o del artículo 94.1 CE, porque si no, basta con el acuerdo del Gobierno) y, una vez autorizados según proceda, son ratificados por el rey.

Un tratado válidamente celebrado y publicado en el BOE y, por lo tanto, incorporado plenamente al ordenamiento interno, solo puede ser derogado, modificado o suspendido por los procedimientos previstos en el mismo tratado o por los procedimientos generales previstos en el derecho internacional (en

particular, la Convención de Viena, especialmente arts. 39 a 72). Esto les confiere una rigidez especial, que tiene consecuencias importantes en su relación con las otras normas con fuerza de ley.

5.1.5. El control de constitucionalidad de los tratados

El artículo 95.1 CE establece que «la celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la revisión constitucional previa». A partir de aquí hay que entender, pues, que la Constitución prohíbe la celebración de tratados que la contradigan, de tal manera que los poderes internos (Gobierno, Cortes, según proceda) no podrán dar la autorización para la prestación del consentimiento del Estado a un tratado que tenga estipulaciones o pactos contrarios a la Constitución. El art. 78 de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional (LOTIC) regula el procedimiento de control previo de los tratados internacionales (antes de que el Estado español haya prestado su consentimiento).

5.2. El derecho comunitario europeo

5.2.1. La Unión Europea

Desde el 1 de enero de 1986, el Estado español forma parte de la Unión Europea (Comunidad Europea, en aquel momento), a la cual se adhirió mediante un tratado celebrado por la vía prevista en el artículo 93 CE, que permite que se transfieran poderes soberanos internos a organizaciones supraestatales.

El Tratado de adhesión de España y Portugal, firmado el 12 de junio de 1985, y el Acta de adhesión aneja al tratado, implican la asunción por estos dos estados de los tratados constitutivos, así como la aceptación del conjunto de actos y normas de las instituciones europeas adoptados con anterioridad a la adhesión.

En el año 1951 se constituyó la primera de las tres Comunidades Europeas (la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, CEEA), que se completó en 1957 con la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom). Las tres juntas formaron las Comunidades Europeas, que desembocaron, en 1993, en la creación de la Unión Europea.



Bandera de la Unión Europea (UE).

La Unión Europea es una organización supraestatal, creada y regida por una serie de tratados internacionales, firmados y ratificados por los estados miembros, que forman el denominado *derecho originario* de la Unión Europea. A su vez, estas instituciones comunitarias europeas pueden dictar una serie de normas, en ejercicio de las competencias que les han sido transferidas por los estados y que les otorgan los tratados fundacionales. Este derecho que emana de las instituciones es el denominado *derecho derivado* de la Unión Europea.

5.2.2. El derecho originario y el derecho derivado de la Unión Europea

Por **derecho originario** se entiende el conjunto que forman los tratados internacionales que crearon inicialmente las distintas Comunidades Europeas, y también los tratados que posteriormente los modificaron y que han conducido al nacimiento de la Unión Europea. Este conjunto de tratados forma una especie de «Constitución» europea, porque son las normas fundacionales de la Unión y regulan los rasgos básicos de la organización, su funcionamiento y sus competencias, que detenta por transferencia de los diferentes estados.

Formalmente, la UE no tiene constitución; el Tratado de Lisboa, de 13 de diciembre del 2007, trata de paliar el fracaso de la aprobación de la Constitución Europea y representa una amplia reforma en competencias y organización institucional.

Las instituciones comunitarias, creadas por el derecho originario, pueden dictar normas en ejercicio de sus competencias y de los poderes otorgados por los tratados; son lo que se conoce como **derecho derivado** de la Unión Europea. Estas normas son de varios tipos y, en general, están previstas en el artículo 249 del Tratado CEE, según la numeración dada por el Tratado de Ámsterdam. Este artículo distingue entre tres grandes tipos de fuentes:

- **Los reglamentos** son normas generales que emanan del Consejo o de la Comisión, obligatorias en todos sus elementos y para todos los estados miembros. Son directamente aplicables. Los reglamentos comunitarios no tienen nada que ver conceptualmente con los reglamentos de derecho interno. Si se quiere hacer el paralelismo con las fuentes internas, serían más bien las leyes europeas. Esencialmente, presentan dos grandes características:
 - **Son normas de alcance general**, que se aplican de igual manera en todo el territorio de la Unión.
 - **Disponen de aplicación directa**: no es necesario que sean desarrollados por los estados para producir efectos, puesto que se producen directamente sobre los poderes públicos y los ciudadanos. Los reglamentos crean derechos y obligaciones de manera directa e inmediata para los particulares, y las autoridades y los jueces internos están obligados a aplicarlos como si fueran derecho interno sin que se les puedan oponer, además, derechos internos que les resulten contrarios.
- **Las directivas** son también normas generales, que emanan igualmente del Consejo o de la Comisión, pero que **obligan a los estados a la consecución del resultado o la finalidad que prevén y dejan en manos de cada Estado la elección de los medios para conseguirla**. A diferencia de los reglamentos, las directivas no necesariamente producen efectos directos (aunque, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, también pueden hacerlo en caso de incumplimiento de la obligación de los estados de adoptar las normas internas de transposición adecuadas,

si establecen disposiciones claras e incondicionadas que puedan ser aplicadas de manera directa e inmediata), sino que establecen unos objetivos determinados. Las directivas obligan a los estados a conseguir estos objetivos, pero con los medios que cada uno de ellos considere más adecuados a su propia situación. Por eso, las directivas necesitan casi siempre ser desarrolladas por normas estatales posteriores, en una operación que recibe el nombre de *transposición*.

- **Las decisiones** son actos normativos singulares, obligatorios en todos sus elementos, pero destinados a un círculo determinado de sujetos (estados o particulares). Se asemejan a los reglamentos porque son obligatorios en todos sus elementos y disponen de eficacia directa; pero, en cambio, no tienen su grado de generalidad.

Las tres fuentes mencionadas –reglamentos, directivas y decisiones– no son las únicas del derecho comunitario. También hay que tener en cuenta las siguientes:

- **Los principios generales del derecho.** Se considera que también forman parte del derecho comunitario los principios comunes de los derechos internos de los estados miembros (art. 288 del Tratado CEE), así como sus «tradiciones constitucionales comunes» (art. 6 del TUE, siempre en la numeración dada por el Tratado de Ámsterdam).
- **Las fuentes derivadas no obligatorias,** integradas especialmente por **recomendaciones** y **dictámenes**, que no tienen fuerza de obligar y que, por lo tanto, no pueden ser consideradas normas en sentido estricto.

5.2.3. Las relaciones entre el ordenamiento comunitario europeo y el ordenamiento interno

La relación entre el derecho europeo y el derecho interno de cada Estado se rige por lo que disponen los tratados fundacionales y por la interpretación que ha hecho de ellos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que ha tenido una importancia decisiva en este terreno. De este modo, las relaciones son uniformes para todos los estados miembros.

Las relaciones entre los dos ordenamientos se rigen básicamente por el principio de competencia y por otros dos grandes principios: la eficacia directa del derecho comunitario y la primacía del derecho comunitario sobre el interno.



El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) tiene como principal función garantizar que la legislación de la UE se interprete y se aplique del mismo modo a cada uno de los países miembros y, por lo tanto, garantizar que los países miembros y las instituciones europeas cumplan la legislación de la UE. Tiene la sede en Luxemburgo.

La **eficacia directa** se puede entender en dos sentidos diferentes:

- En sentido formal, eficacia directa significa que **no hace falta ninguna norma interna de recepción del derecho comunitario** que recoja su contenido para que sea obligatorio y despliegue sus efectos, sean los que sean. En este sentido, todas las normas comunitarias están dotadas de esta eficacia formal directa.
- En sentido material, eficacia directa **significa aplicabilidad directa**: aptitud de la norma para crear de manera inmediata derechos y obligaciones para los particulares, exactamente igual que si se tratara de una norma interna. Y estos derechos y obligaciones deben ser tutelados por los tribunales ordinarios internos, que tienen que aplicar la norma comunitaria que está revestida de esta calidad como si fuera una norma interna. En esta segunda acepción, en sentido material, la eficacia directa de las normas comunitarias no está expresamente reconocida en los tratados fundacionales: es una creación jurisprudencial del TJUE (entonces TJCE).

A partir de la sentencia del caso Van Gend y Loos, de 5 de febrero de 1963, la jurisprudencia ha reconocido esta eficacia directa a ciertas disposiciones de los tratados fundacionales, a los reglamentos con carácter general, a las decisiones e incluso a las directivas (en caso de incumplimiento de la obligación de transposición de los estados, si establecen obligaciones claras e incondicionadas, porque no resulta admisible que el Estado alegue su propio incumplimiento –en la obligación de transponer la directiva– para oponerse a la aplicación del derecho comunitario: sentencia Van Duyn, de 4 de diciembre de 1974).

En virtud del **principio de primacía**, el derecho de la Unión Europea se impone, en caso de conflicto, al derecho interno de los estados. Este principio tampoco está explícitamente formulado en los tratados originarios, sino que se debe a la doctrina del TJUE (que lo estableció por primera vez en la sentencia Costa/ENEL, de 15 de julio de 1964). Tiene su fundamento en el hecho de la transferencia de poderes soberanos que han hecho los estados miembros a la Unión, de tal manera que las normas de esta, que se dictan en ejercicio de los poderes que ha recibido, tienen que imponerse a las de los estados, que en realidad ya no tienen poder para dictarlas.

El principio de primacía despliega sus efectos en dos direcciones diferentes:

- Hacia atrás, hace que la aparición de una norma comunitaria europea desplaza todas las normas estatales vigentes que se le opongan, que le sean contrarias. La consecuencia de este desplazamiento (que no es derogación) es que el juez de los estados miembros está obligado a inaplicar automáticamente la norma interna contraria, sea cual sea su rango, aunque se trate de una ley, y aunque el sistema constitucional interno –como es el caso español– no autorice a los jueces ordinarios a inaplicar de oficio las leyes, sino que simplemente les permita plantear la cuestión al Tribunal Constitucional.
- Hacia delante, de cara al futuro, cuando se ha dictado una norma comunitaria, los estados no pueden dictar otras que le sean contrarias o incompatibles. La norma comunitaria provoca un efecto de bloqueo o de ocu-

Lectura recomendada

DTC 1/2004 de 13 de diciembre del 2004. En esta decisión, el TC define la diferencia entre supremacía y primacía para justificar por un lado que la Constitución es la norma suprema pero, por el otro, que el derecho de la Unión prima en aplicación. Esta decisión se enmarca en la consulta que se hizo al TC para saber si la futura (y fallida) Constitución para Europa podía ser inconstitucional.

pación del campo (aunque limitado, porque en el mismo terreno, salvo que se trate de una competencia exclusiva de la comunidad, los estados todavía podrán dictar normas internas, siempre que no sean incompatibles con la comunitaria). También en este caso el juez ordinario nacional está obligado a inaplicar la norma posterior incompatible, aunque sea una ley, y sin necesidad de acudir a los mecanismos previstos de control de constitucionalidad (Sentencia Simmenthal, de 9 de marzo de 1978).

En cualquier caso, el derecho comunitario no es parámetro de constitucionalidad. El Tribunal Constitucional ha considerado que el Derecho comunitario no puede ser utilizado como canon o parámetro de constitucionalidad de las normas internas. En consecuencia, no corresponde al Tribunal Constitucional controlar la adecuación de la actividad de los poderes públicos estatales al derecho comunitario europeo. Este control corresponde a los órganos de la jurisdicción ordinaria, en tanto que son aplicadores del derecho comunitario, y también, en su caso, al Tribunal de Justicia de la UE, por medio del recurso por incumplimiento.

6. El Estatuto de autonomía y el ordenamiento jurídico autonómico

6.1. Los ordenamientos jurídicos autonómicos

El ordenamiento jurídico español está integrado por normas que provienen tanto de la instancia central de gobierno (Estado), como de las instancias territoriales (comunidades autónomas), y también de la Unión Europea y del Derecho internacional, lo cual forma una estructura compleja en la que las distintas normas mantienen un tipo determinado de relaciones para conseguir que el ordenamiento, en su conjunto, sea completo y coherente, que son las dos características y exigencias básicas de todo ordenamiento jurídico, como sistema.

Las instituciones de las comunidades autónomas (Parlamento, Gobierno) disponen de potestades normativas de diferente cariz (legislativo, reglamentario), y de las mismas emanan normas jurídicas que, como las que emanan de las instituciones estatales, se ordenan según unas reglas y unos principios determinados, y forman un ordenamiento o subordenamiento jurídico propio. **Estos ordenamientos jurídicos autonómicos no son completos materialmente, como tampoco lo es el estatal**, porque no alcanzan el conjunto de materias que son reguladas por los poderes públicos, sino solo aquellas sobre las cuales cada comunidad tiene competencia normativa. Los 17 ordenamientos autonómicos de las 17 comunidades autónomas⁸ junto con el estatal, más el derecho comunitario, forman el ordenamiento jurídico español.

⁽⁸⁾ Ceuta y Melilla no son comunidades autónomas, sino ciudades autónomas.

Cada ordenamiento autonómico se compone de varias fuentes, que, esencialmente, son las mismas que se dan en el seno del ordenamiento estatal: la ley y las normas gubernamentales con rango de ley, y las normas con rango de reglamento. En el interior de cada ordenamiento autonómico, las distintas fuentes existentes (ley y reglamento, básicamente) se ordenan según el principio básico de jerarquía; la ley se sitúa en la cúspide del ordenamiento autonómico, subordinada solo a la Constitución y al Estatuto. Los reglamentos están subordinados a la ley, y entre ellos se ordenan igualmente según un criterio de jerarquía, de igual manera que pasa en el seno del ordenamiento estatal. Así pues, nos podemos remitir a lo que ya se ha explicado sobre esta cuestión.

6.2. Los estatutos de autonomía

Ya hemos explicado también que los estatutos de autonomía son leyes que tienen una doble naturaleza: son leyes orgánicas, pero atípicas, y al mismo tiempo son también la norma institucional básica de cada una de las comunidades autónomas. Es la norma fundacional de la comunidad respectiva, la norma que la crea y la dota de instituciones propias y de competencias. Sin embargo, el estatuto no es una norma autonómica (no lo puede ser porque la comunidad autónoma todavía no existe como tal cuando se aprueba), sino una norma estatal, aunque de características especiales, que se explican por la función también especial que cumple.

El estatuto es formalmente una ley orgánica. Se trata, sin embargo, de una ley orgánica singular, dado que tiene un procedimiento de elaboración y reforma diferente a las otras leyes orgánicas, procesos que ponen de manifiesto su carácter paccionado, que exige la concurrencia de dos voluntades (la estatal y la autonómica). El estatuto completa la constitución (que deja bastante abierta la organización territorial del Estado) y en este sentido son normas materialmente constitucionales, que además forman parte de lo que se ha denominado «bloque de la constitucionalidad», y son parámetro de la validez del resto de las normas autonómicas. En consecuencia, su naturaleza no se puede comprender solo desde la categoría de ley orgánica, dado que es una norma singular, con funciones específicas y, en el caso de las comunidades que accedieron a la autonomía por la vía del 151 CE, como Cataluña, una ley paccionada y votada en referéndum⁹.

⁽⁹⁾La STC 31/2010 devalúa la posición del EAC dentro del bloque de constitucionalidad. Lo configura como ley orgánica y norma institucional básica, pero lo aleja del carácter materialmente constitucional.

Como norma institucional básica de la comunidad autónoma, además de regular las instituciones autonómicas y establecer las competencias que debe tener, no puede ser modificada por ninguna otra ley (ni autonómica ni estatal) y es norma superior a todas las que forman el ordenamiento jurídico autonómico, pero en tanto que ley orgánica es una norma subordinada a la Constitución.

La rigidez del estatuto hace que ninguna otra norma lo pueda contradecir, con lo cual se sitúa así por encima de todas las otras normas autonómicas y estatales (incluso de las que, como el mismo estatuto, tengan rango de ley orgánica). El estatuto ocupa una posición inmediatamente inferior a la Constitución, pero superior a cualquier otra norma interna, ya sea estatal o autonómica. Cualquier norma, estatal o autonómica, que sea contraria al estatuto, será también, al mismo tiempo, contraria a la Constitución, porque habrá pretendido modificar el estatuto por un procedimiento diferente del que este prevé, como dispone el artículo 147.3 CE. Por este motivo, se pueden impugnar ante

el Tribunal Constitucional las leyes estatales y autonómicas que se consideren contrarias al estatuto. La relación del estatuto con el resto de las leyes estatales es similar a la relación entre una ley orgánica y una ley ordinaria.

Los estatutos de autonomía forman parte del bloque de la constitucionalidad previsto en el artículo 28.1 LOTC, y son por lo tanto parámetro de constitucionalidad del resto de las leyes y otras normas internas.

Sin embargo, como se ha apuntado, **la STC 31/2010 limita de manera importante la función del estatuto como norma delimitadora de las competencias autonómicas y estatales, y su función constitucional como norma integrada en el bloque de la constitucionalidad** (noción jurisprudencial que esta sentencia omite).

En consecuencia, buena parte de las novedades introducidas por el Estatuto de autonomía de Cataluña del 2006 en la definición de la tipología de competencias exclusivas, compartidas y ejecutivas quedan desactivadas por la sentencia, y se permite que el legislador estatal precise en cada caso el alcance de las diferentes competencias sectoriales, con el único control del Tribunal Constitucional (FJ 56 a 61).

Asimismo, **la STC 31/2010 también es importante**, entre otros temas, **en cuanto a la naturaleza, función y contenido del estatuto de autonomía**: según esta sentencia, el estatuto expresa un poder constituido y no puede definir conceptos constitucionales, y la jurisprudencia constitucional no resulta afectada por el nuevo contenido estatutario. El estatuto tiene un contenido necesario, que prevé el artículo 147.2 CE, pero también un contenido implícito en tanto que norma institucional básica de la comunidad autónoma. El contenido de sus preceptos está vinculado a la prevalencia del concepto constitucional y de la interpretación que haya hecho o haga del mismo en el futuro el Tribunal Constitucional. El estatuto de autonomía, a pesar de que es formalmente una ley orgánica estatal, no puede hacer requerimientos al legislador estatal ni imponerle modelos organizativos (FJ 3 a 6).

6.3. Las relaciones entre el ordenamiento jurídico estatal y los autonómicos

Las relaciones entre el ordenamiento jurídico del Estado y el de cada una de las comunidades autónomas parten del hecho de que **los dos están subordinados a la Constitución**. Las comunidades autónomas producirán **un subsistema autonómico subordinado además al estatuto de autonomía** respectivo. A partir de aquí, el principio de competencia explica la estructura del ordenamiento jurídico en su conjunto, de modo que cada órgano solo podrá producir normas en el ámbito de su competencia.

Así, **los ordenamientos estatal y autonómico**, como tales ordenamientos, **se relacionan fundamentalmente según el principio de competencia**, que ya hemos explicado (apartado «Las relaciones entre normas y entre subordinamientos» de este módulo). Por lo tanto, entre una ley estatal y una ley autonómica, o entre una ley estatal y un reglamento autonómico (o una ley autonómica y un reglamento estatal), no se dan las relaciones propias de la jerarquía (superioridad y subordinación, que llevan unidas una determinada fuerza ac-

tiva y una resistencia pasiva), sino las de la competencia: cada una se tiene que mover en el campo competencial (material y funcional) que le corresponde. Por este motivo, puede pasar que la colisión entre una ley estatal y un reglamento autonómico se tenga que resolver a favor del reglamento autonómico, si resulta que este se había dictado dentro del ámbito de la competencia de la comunidad y la ley había excedido el ámbito de la competencia del Estado.

En algunos casos se puede hablar de una complementariedad, cuando hay una colaboración entre los entes central y autonómico y, por lo tanto, entre los respectivos ordenamientos (por ejemplo, cuando el Estado hace la legislación básica de una materia y la comunidad autónoma, la de desarrollo y la ejecución).

En síntesis, el sistema de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, que se explica con detalle en la asignatura de Derecho constitucional, se basa en un listado de competencias que la Constitución atribuye directamente al Estado (el art. 149.1 CE), en el principio de atribución estatutaria de las competencias autonómicas (en cuya virtud las competencias de las comunidades autónomas son las recogidas en los respectivos estatutos de autonomía) y en unas cláusulas de cierre del sistema (art. 149.3 CE). Porque cualquier sistema de distribución de competencias, si quiere mantener una cierta coherencia normativa y ser completo, tiene que evitar no solo las lagunas competenciales, sino también las lagunas de las regulaciones jurídicas. También debe prever cómo se solucionan los conflictos normativos, cuando las normas provienen de órganos pertenecientes a varios entes territoriales. Por eso encontramos las **cláusulas de cierre del sistema**. Tres son las cláusulas previstas por la Constitución española a estos efectos (art. 149.3 CE):

- La «**cláusula residual**» trata de evitar que se produzca un vacío competencial, es decir, competencias de las que nadie es titular, ni el Estado ni ninguna comunidad autónoma, porque no hayan sido atribuidas a nadie. De acuerdo con la cláusula residual, las competencias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución pueden ser asumidas por las comunidades autónomas en sus estatutos de autonomía y **las competencias no asumidas por los estatutos de autonomía corresponderán al Estado**.
- La «**cláusula de prevalencia**» intenta solucionar la posible colisión entre normas estatales y autonómicas, según el criterio de que **las normas del Estado «prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las comunidades autónomas** en todo aquello que no esté atribuido a la exclusiva competencia de estas...». Para su aplicación, es necesario que haya propiamente un conflicto entre las normativas estatal y autonómica, lo cual presupone que recaen sobre un mismo objeto y territorio, y que las dos tienen que estar dictadas con títulos competenciales válidos. Si no es así, no hay conflicto, y se aplica la norma dictada por el ente competente, puesto que la otra es nula (es inconstitucional) por incompetencia.

Esta cláusula parece superflua o innecesaria si tenemos presente la cláusula residual que acabamos de explicar, y porque el sistema de producción de normas está regido por el principio de competencia, por lo cual la actuación del Estado o de una comunidad autónoma tiene que venir habilitada por la titularidad sobre la materia o sobre alguna de las funciones sobre esta materia. Así, en caso de conflicto, el problema residirá en comprobar quién tiene la competencia. Una vez resuelta la titularidad de esta competencia, la norma del ente competente prevalece sobre la del incompetente y no cabe la aplicación prevalente sin más del derecho estatal. Si se trata de ámbitos en los que el Estado tiene competencia para elaborar las bases de una materia y la comunidad autónoma el desarrollo legislativo de las bases, habrá que ver si los preceptos en conflicto hacen referencia a aspectos básicos de la materia o no. Si son considerados básicos se aplicará la normativa estatal porque será la competente, si no son considerados así, se tendrá que aplicar la autonómica por razón de su competencia, puesto que el Estado habrá salido de su campo de competencias. En apoyo de la tesis que apunta el carácter poco necesario de esta cláusula, tenemos el hecho de que el **Tribunal Constitucional no la ha utilizado nunca para resolver ningún conflicto de competencia o recurso de inconstitucionalidad**. Su presencia en nuestro texto constitucional se debe a efectos de imitación del contenido de otros textos constitucionales de estados descentralizados que se tuvieron en cuenta a la hora de su elaboración (por ejemplo, el artículo 6.2 de la Constitución de Estados Unidos de América o el artículo 31 de la Constitución alemana de 1949).

- La «cláusula de supletoriedad del derecho estatal» establece que «el derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las comunidades autónomas» (art. 149.3 *in fine*). **Intenta evitar las denominadas lagunas legales**, supuestos en los cuales no hay una norma aplicable a un caso concreto. Así, teniendo en cuenta la obligación legal de jueces y tribunales de resolver los casos que se les presentan y de la prohibición de *non litis*, es decir, de no dejar sin decisión ningún asunto que tienen entre manos, el constituyente introdujo la cláusula para evitar lagunas legales.

Esta cláusula tenía sentido sobre todo en los primeros momentos de puesta en marcha del modelo autonómico, puesto que las comunidades autónomas no podían, de golpe, elaborar normativa sobre todos los ámbitos en los que tenían competencia. Parecía, entonces, razonable aplicar temporalmente la legislación del Estado de manera supletoria.

Ahora bien, esta cláusula solo resulta aplicable cuando los mecanismos para suplir las lagunas legales de cada ordenamiento autonómico no pueden resolver el déficit normativo. Y, en todo caso, hay que tener muy claro que se trata de una cláusula de aplicación del derecho y no de atribución de competencias. Es decir, **en ningún caso la cláusula de supletoriedad del derecho estatal atribuye competencias al Estado**, puesto que el derecho estatal solo se aplicará mientras una CA no regule la materia. Así, en el momento en que la CA apruebe una normativa que regule la materia se dejará de aplicar el derecho del Estado, aunque previamente se hubiera tenido que aplicar por falta de normativa autonómica. Y, en todo caso, tiene que ser el aplicador del derecho y no el legislador estatal quien determine cuándo hay que recurrir a la supletoriedad del derecho estatal.

Cláusula de supletoriedad y competencias del Estado

La cláusula de supletoriedad no implica que el Estado esté legitimado para legislar en ámbitos sobre los cuales no tiene competencia con el argumento de que su normativa será, solo, supletoria de la de las comunidades autónomas (podéis ver, por ejemplo, STC 118/1996, de 27 de junio, y STC 61/1997, de 20 de marzo).

Resumen

En este módulo hemos estudiado el sistema español de fuentes del derecho, es decir, los diferentes tipos de normas que forman el ordenamiento jurídico español, que hemos visto que es un conjunto de normas reconducible a la unidad, que tiene una coherencia final (al menos, hay previstos unos mecanismos para solucionar las contradicciones), es completo o como mínimo completable, es un conjunto dinámico (dispone de mecanismos de modificación y de adaptación a los cambios) y es plural o compuesto. Además de la Constitución española, la regulación de las fuentes se encuentra principalmente en el Código civil, que es muy anterior, pero inferior jerárquicamente a la Constitución y, por lo tanto, hay que reinterpretar aquella regulación de acuerdo con lo que se establece en la norma suprema.

Hemos ido analizando las características que definen los diferentes tipos de normas que forman el ordenamiento jurídico español, empezando por la Constitución de 1978, que no es solo la norma jurídica suprema del ordenamiento, sino la norma fundamental y fundamentadora del ordenamiento jurídico. Tiene una supremacía formal (jerárquica) y material (los principios y valores que contiene operan como límite a la actuación de los poderes públicos, de modo que esta y la validez de las normas dependen de su compatibilidad con el contenido de las normas constitucionales). También hemos visto que la Constitución española tiene una estructura normativa interna compleja porque está integrada por normas concretas que pueden ser aplicadas directamente por un juez, pero también por preceptos muy abiertos, muy principales. Por lo tanto, a pesar de que toda la Constitución es norma jurídica, tiene diferentes grados de eficacia dependiendo del hecho de que el precepto en concreto tenga una estructura normativa u otra. Por otro lado, hemos repasado cómo la actual Constitución de 1978 fue elaborada en un proceso constituyente *de facto*, guiada por la Ley para la reforma política de 1977 durante la transición política, con unos importantes condicionantes, y que recibió influencias del constitucionalismo histórico español y sobre todo de las constituciones europeas posteriores a la Segunda Guerra Mundial (especialmente de la alemana, la italiana y la portuguesa); también hemos estudiado los dos procedimientos de reforma que prevé, diferentes y más complejos que el procedimiento legislativo ordinario, y que según la materia que se quiera reformar habrá que seguir un procedimiento u otro:

- 1) el procedimiento agravado solo está previsto para cuatro casos;
- 2) para todo aquello que no sean estos cuatro casos, hay que seguir el procedimiento ordinario.

A continuación hemos analizado las características de la ley, la norma jurídica aprobada por el Parlamento siguiendo el procedimiento legislativo, y hemos destacado que la CE establece que algunas materias solo pueden ser reguladas por ley (reserva de ley), y no por alguna otra fuente del derecho, preservando que sea el Parlamento (donde está representada la pluralidad de la ciudadanía) el que lo regule, con las garantías que aporta el procedimiento legislativo (que se puede dividir en tres fases, la fase de iniciativa, la fase constitutiva y la fase integrativa de la eficacia de la ley). También hemos remarcado que en el Estado español solo hay dos tipos de leyes:

1) las orgánicas (que tienen reservadas unas determinadas materias y que para ser aprobadas requieren mayoría absoluta del Congreso de los Diputados en una votación final sobre el conjunto del proyecto);

2) las ordinarias (que, por exclusión, son todas las otras, y solo requieren para ser aprobadas mayoría simple).

Las orgánicas solo las pueden aprobar las Cortes Generales. Las ordinarias pueden ser estatales o autonómicas. No hay ninguna relación jerárquica entre la ley ordinaria y la ley orgánica; simplemente, se trata de una relación regida por el principio de competencia procedimental: para las materias reservadas a ley orgánica, se tendrá que utilizar el procedimiento que se señala en el artículo 81.2 de la Constitución.

A continuación, hemos visto las dos normas con rango de ley que puede aprobar el Gobierno:

1) el decreto-ley;

2) el decreto legislativo.

Aparte de estos dos elementos comunes (el rango y que las aprueba el Gobierno), hemos visto que tienen otro: los dos tienen unos límites materiales, aunque las materias excluidas se asemejan pero no coinciden. Y hemos destacado también las principales características que los diferencian: el decreto-ley es una facultad propia del Gobierno (frente a los decretos legislativos en que la facultad de legislar se ejerce por delegación de las Cortes para cada caso), requiere un presupuesto habilitante (la necesidad extraordinaria y urgente) y es una norma provisional; en cambio, el decreto legislativo requiere una ley habilitante previa: una delegación legislativa de las Cortes Generales al Gobierno que puede ser de dos tipos, pero que tiene que ser expresa, por materia concreta y por tiempo determinado.

También hemos explicado que el reglamento parlamentario no es una ley, sino una norma con valor de ley y que entre la ley y el reglamento parlamentario no hay jerarquía, sino que el principio de la reserva material es el más importante para entender las relaciones del reglamento parlamentario con las leyes.

A continuación, hemos explicado que un reglamento es una disposición normativa de carácter general e innovadora del ordenamiento jurídico, aprobada por el Gobierno o la Administración, y que es jerárquicamente inferior al rango de la ley. Todas las normas con rango de ley (por lo tanto, no solo la ley formal, sino también el decreto-ley y el decreto legislativo) disfrutan de plena fuerza activa y pasiva ante los reglamentos, es decir, derogan cualquier norma reglamentaria previa que se oponga a su contenido y causan la invalidez de los reglamentos posteriores contradictorios. Hemos destacado que no hay materias reservadas al reglamento, pero sí materias que el reglamento no puede regular (las reservadas a ley) y que, además de límites materiales, el reglamento debe cumplir con unos requisitos procedimentales; y hemos visto que tienen potestad reglamentaria tanto el Gobierno del Estado, como los autonómicos y los locales, y que la jurisdicción ordinaria es la que controla la legalidad de los reglamentos, pero en dos casos el TC puede llegar a juzgar la constitucionalidad de un reglamento, vía conflicto de competencias y mediante un recurso de amparo.

De los tratados internacionales, hemos examinado:

- 1) el concepto;
- 2) las clases;
- 3) la recepción en el ordenamiento interno, y,
- 4) muy brevemente, su procedimiento de elaboración y reforma, y el control previo de constitucionalidad por el Tribunal Constitucional.

Del derecho de la Unión Europea hemos diferenciado el derecho originario (los tratados internacionales que crearon inicialmente las distintas Comunidades Europeas, y también los tratados que posteriormente los modificaron y que han conducido al nacimiento de la Unión Europea) del derecho derivado (básicamente los reglamentos, directivas y decisiones), y hemos destacado que las relaciones entre los dos ordenamientos se rigen básicamente por el principio de competencia y por dos otros grandes principios:

- 1) la eficacia directa del derecho comunitario;
- 2) la primacía del derecho comunitario sobre el interno.

Finalmente, hemos explicado que cada ordenamiento autonómico se compone de varias fuentes que, esencialmente, son las mismas que se dan en el seno del ordenamiento estatal:

- 1) la ley y las normas gubernamentales con rango de ley;
- 2) las normas con rango de reglamento.

Y que en el vértice de cada ordenamiento autonómico se encuentra el estatuto de autonomía, que es una ley que tiene una doble naturaleza:

- 1) es ley orgánica (pero atípica tanto por su elaboración como por su reforma);
- 2) al mismo tiempo, es también la norma institucional básica de la comunidad autónoma.

Como norma institucional básica, además de regular las instituciones autonómicas y establecer las competencias que debe tener, no puede ser modificada por ninguna otra ley (ni autonómica ni estatal) y es norma superior a todas las que forman el ordenamiento jurídico autonómico, pero en tanto que ley orgánica, es una norma subordinada a la Constitución. Las relaciones entre el ordenamiento jurídico del Estado y el de cada una de las comunidades autónomas parten del hecho de que los dos están subordinados a la Constitución y se basan fundamentalmente en el principio de competencia (de modo que cada órgano solo podrá producir normas en el ámbito de su competencia). Y, para acabar, hemos visto que para intentar evitar lagunas competenciales y los conflictos normativos, la Constitución ha previsto una triple cláusula de cierre del sistema:

- 1) la llamada cláusula residual (las competencias no asumidas por los estatutos de autonomía corresponderán al Estado);
- 2) la cláusula de prevalencia (las normas del Estado prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las comunidades autónomas);
- 3) la cláusula de supletoriedad del derecho estatal (que será, en todo caso, supletorio del derecho de las comunidades autónomas).

Actividades

1. Comparad los dos procedimientos de reforma de la Constitución española de 1978, destacando las diferencias y los elementos comunes.

2. Leed el texto completo de la reforma del artículo 135 de la Constitución española (publicado en el BOE el día 27 de septiembre del 2011) y contestad a las preguntas siguientes:

a) ¿Cómo se llevó a cabo esta reforma de la Constitución española?

b) ¿Se siguió el mismo procedimiento en esta reforma del año 2011 que la que se hizo en 1992?

c) ¿Consideráis que en el Estado español es fácil reformar la Constitución? Argumentad desde la perspectiva de aquello que dispone la Constitución y desde el punto de vista de la práctica política.

3. Leed los tres apartados de la disposición derogatoria de la CE y determinad si se trata de derogaciones tácitas o expresas, y si son determinadas o genéricas.

4. Explicad por qué sería teóricamente posible que se aprobara una ley ordinaria con un solo voto a favor en el Congreso y un solo voto a favor en el Senado, y por qué no sería posible que con este mismo resultado se aprobara una ley orgánica.

5. ¿Hay alguna diferencia entre el presupuesto habilitante por el cual el Gobierno del Estado puede dictar un real decreto-ley y el que habilita al Gobierno de la Generalitat de Cataluña a aprobar un decreto-ley?

6. ¿Qué decisiones puede adoptar el Congreso de los Diputados cuando controla un real decreto-ley aprobado por el Gobierno?

7. ¿Los tribunales ordinarios pueden controlar un real decreto legislativo?

8. ¿El Gobierno del Estado puede dictar un reglamento en materias objeto de reserva de ley?

9. ¿Cuáles son las principales normas que forman parte del derecho originario de la Unión Europea?

10. ¿Cuáles son las principales diferencias entre los reglamentos comunitarios y las directivas?

Ejercicios de autoevaluación

1. La Constitución española y el resto del ordenamiento jurídico, según el art. 9.1 CE, vinculan...

- a) Solo los poderes públicos.
- b) Solo a los jueces.
- c) A los ciudadanos y los poderes públicos.
- d) Solo al Tribunal Constitucional.

2. Las relaciones entre la ley orgánica y la ley ordinaria se rigen básicamente por el principio...

- a) De jerarquía.
- b) De competencia.
- c) Dispositivo.
- d) De solidaridad.

3. El real decreto legislativo es una norma con rango de ley aprobada por el...

- a) Gobierno en caso de necesidad extraordinaria y urgente.
- b) Gobierno en caso de alarma o emergencia.
- c) Gobierno con previa delegación de las Cortes Generales.
- d) Congreso de los Diputados.

4. El real decreto es una norma...

- a) Con rango de ley.
- b) Con rango reglamentario.
- c) Con valor de ley y que solo puede ser controlada por el TC.
- d) De ámbito autonómico.

5. Los reglamentos parlamentarios son...

- a) Normas de rango reglamentario, como su nombre indica.
- b) Normas con valor de ley.
- c) Normas con valor de ley y, por lo tanto, controlables por la jurisdicción contenciosa administrativa.
- d) Actos administrativos, dictados por la Administración parlamentaria.

6. Las directivas europeas...

- a) Pasan a formar parte del ordenamiento español a partir del momento en que son publicadas oficialmente en el *Boletín Oficial del Estado*.
- b) Son normas generales que emanan del Consejo o de la Comisión, obligatorias en todos sus elementos y para todos los estados miembros, que fijan objetivos y la forma de conseguirlos, y por lo tanto directamente aplicables.
- c) Obligan a los estados a la consecución del resultado o la finalidad que prevén y dejan en manos de cada Estado la elección de los medios para conseguirlo.
- d) No tienen fuerza de obligar, como las recomendaciones y dictámenes, y por lo tanto no pueden ser consideradas normas en sentido estricto.

7. Las relaciones entre la ley estatal y la ley autonómica se rigen por el principio...

- a) De jerarquía, es decir, la ley estatal es superior a la ley autonómica.
- b) De jerarquía, es decir, la ley autonómica es superior a la ley estatal.
- c) De competencia.
- d) Redistributivo.

8. El Estatuto de autonomía...

- a) Es una ley orgánica atípica, por su proceso de aprobación y de reforma.
- b) Es una ley ordinaria del Estado y la norma institucional básica de la comunidad autónoma.
- c) No es una ley estatal, ni orgánica ni ordinaria, sino una ley de la comunidad autónoma.
- d) Tiene el mismo rango que la Constitución.

Solucionario

Ejercicios de autoevaluación

1. c

2. b

3. c

4. b

5. b

6. c

7. c

8. a

Glosario

ATC *f* Auto del Tribunal Constitucional.

bloque de la constitucionalidad *m* Conjunto de normas integrado por la misma Constitución, los estatutos de autonomía y otras normas que el Tribunal Constitucional puede tener en cuenta para determinar la constitucionalidad de una ley.

CE *f* Constitución española de 1978.

constitución *f* Texto jurídico formado por las normas jurídicas supremas del Estado, relativas a la organización del poder político y a la garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos.

derecho comunitario europeo *m* Conjunto de las normas vigentes en la Unión Europea integrado por el derecho originario y el derecho derivado. El derecho originario es el formado por el conjunto de los tratados constitutivos de las comunidades europeas y los que los reforman. El derecho derivado es el que emana de las instituciones comunitarias y está constituido básicamente por tres categorías normativas: los reglamentos, las directivas y las decisiones.

estado de las autonomías *m* Tipo de Estado compuesto que proviene del proceso de descentralización política y administrativa operado por la Constitución de 1978 y los estatutos de autonomía.

estatuto de autonomía *m* Norma institucional básica de una comunidad autónoma, que crea la comunidad autónoma, la constituye y fija sus órganos y sus competencias. Es una ley orgánica atípica, tanto por su elaboración y aprobación como por su procedimiento de reforma.

jurisprudencia *f* Doctrina que se desprende de las *ratio decidendi* de reiteradas sentencias de los tribunales de última instancia sobre una misma materia y un mismo supuesto.

ley ordinaria *f* Norma aprobada por los órganos competentes (Cortes Generales y parlamentos autonómicos), siguiendo el procedimiento legislativo adecuado, y que puede regular cualquier materia que no esté reservada a ley orgánica.

ley orgánica *f* Tipo de ley que tiene un ámbito material reservado en el art. 81 CE y que requiere para su aprobación la mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

LOPJ *f* Ley orgánica del Poder Judicial.

LOTC *f* Ley orgánica del Tribunal Constitucional.

LPRP *f* Ley 1/1977, de 4 de enero, para la reforma política, última de las leyes fundamentales del franquismo, que permitió la transición política y las elecciones del 15 de junio de 1977. Fue aprobada el 18 de noviembre de 1976 por las Cortes franquistas, al recibir el apoyo de 435 de los 531 procuradores (81 % a favor), y sometida a referéndum el 15 de diciembre posterior, con una participación según las autoridades de la época del 77 % del censo y un 94,17 % de votos a favor.

ordenamiento jurídico *m* Conjunto ordenado, coherente y completo de las normas jurídicas válidas y vigentes.

poder constituyente *m* Es el poder que hace la constitución, titular de la soberanía; desde la perspectiva democrática, el pueblo. En la constitución encontramos los poderes constituidos.

RCD *m* Reglamento del Congreso de los Diputados.

reglamento *m* Norma de carácter general e innovadora del ordenamiento jurídico aprobada por el Gobierno o la Administración en ejercicio de la potestad reglamentaria que le confiere la constitución, y que es jerárquicamente inferior al rango de la ley.

real decreto legislativo *m* Norma con rango de ley que puede dictar el Gobierno, con la habilitación previa de las Cortes Generales mediante una delegación legislativa.

real decreto-ley *m* Norma con rango de ley de carácter provisional que puede dictar el Gobierno del Estado en supuestos de necesidad extraordinaria y urgente y que, posteriormente, es sometido al control del Congreso de los Diputados.

reforma de la constitución *f* Procedimiento establecido en la misma constitución mediante el cual se puede proceder al cambio de una parte de su texto, siguiendo normalmente unas pautas más rígidas y dificultosas que para la reforma de una ley cualquiera.

RS *m* Reglamento del Senado.

sentencia interpretativa *f* Sentencia del TC en la que ejerce una cierta función de «legislador positivo» porque establece qué significado hay que atribuir a un precepto legal para que sea conforme a la Constitución.

STC *f* Sentencia del Tribunal Constitucional.

TC *m* Tribunal Constitucional.

Tribunal Constitucional *m* Órgano jurisdiccional que ejerce el monopolio del control de constitucionalidad de las leyes, en los sistemas de justicia constitucional concentrada, como el Estado español.

TFUE *m* Tratado de funcionamiento de la UE.

tratado internacional *m* Pacto entre dos o más estados o sujetos de la comunidad internacional, sometido al derecho internacional. Los tratados válidamente celebrados y ratificados por el Estado español se incorporan al ordenamiento interno mediante su publicación oficial.

Bibliografía

La web del Congreso permite consultar el texto de cada artículo de la Constitución española, con una sinopsis sobre su desarrollo y aplicación. Además de estos comentarios muy interesantes, también puede ser útil para ampliar información la bibliografía complementaria siguiente:

1) Respecto al ordenamiento jurídico y el sistema de fuentes

De Pablo Contreras, P. (1996). «La función normativa del título preliminar del Código Civil». En: *Anuario de Derecho Civil II* (págs. 533 y siguientes).

Díez-Picazo, L. M. (1990). *La derogación de las leyes*. Madrid: Civitas.

Gavara De Cara, J. C. (2004). «El ordenamiento jurídico». En: J. C. Gavara De Cara (ed.). *Constitución. Desarrollo, rasgos de identidad y valoración en el XXV aniversario (1978-2003)* (págs. 215-262). Barcelona: J. M. Bosch Editor-Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS).

Goig Martínez, J. M. (coord.) (2014). *El sistema de fuentes en la jurisprudencia constitucional española*. Madrid: Universitat.

Pérez Royo, J. (2007). *Las fuentes del derecho*. Madrid: Tecnos.

Requena López, T. (2004). *El principio de jerarquía normativa*. Madrid: Civitas.

Tejedor Bielsa, J. C. (2000). *La garantía constitucional de la unidad del ordenamiento en el Estado autonómico: competencia, prevalencia y supletoriedad*. Madrid: Civitas.

2) Respecto a la Constitución como norma jurídica suprema

Aláez Corral, B. (2000). *Los límites materiales a la reforma de la Constitución española de 1978*. Madrid: BOE-CEPC.

Aragón, M. (1990). *Constitución y democracia* (2.ª ed.). Madrid: Tecnos.

Blanco Valdés, R. L. (1994). *El valor de la Constitución. Separación de poderes, supremacía de la ley y control de constitucionalidad en los orígenes del Estado liberal*. Madrid: Alianza.

García De Enterría, E. (1985). «La Constitución como norma jurídica». En su libro: *La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional*. Madrid: Civitas.

Pérez Royo, J. (1987). *Reforma de la Constitución*. Madrid: Congreso de los Diputados.

Rubio Llorente, F. (1993). «La Constitución como fuente del Derecho». En su libro: *La forma del poder*. Madrid: CEC.

3) Respecto al proceso de elaboración y de reforma de la Constitución

Aláez Corral, B. (2000). *Los límites materiales a la reforma de la Constitución española de 1978*. Madrid: BOE-CEPC.

Casals, X. (2016). *La Transición española. El voto ignorado de las armas*. Barcelona: Ediciones de Pasado y Presente.

Castellà Andreu, J. M. (ed.) (2018). *Parlamento, Ciudadanos y Entes Territoriales Ante la Reforma Constitucional ¿Quién y Cómo Participa?* Valencia: Tirant lo Blanch.

De la Cuadra, B.; Gallego-Díaz, S. (1981). *Del consenso al desencanto*. Madrid: Editorial Saltés.

De Vega, P. (1985). *La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente*. Madrid: Tecnos.

López de Goicoechea Zabala, J.; Pascucci de Ponte, E. (coord.) (2018). *La reforma constitucional: propuestas y desafíos*. Pamplona: Aranzadi.

Mateu, M. (1999). «Dèficits democràtics en el procés d'elaboració de la Constitució». Barcelona: *Diàlegs, revista d'estudis polítics i socials* (núm. 4, págs. 49-69).

Roca, J. M. (1998). «20è aniversari de la Constitució. Peculiaritats del darrer procés constituent». Barcelona: *L'Avenç* (núm. 231).

Ruipérez Alamillo, J. (2018). *En torno a la reforma constitucional y la fuerza normativa de la Constitución*. Valencia: Tirant lo Blanch.

4) En relación con la ley y las normas con rango de ley

Aja Fernández, E.; Carreras Serra, F. de (1983). «Carácter de las Leyes de Armonización». *Revista de Derecho Político* (núms. 18-19).

Barceló i Serramalera, M. (2004). *La Ley Orgánica. Ámbito material y posición en el sistema de fuentes*. Barcelona: Atelier.

Biglino Campos, P. (1993). *La publicación de la ley*. Madrid: Tecnos.

Biglino Campos, P. (1991). *Los vicios en el procedimiento legislativo*. Madrid: CEC.

Carmona Contreras, A. M. (1997). *La configuración constitucional del Decreto-ley*. Madrid: CEPC.

Chofré Sirvent, J. (1994). *Significado y función de las leyes orgánicas*. Madrid: Tecnos.

Gálvez Montes, J. (1998). «Artículo 81: Leyes orgánicas». En: O. Alzaga Villaamil (dir.). *Comentarios a las Leyes Políticas* (vol. VII, 2.ª ed., págs. 27-82). Madrid: Edersa.

García-Escudero Márquez, P. (2006). *El procedimiento legislativo ordinario en las Cortes Generales*. Madrid: CEPC.

García Martínez, M. A. (1987). *El procedimiento legislativo*. Madrid: Congreso de los Diputados.

Garrorena Morales, A. (1981). *El lugar de la ley en la Constitución Española*. Madrid: CEC.

Montilla Martos, J. A. (1994). *Las leyes singulares en el ordenamiento constitucional español*. Madrid: Civitas.

Montilla Martos, J. A. (1998). *Leyes orgánicas de transferencia y delegación*. Madrid: Tecnos.

Pemán Gavín, J. (1991). «Las leyes orgánicas: concepto y posición en el sistema de fuentes del derecho». En: S. Martín-Retortillo (dir.). *Estudios sobre la Constitución Española. Homenaje al Profesor Eduardo García de Enterría* (vol. III, págs. 135-167). Madrid: Civitas.

Salas Hernández, J. (1991). «Los Decretos-leyes en la teoría y en la práctica constitucional». En: S. Martín-Retortillo (dir.). *Estudios sobre la Constitución española. Homenaje al Profesor Eduardo García de Enterría* (vol. I, págs. 267-326). Madrid.

Santolaya Machetti, P. (1988). *El régimen constitucional de los decretos-leyes*. Madrid: Tecnos.

Solozábal Echavarría, J. J. (1987). *La sanción y promulgación de la Ley en la Monarquía Parlamentaria*. Madrid: Tecnos.

Villar Palasí, J. L.; Suñé Llinás, E. (1998). «Artículo 150». En: Ó. Alzaga Villaamil (dir.). *Comentarios a las Leyes Políticas* (vol. XI, 2.ª ed., págs. 321-355). Madrid: Edersa.

5) En relación con el reglamento

Baño León, J. M. (1991). *Los límites constitucionales de la potestad reglamentaria (remisión normativa y reglamento independiente en la Constitución de 1978)*. Madrid: Civitas/Universidad Complutense.

Caamaño Domínguez, F. (1994). *El control de constitucionalidad de disposiciones reglamentarias*. Madrid: CEC.

Doménech Pascual, G. (2002). *La invalidez de los reglamentos*. Valencia: Tirant Lo Blanch.

García De Enterría, E. (1998). *Legislación delegada, potestad reglamentaria y control judicial* (2.ª ed.). Madrid: Civitas.

García Macho, R. (1988). *Reserva de ley y potestad reglamentaria*. Barcelona: Ariel.

Rebollo Puig, M. (1991). «Juridicidad, legalidad y reserva de ley como límites a la potestad reglamentaria del gobierno». *RAP* (núm. 125).

6) En relación con los tratados internacionales y el derecho comunitario

Alonso García, R. (2003). *El juez español y el derecho comunitario*. Valencia: Tirant lo Blanch.

Alonso García, R. (2014). *Sistema jurídico de la Unión Europea*. Madrid: Civitas.

Bello Martín-Crespo, M. P. (1999). *Las directivas como criterio de interpretación del derecho nacional*. Madrid: Civitas.

Cienfuegos Mateo, M. (2018). *Los procedimientos de celebración de acuerdos internacionales por la Unión Europea tras el Tratado de Lisboa*. Barcelona: J. M. Bosch Editor.

García De Enterría, E.; González Campos, J.; Muñoz Machado, S. (dir.) (1986). *Tratado de Derecho Comunitario Europeo*. Madrid: Civitas.

Gordillo Pérez, L. I. (Coord.) (2017). *Constitución Española e Integración Europea. Treinta Años de Derecho Constitucional de la Integración*. Valencia: Tirant lo Blanc.

López Castillo, A. (1996). *Constitución e integración*. Madrid: CEC.

Louis, J. V. (1995). *El ordenamiento jurídico comunitario* (5.ª ed.). Luxemburgo: OPOCE.

Ordóñez Solís, D. (1993). *La ejecución del Derecho Comunitario en España*. Madrid: Fundación Universidad Empresa/Civitas.

Requejo Pagés, J. L. (1995). *Sistemas normativos, Constitución y ordenamiento, La Constitución como norma sobre aplicación de normas*. Madrid: Mc-Graw-Hill.

Ripol Carulla, S.; López Barrero, E. (2017). *Derecho de la Unión Europea*. Madrid: Centro de Estudios Financieros (CEF).

Uría Gavilán, E. (2018). *La adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos*. Barcelona: Bosch.

7) En relación con el estatuto de autonomía y el ordenamiento jurídico autonómico

Aguado Renedo, C. (1996). *El Estatuto de Autonomía y su posición en el ordenamiento jurídico*. Madrid: CEC.

Aragón Reyes, M. (1998). «La reforma de los Estatutos de Autonomía». En: *Estudios de Derecho Constitucional*. Madrid: CEPC.

Ballart, X. (1987). *Coerció estatal i autonomies. Estudi de l'article 155 de la Constitució de 1978*. Barcelona: Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Bayona Rocamora, A. (1992). *El derecho a legislar en el Estado Autonómico*. Madrid: Tecnos, Generalitat de Catalunya.

Domínguez Vila, A. (2018). «El control parlamentario de la legislación delegada en los ordenamientos autonómicos». En: *Revista general de Derecho Constitucional* (núm. 27).

Jiménez Asensio, R. (2001). *La Ley autonómica en el sistema constitucional de fuentes del Derecho*. Madrid: Instituto de Estudios Autonómicos / Instituto Vasco de Administración Pública / Marcial Pons.

Tajadura, J. (2000). *La cláusula de supletoriedad del derecho estatal respecto del autonómico*. Madrid: Biblioteca Nueva.

Rubio Llorente, F. (1993). «El bloque de la constitucionalidad». En: *La forma del poder*. Madrid: CEC.

Vírgala Foruria, E. (2005). «La coacción estatal del artículo 155 de la Constitución». Madrid: *Revista española de derecho constitucional* (núm. 73, págs. 55-109).